

## 제35회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 감정평가는 토지등의 경제적 가치를 판정하는 업무로서 감정평가결과는 개인과 국가의 재산과 직접적으로 관련이 되며, 나아가 개인의 행복과 사회복지에 영향을 미친다. 이하 부동산과 감정평가에 관한 다음 물음에 답하시오.(40점)

- (1) 부동산의 자연적\*인문적 특성에 대해서 설명하시오.(10점)
- (2) 부동산가격의 특징에 대해서 설명하시오.(10점)
- (3) 감정평가의 정책적\*경제적 기능에 대해서 설명하시오.(10점)
- (4) 감정평가사의 직업윤리에 대해 설명하시오(10점)

【문제 2】 감정평가사법 제7조에서는 <감정평가서의 심사 등>에 대해서 규정하고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오.(35점)

- (1) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 동조 제3항의 <적정성 검토>의 차이점을 설명하시오.(10점)
- (2) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 동법 제8조의 타당성조사의 차이점을 설명하시오.(10점)
- (3) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 토지보상법 시행규칙 제16조제4항에서 규정하고 있는 <보상평가서 심사>와 차이점을 설명하시오.(10점)
- (4) 심사자의 직업윤리와 법적책임에 대해서 설명하시오.(5점)

【문제 3】 감정평가의 개념을 구체적으로 설명하고, 감정평가의 개념에 근거하여  
기준가치 확정과 복수(複數) 감정평가의 필요성에 관하여 각각 논하시오. (15점)

－ 31회 기출

【문제 4】 감정평가심사와 감정평가검토에 대해 비교\*설명하시오.(10점)

－ 32회 기출

**【문제 1】 감정평가는 토지등의 경제적 가치를 판정하는 업무로서 감정평가결과는 개인과 국가의 재산과 직접적으로 관련이 되며, 나아가 개인의 행복과 사회복지에 영향을 미친다. 이하 부동산과 감정평가에 관한 다음 물음에 답하시오.(40점)**

- (1) 부동산의 자연적\*인문적 특성에 대해서 설명하시오.(10점)**
- (2) 부동산가격의 특징에 대해서 설명하시오.(10점)**
- (3) 감정평가의 정책적\*경제적 기능에 대해서 설명하시오.(10점)**
- (4) 감정평가사의 직업윤리에 대해 설명하시오(10점)**

## I. 서

부동산은 일반재화와 다른 고유의 자연\*인문특성이 있어, 그 가격도 고유한 특성을 가지게 된다. 따라서 일반인에 의한 가치지적이 어려워 전문가에 의해 가치판정이 이루어져야 한다. 감정평가사에 의해 판정된 부동산가격은 우리 사회에서 균형가격의 역할을 하며 일정한 정책적\*경제적 기능을 수행한다. 따라서 감정평가 활동은 사회성\*공공성이 높아 감정평가사에게는 높은 수준의 직업윤리가 요구된다. 그러므로 관련 법령에서는 직업윤리에 관해 규정하고 있고, 이를 위반시 처벌하는 규정을 마련하고 있다.

## II. 물음#1

### 1. 부동산의 특성

부동산이 일반재화와 구별되는 특성을 말한다. ①자연특성은 선천적\*본원적\*절대적 특성으로 각종 부동산 문제를 야기하는 원인이 된다. ②인문특성은 후천적\*인문적\*상대적 특성으로 인간과 부동산의 관계로부터 발생하는 특성으로, 부동산문제를 완화하는 역할을 한다.

### 2. 자연적 특성

#### 1) 고정성과 개별성

①고정성이란 토지의 위치는 인간의 힘으로 이동시킬 수 없다는 지리적 위치의 절대성을 말한다. ②개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 것이다. 이것은 지리적 위치의 고정성에서 파생된다.

#### 2) 부증성과 영속성

①부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 물리적인 그 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성으로 최유효이용 원칙의 이론적 근거가 된다. ②영속성이란 물리적 측면에서 보아 사용이나 시간의 경과 등에 의해서 마모나 마멸되지 않는다는 특성이다.

### 3. 인문적 특성

- ① 용도의 다양성이란 부동산은 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다. 다양한 용도 간에 경합 · 전환 · 병존이 이루어지며 최우효이용을 모색하게 한다.
- ② 병합분할의 가능성이란 토지는 이용목적에 따라 그 면적을 인위적으로 분할 · 병합하여 사용할 수 있다는 특성이다. 이와 같은 물리적 분할이외에도 권리 및 기간의 분할도 가능하다.
- ③ 위치의 가변성이란 부동산의 인문적 환경으로서 사회적 · 경제적 · 행정적 위치가 시간이 흐름에 따라 변한다는 특성이다.

## Ⅲ. 물음#2

### 1. 자연적 특성으로 인한 특징

#### 1) 고정성과 개별성

- ① 고정성으로 인하여 부동산가격은 위치가격이 되며, 공급의 비탄력성으로 잉여가치가 된다.
- ② 개별성으로 인하여 일물일가의 법칙이 배제되고, 부동산마다 개별적으로 가격이 형성된다.

#### 2) 부증성과 영속성

- ① 부증성으로 인하여 물리적 공급이 비탄력적이고 그에 따라 수요가 가격을 결정하는 수요자가격이 된다.
- ② 영속성으로 인하여 가치와 가격이 구분되어 부동산의 가치는 장래 편익의 현재가치로 정의된다. 또한 교환의 대가인 가격(가치)과 사용의 대가인 임료로 구분된다.

### 2. 인문적 특성으로 인한 특징

- ① 용도의 다양성으로 인하여 하나의 부동산에도 다양한 가격이 형성될 수 있다는 가격다원론이 성립한다.
- ② 병합분할의 가능성으로 인하여 병합분할로 인한 합필가치가 발생하여, 한정가격이 성립된다.
- ③ 위치의 가변성으로 인하여 부동산의 가격은 끊임없이 변화하고, 이렇게 변화된 가격은 다시 수요공급에 영향을 미치는 가격의 이중성이 성립한다.

## Ⅳ. 물음#3

### 1. 정책적 기능

#### 1) 부동산의 효율적 이용과 관리

가격을 감정평가하는 과정에서 최우효이용을 모색하여 부동산의 효율적인 이용\*관리를 지원하고, 감정평가 결과는 지역분석 자료나 사업성 분석자료로 이용되어 부동산의 이용\*관리에 실질적인 도움을 준다.

## 2) 적절한 가치형성 유도

감정평가사에 의해 감정평가된 가격은 비정상적인 가치형성을 억제하고 적절한 가격의 형성을 유도하며, 지가상승의 억제기능을 담당한다.

## 3) 손실보상과 과세의 합리화

① 공용수용 등에 있어서 적절한 가격을 감정평가하여 보상액을 산정함으로써 합리적인 보상이 이루어지게 한다. ②국민의 재산권을 감정평가하여 재산권 가치에 따른 적절한 세금을 부과할 수 있게 해준다.

## 2. 경제적 기능

### 1) 부동산 자원의 효율적 배분

불완전한 부동산 시장에 적절한 가격을 제시하여 시장기능에 의해 부동산 자원이 효율적으로 배분될 수 있도록 한다.

### 2) 거래질서의 확립과 유지

부동산 활동에 있어서 공정한 가격제시는 부동산 거래활동이 합리적\*능률적으로 행해지도록 하여 거래질서의 확립과 유지에도 이바지한다.

### 3) 부동산 의사결정의 판단기준 제시

부동산 감정평가(가치추계와 비가치추계)의 결과는 개발사업의 타당성분석 기준을 제시하고, 구매\*투자\*금융 등의 의사결정에 있어서 판단기준을 제시해 준다.

## V. 물음#4

### 1. 직업윤리의 의의와 필요성

직업윤리란 감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문직업인으로서의 행위규범을 말한다. 감정평가활동의 사회성\*공공성이 높아, 감정평가사에게는 높은 수준의 직업윤리가 요구된다.

### 2. 직업윤리의 내용

#### 1) 기본윤리

①전문인으로서 품위를 유지해야 하며, ②부당한 감정평가를 하지 않고, 자기계발을 해야 하며, 자격증을 부당하게 사용해서는 안된다. ③수수료와 실비 이외에는 대가를 받아서는 안되며 ④보수기준을 준수해야 한다.

#### 2) 업무윤리

①의뢰인에게 감정평가내용에 대해서 충분히 설명해야 하며 ②불공정한 감정평가를 회피해야 하고, ③업무상 알게된 비밀을 누설해서는 안된다.

### 3. 감정평가사법상 처벌규정

#### 1) 제28조 손해배상책임

감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 하거나 감정평가 서류에 거짓을 기록함으로써 감정평가 의뢰인이나 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 감정평가법인등은 그 손해를 배상할 책임이 있다.

#### 2) 제39조 징계

국토교통부장관은 감정평가사가 제1호에서 제12호의 직업윤리를 위반한 경우에는 징계할 수 있다. 징계의 종류는 윤리위반의 경중에 따라 ①자격의 취소, ②등록의 취소, ③2년 이하의 업무정지, ④견책이 있다.

#### 3) 과징금

국토교통부장관은 감정평가법인등이 제32조 제1항각 호의 어느 하나에 해당하게 되어 업무정지처분을 하여야 하는 경우로서 그 업무정지처분이 공익을 해칠 우려가 있는 경우에는 업무정지처분을 갈음하여 5천만원(감정평가법인인 경우는 5억원) 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

## VI. 결

감정평가사의 비윤리적 행위를 방지하기 위하여 ① 의식적 측면에서는 평가주체 스스로 감정평가의 사회성\*공공성을 인식하여 객관적 가치판정자로서의 중립성을 지키기 위해 노력해야 한다. ②제도적 측면에서는 현행 윤리규정의 추상성과 미비점을 보완하고, 윤리교육을 강화할 필요가 있다. ③실무적 측면에서는 평가법인내 사전심사제도를 강화하여 비윤리적 감정평가를 차단해야 하며, 영업수주과정에서 불법적 또는 불공정한 경쟁행위를 자제해야 한다.

**【문제 2】 감정평가사법 제7조에서는 <감정평가서의 심사 등>에 대해서 규정하고 있다.**

**이하 관련 물음에 답하시오.(35점)**

**(1) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 동조 제3항의 <적정성 검토>의 차이점을 설명하시오.(10점)**

**(2) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 동법 제8조의 타당성조사의 차이점을 설명하시오.(10점)**

**(3) 동법 제7조제1항의 <적정성 심사>와 토지보상법 시행규칙 제16조제4항에서 규정하고 있는 <보상평가서 심사>와 차이점을 설명하시오.(10점)**

**(4) 심사자의 직업윤리와 법적책임에 대해서 설명하시오.(5점)**

## I. 서

감정평가액은 우리 사회내에서 균형가격의 역할을 수행하기 때문에 그 중요성이 크다. 따라서 잘못된 감정평가를 방지하고 그 적절성\*정확성을 담보하기 위해 감정평가서의 사전\*사후 품질관리가 중요하다. 이에 우리 감정평가사법에서는 감정평가서의 <적정성 심사>를 규정하고 있는 바, 이것이 유사제도인 <적정성 검토>와 <보상평가서 심사>와 어떠한 차이점이 있는지 명확히 파악해야 할 필요성이 있다. 이를 통해 정확한 <적정성 심사>가 이루어지게 되면 감정평가서의 품질을 높일 수 있고, 동시에 심사자의 법적책임도 예방할 수 있기에 논의의 필요성이 있다.

## II. 물음#1

### 1. 필수여부 및 적용대상

①적정성 심사는 필수적 절차이며 감정평가법인에만 해당된다. ②적정성 검토는 임의적 절차이며 감정평가법인등에 해당된다.

### 2. 시기

①적정성 심사는 감정평가서 발급 이전에 이루어지나 ②적정성 검토는 감정평가서 발급 이후에 이루어진다.

### 3. 요청자

①적정성 심사는 별도의 요청자가 없으나 ②적정성 검토는 의뢰인 및 관계 기관 등의 요청에 의해 진행된다.

## 4. 업무담당자

①적정성 심사는 같은 법인 내 다른 감정평가사가 심사를 수행하나 ②적정성 검토는 다른 감정평가법인등에 속한 감정평가사가 수행한다.

## 5. 사후처리

①적정성 심사는 필요한 경우 수정\*보완 의견을 제시할 수 있으나 ②적정성 검토는 이에 대한 관련 규정이 없다.

## Ⅲ. 물음#2

### 1. 목적

①적정성 심사는 감정평가가 감칙\*실무기준 등을 준수하여 이루어진 것인지를 심사하나 ②타당성 조사는 감정평가법인등을 지도\*감독하기 위한 목적이다.

### 2. 필수여부

①적정성 심사는 필수적 절차이나 ②타당성 조사는 임의적 절차이다.

### 3. 시기

①적정성 심사는 감정평가서 발급 이전에 이루어지나 ②타당성 조사는 감정평가서 발급 이후에 이루어진다.

### 4. 요청자

①적정성 심사는 별도의 요청자가 없으나 ②타당성 조사는 국토교통부 장관 직권 또는 관계 기관의 요청에 의해 진행된다.

## 5. 업무담당자

①적정성 심사는 같은 법인 내 다른 감정평가사가 심사를 수행하나 ②타당성 조사는 한국부동산원이 수행한다.

## 6. 사후처리

①적정성 심사는 필요한 경우 수정\*보완 의견을 제시할 수 있으나 ②타당성 조사결과 타당성이 결여되었다고 인정되는 경우에는 조사결과를 바탕으로 징계여부를 심의할 수 있다.

## Ⅳ. 물음#3

### 1. 심사자

①적정성 심사는 같은 법인내 다른 감정평가사가 수행하나 ②보상평가서 심사는 감정평가업에 종사하는 평가사 1인 이상에 의해 수행된다. ③따라서 보상평가서 심사는 반드시 같은 소속내 평가사에게 심사를 받는 것은 아니다.



## 2. 심사사항

①적정성 심사는 감척이나 실무기준 등의 준수여부를 심사하나 ②보상평가서 심사는 보상평가서의 위산·오기 여부, 토지보상법이 정하는 바에 따라 대상물건이 적정하게 평가되었는지 여부, 비교 대상이 되는 표준지의 적정성 등 대상물건에 대한 평가액의 타당성 등에 대하여 심사한다. ③ 특히 보상평가서 심사는 감정평가액의 타당성에 대해서도 심사한다는 점이 중요한 차이점이다.

## V. 물음#4

### 1. 직업윤리

#### 1) 감정평가사법 제4조 2항

감정평가사는 공공성을 지닌 가치평가 전문직으로서 공정하고 객관적으로 그 직무를 수행한다고 규정하여 감정평가사의 기본적인 직업윤리를 규정하고 있다.

#### 2) 감정평가사법 제7조 2항

동조에서 심사자는 신의와 성실로서 공정하게 심사해야 한다고 규정하여 특히 심사자의 직업윤리를 규정하고 있다.

### 2. 법적책임

감정평가사법 제39조 3의2에서는 심사자가 동법 제7조제2항을 위반하여 고의 또는 중대한 과실로 잘못 심사한 경우에는 징계할 수 있다고 규정하고 있다. 이 경우 가능한 징계의 종류는 등록의 취소, 2년 이하의 업무정지, 견책이다.

## VI. 결

관련 법률에서 적정성 심사와 검토 등에 대해서 규정하였지만, ①심사사항을 보다 더 구체적으로 규정할 필요성이 있다. 또한 감정평가업의 선진화를 위해 ②미국 등에서 행해지고 있는 <평가검토>의 국내도입을 모색할 필요성이 있다고 본다.

동법 제7조제1항의 <적정성 심사> : 감정평가법인

동조 제3항의 <적정성 검토> : 감정평가법인등

<보상평가서 심사> : 감정평가업에 종사

**【문제 3】 감정평가의 개념을 구체적으로 설명하고, 감정평가의 개념에 근거하여 기준가치 확정과 복수(複數) 감정평가의 필요성에 관하여 각각 논하시오. (15점) - 31회 기출**

## I. 감정평가의 개념

### 1. 감정평가의 의의

감정평가란 토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 것을 말한다.

### 2. 구체적 개념요소

- ① <토지 등>이라 함은 <토지 및 그 정착물, 동산 기타 대통령령이 정하는 재산과 이들에 관한 소유권 외의 권리를 말한다>을 말한다.
- ② <경제적 가치를 판정한다>라 함은 대상물건의 시장가치를 판단하고 측정한다는 것을 의미한다.
- ③ <그 결과를 가액으로 표시하는 것>이라 함은 대상물건의 시장가치를 구체적인 화폐금액으로 표시한다는 것을 의미한다.

## II. 기준가치 확정의 필요성

### 1. 기준가치의 개념

기준가치란 감정평가의 기준이 되는 가치를 말한다. 한편 시장가치와 시장가치 외의 가치로 구분된 기준가치는 「감칙」 제5조에서 시장가치기준 원칙을 도입하면서 시장가치를 원칙으로 하고, 시장가치 외의 가치를 예외적인 사항으로 규정하고 있다.

### 2. 확정의 필요성

부동산의 용도의 다양성으로 하나의 부동산에도 여러 개의 가치가 성립할 수 있는 바, 감정평가에서 구하고자 하는 기준가치가 무엇인지 명확히 확정해야 ①정확한 평가가 가능하고 ②평가사의 책임소재를 명확히 하고 ③의뢰인의 요청에 부응할 수 있다.

### Ⅲ. 복수 감정평가의 필요성

#### 1. 복수평가의 개념

둘 이상의 평가주체에 의해서 이루어지는 평가를 말하며, 1인의 평가주체에 의해서 이루어지는 단순평가와는 구별된다.

#### 2. 필요성

##### 1) 국민의 재산권 보호

평가대상인 부동산은 국민의 중요한 재산권으로 그 정확한 평가가 필요하다. 그런데 단순평가에 의하는 경우 평가자의 ①지식\*경험부족이나 ②평가상 실수나 직업윤리 위반 ③보상이나 과세목적 평가와 같이 상반된 이해관계에서 일방 당사자의 입장만을 대변 등의 사유로 부정확한 평가가 이루어질 가능성이 높아진다.

##### 2) 가격의 합리성 검증

단수평가는 합리성 검증의 기준이 없어 평가의 신뢰성이 떨어지는 문제점이 있다. 그러나 복수평가가 이루어지는 경우 여러 개의 평가액을 종합적으로 비교하여 가격의 합리성과 신뢰성을 검증할 수 있으므로 그 필요성이 인정된다.

## 【문제 4】 감정평가심사와 감정평가검토에 대해 비교\*설명하시오.(10점) - 32회 기출

### I. 개념

#### 1. 감정평가심사(감정평가사법 제7조 1항)

감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사가 심사하는 것을 말한다.

#### 2. 감정평가검토(감정평가사법 제7조 3항)

감정평가 의뢰인 및 관계 기관 등의 의뢰로 발급된 감정평가서의 적정성을 해당 감정평가서를 발급한 감정평가법인등이 아닌 다른 감정평가법인등에 의뢰하는 것을 말한다.

### II. 비교

#### 1. 공통점

감정평가서가 관련 법규에서 정한 원칙과 기준을 준수하였는지 검토하며, 감정평가서의 합리성과 정확성을 판단한다.

#### 2. 차이점

##### 1) 필수여부

감정평가심사는 필수적 절차이나, 감정평가검토는 <할 수 있다>라고 규정하여 임의적 절차이다.

##### 2) 시기

감정평가심사는 감정평가서 발급 전에 이루어지나, 감정평가검토는 발급 이후에 이루어진다는 차이점이 있다.

##### 3) 업무담당자

감정평가심사는 같은 법인내 감정평가사에 의해 이루어지지만, 감정평가검토는 해당 감정평가서를 발급하지 않은 다른 감정평가법인등에 의해 수행된다.

##### 4) 사후처리

감정평가심사는 작성된 감정평가서의 수정\*보완이 필요하다고 판단되는 경우에는 해당 감정평가서를 작성한 감정평가사에게 수정\*보완의견을 제시할 수 있으나, 감정평가검토는 관련 규정이 없다.

## 제35회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 <감정평가에 관한 규칙> 제6조 제1항은 “감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다.) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.” 고 하여 현황평가를 원칙으로 하고 있다. 그러나 예외적으로 조건부평가가 이루어지는 경우가 있는데 이하 이에 대하여 다음에 답하여라.(30점)

- (1) 조건부평가의 개념과 필요성을 설명하시오.(5)
- (2) 어떠한 경우에 조건부평가를 행할 수 있는지를 구체적인 예를 들어 설명하시오.(10점)
- (4) 감정평가조건을 붙일 때 검토해야 할 사항을 설명하시오.(5점)
- (5) 조건부평가의 유의사항을 설명하시오.(10점)

【문제 2】 <감정평가에 관한 규칙>에서는 3가지 평가원칙을 규정하고 있다. 각각의 내용에 대해서 서술하시오.(30점)

【문제 3】 담보평가와 관련한 다음 물음에 답하시오. (20점)－ 34회 기출

물음 1) 담보평가를 수행함에 있어 감정평가의 기능과 관련하여 감정평가의 공정성과 독립성이 필요한 이유를 설명하고, 감정평가의 공정성과 독립성을 확보할 수 있는 수단 3개를 제시하시오. (10점)

물음 2) 감정평가법인이 담보목적의 감정평가서를 심사함에 있어 심사하는 감정평가사의 역할에 대하여 설명하시오. (10점)

【문제 4】 <감정평가에 관한 규칙> 제6조는 현황기준 평가를 원칙으로 하고 있다. 그러나 불법적이거나 일시적인 이용으로 이용되고 있는 부동산에 대한 평가는 현황평가의 예외로 인정되는바 이하 관련 물음에 답하시오.(20점)

(1) <일시적인 이용>의 개념과 감정평가지 고려해야 할 사항을 설명하라.(10점)

(2) <불법적인 이용>의 개념과 감정평가지 고려해야 할 사항을 설명하라.(10점)

【문제 1】 <감정평가에 관한 규칙> 제6조 제1항은 “감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다.) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.”고 하여 현황평가를 원칙으로 하고 있다. 그러나 예외적으로 조건부평가가 이루어지는 경우가 있는데 이하 이에 대하여 다음에 답하여라.(30점)

- (1) 조건부평가의 개념과 필요성을 설명하시오.(5)
- (2) 어떠한 경우에 조건부평가를 행할 수 있는지를 구체적인 예를 들어 설명하시오.(10점)
- (3) 감정평가조건을 붙일 때 검토해야 할 사항을 설명하시오.(5점)
- (4) 조건부평가의 유의사항을 설명하시오.(10점)

## I. 서

부동산의 현실 상황과 다른 조건을 전제하는 조건부평가는 다양한 부동산거래실태에 부응하기 위해 그 필요성이 인정된다. 이러한 조건부평가는 ① 법령에 규정이 있거나 ② 의뢰인의 요청이 있거나 ③ 평가의 목적이나 물건의 특성에 따라 필요한 경우가 있다. 다만 부적절한 조건의 설정은 다수 이해관계인에게 피해를 입힐 우려가 있는바, 조건의 합리성\*적법성\*실현가능성 등을 검토해야 하며 감정평가사 각 조건의 구체적인 내용에 유의하며 평가하여야 한다.

## II. 물음#1

### 1. 조건부평가의 개념

기준시점의 가치형성요인 등을 실제와 다르게 가정하거나 특수한 경우로 한정하는 조건을 붙여 감정평가하는 것을 말한다.

### 2. 필요성

부동산의 사회적·경제적·행정적 위치의 가변성과 변동의 원칙에 따른 가격형성요인의 변화로 인해 부동산의 위치와 가격은 가변적이고 신축적이다. 이에 따라 발생하는 많은 부동산 문제에 대처하고 사회적 수요에 부응하고자 조건부평가가 필요하다.

## III. 물음#2

### 1. 법령에 규정이 있는 경우

① 토지보상법에서 토지보상액 평가시 당해 공익사업으로 인한 개발이익의 배제, 건축물 등이 없는 상태를 상정하여 평가하도록 법에서 규정한 경우, ② 부동산가격공시법에서 표준지공시지가평가시 나지상정평가를 규정한 경우, ③ 도시정비법에서 종후자산의 평가시 완공된 상태를 전제로 평가하도록 법정하고 있는 경우 등이 있다.

### 2. 의뢰인의 요청이 있는 경우

의뢰인이 감정평가조건을 제시하고, 제시된 조건의 실현을 가정하여 감정평가할 것을 요청한 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 도시계획의 실시여부, 택지조성 및 수면매립의 전제, 불법점유의 해제, 환경의 개량, 건물의 증\*개축을 상정하는 것과 같은 조건을 의뢰인의 요청

에 따라 상정할 수 있다.

### 3. 평가의 목적이나 대상물건의 특성에 따라 필요한 경우

감정평가액 도출을 위하여 불확실한 상황에 대한 판단이 필요한 경우 이에 대한 판단을 감정평가조건으로 부가하는 것이다. 이러한 상황판단은 감정평가목적에 따라 달라지기도 한다. 예를 들면, ①평가목적과 관련해서는 국\*공유지 처분평가의 경우에는 지목 및 이용상황이 구거 또는 도로부지인 토지를 인접 토지소유자 등에게 매각할 때, 현실적인 이용상황 등이 아닌 용도폐지를 전제로 하여 감정평가하는 경우, 또는 ②대상물건의 특성과 관련하여서는 건축허가를 받아 건축이 진행되어 완공이 임박한 건축물이 소재한 토지의 경우 지목이 대지로 변경될 것을 예정할 수 있으므로 대지를 전제로 한 토지의 감정평가가 가능할 것이다.

## IV. 물음#3

### 1. 합리성

부가된 조건이 대상부동산에 적절한지 여부를 검토하는 것이다. 합리성 중에서 특히 경제적 합리성이 중시된다. 즉 그러한 조건설정이 대상부동산의 가치증진에 합리적인지 사회통념상 판단해야 한다.

### 2. 적법성

공법상 및 사법상 제 규칙에 반하지 않는 것을 말한다. 이때 판단의 전제가 되는 규정은 현재 시행중인 규정 뿐만 아니라 개정\*제정 예정인 규정내용까지 고려하여 검토되어야 한다.

### 3. 실현가능성

실현성이란 의뢰인과 조건부가 감정평가의뢰계약에 합의하고, 당해 조건을 실현하기 위한 행위를 한 자의 사업수행능력을 감안한 후 당해 조건이 실현될 확실성이 인정되는 것을 말한다. 또 지역요인에 상정상 조건을 부가한 경우에는 그 실현 권능을 가진 공적기관의 담당 부국에서 당해 조건의 실현가능성을 직접 확인해야 함에 유의한다.

## V. 물음#4

### 1. 평가보고서에 명시

감정평가보고서에 어떤 내용의 조건이 설정되어 있고, 그 조건의 합리성 등을 어떤 근거로 판단하였는지에 대해서 명확히 밝혀야 한다. 이는 이해관계인의 피해를 방지하며 또는 감정평가사의 책임소재를 분명히 한다.

### 2. 직업윤리 관련 유의사항

조건부평가는 불확실한 상황을 가정하여 평가하는 것으로, 잘못된 조건의 설정은 다수의 피해자를 발생시킬 수 있다. 따라서 상정되는 조건의 합리성\*합법성 등을 전문가로서 직업윤리에 입각하여 면밀히 판단하여야 한다.

### 3. 부동산증권화 관련 평가시 유의사항



부동산을 증권화하는 경우 다수의 투자자가 이해관계인으로 개입함으로 보다 신중한 조건설정의 합리성 검토가 필요하다. 따라서 의뢰인측인 대상부동산의 소유자 등에 유리한 상정상의 조건을 부가함으로써 부동산투자신탁과 저당증권등, 금융상품의 투자자에게 그 판단을 그르치게 해서는 안된다.

#### 4. 법률규정에 의한 조건설정시

법률규정에 따라 조건을 설정하는 경우에는 조건설정원칙을 검토할 필요가 없다.

#### 5. 실현가능성의 판단시

부동산의 복합개념에 따라 조건의 실현가능성을 판단할 때에는 물리적, 법률적, 경제적 측면에서 실현가능성을 복합적으로 판단해야 한다.

### Ⅶ. 결(관련문제 : 직업윤리)

조건부평가는 현실적 필요성이 인정되나 불합리한 조건의 설정은 부동산의 사회성.공공성으로 인하여 사회전체에 큰 피해를 초래할 수 있다. 따라서 전문가의 직업윤리적 관점에서 조건의 합리성을 엄격히 판단하여 부실감정을 미연에 방지하여야 한다. 이를 위해 우리 법규정은 감정평가사의 민사상.행정상.형사상 책임을 규정하고 있으며, 감칙 제9조 제1항에서 <평가조건>을 감정평가서의 5번째 기재사항으로 규정하여 설정되는 조건을 명확히 밝히도록 하고 있다.

**【문제 2】 <감정평가에 관한 규칙>에서는 3가지 평가원칙을 규정하고 있다. 각각의 내용에 대해서 서술하시오.(30점)**

## I. 서

감정평가가 평가사마다 주관적\*개별적으로 행해지지 않도록 우리 감칙에서는 3가지 평가원칙을 규정하고 있다. 평가의 원칙과 예외를 구분하여 규정하여 평가상 혼란을 방지할 수 있어 논의의 중요성이 있다. 이하 관련내용에 대해서 알아본다.

## Ⅱ. 시장가치기준 원칙

### 1. 원칙

#### 1) 시장가치의 개념

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

#### 2) 시장가치 기준 원칙

대상물건에 대한 감정평가액은 시장가치를 기준으로 결정하는 것이 원칙이다.

### 2. 예외(시장가치 외의 가치)

① 법령에 다른 규정이 있는 경우 ② 감정평가 의뢰인(이하 "의뢰인"이라 한다)이 요청하는 경우 ③ 감정평가의 목적이나 대상물건의 특성에 비추어 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우에는 시장가치 이외의 가치를 기준으로 결정할 수 있다.

### 3. 검토해야 할 사항

#### 1) 해당 시장가치 외의 가치의 성격과 특징

예를 들면, 공정가치는 시장에서 시장성과 교환거래를 전제로 하나, 특수 당사자 간의 한정된 시장에서 형성되는 가치라는 특징을 갖는다. 이와 같이 시장가치 외의 가치를 기준으로 감정평가할 때에는 가치의 성격과 특징뿐만 아니라 사회적으로도 합리성이 충족되어야 하고, 아울러 감정평가관계법규에도 위배되지 않아야 한다.

#### 2) 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 감정평가의 합리성 및 적법성

시장가치 외의 가치를 가치기준으로 채택한 경우, 각각의 가치에 대한 개념과 특성에 부합하되 기본 측정의 가정(상정조건)에 대한 언급이 필요하며, 만약 이러한 평가가 합리성 및 적법성에 위배된다면 의뢰를 거부하거나 수임을 철회할 수 있다.

## Ⅲ. 현황기준 원칙

### 1. 원칙

감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다는 원칙이다. 부동산의 가치형성요인은 부단히

변화하므로 기준시점에서의 현황을 전제로 평가하는 것이 원칙이다.

## 2. 예외(조건부 평가)

### 1) 법령에 다른 규정이 있는 경우

법령의 규정에 따라 조건부평가를 할 수 있다. 예를 들어 토지보상법에서 토지보상액 평가 시 당해 공익사업으로 인한 개발이익의 배제, 건축물 등이 없는 상태를 상정하여 평가하도록 법에서 규정한 경우를 들 수 있다.

### 2) 의뢰인이 요청하는 경우

의뢰인이 감정평가조건을 제시하고, 제시된 조건의 실현을 가정하여 감정평가할 것을 요청한 경우가 이에 해당한다. 예를 들어 도시계획의 실시여부, 택지조성 및 수면매립의 전제, 불법점유의 해제, 환경의 개량, 건물의 증\*개축을 상정하는 것과 같은 조건을 의뢰인의 요청에 따라 상정할 수 있다.

### 3) 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우

감정평가액 도출을 위하여 불확실한 상황에 대한 판단이 필요한 경우 이에 대한 판단을 감정평가조건으로 부가하는 것이다. ①국\*공유지 처분평가의 경우에 용도폐지를 전제로 평가하거나 ②완공이 임박한 건축물이 소재한 토지를 대지를 전제로 평가하는 경우가 이에 해당한다.

## 3. 검토사항

감정평가법인등은 감정평가조건을 붙일 때에는 감정평가조건의 합리성, 적법성 및 실현가능성을 검토해야 한다. 다만, 법령의 규정에 의한 경우에는 그렇지 않다.

## IV. 개별물건기준 원칙

### 1. 원칙

감정평가는 대상물건마다 개별로 하여야 한다는 원칙이다. 특히 우리의 법체계가 토지와 건물을 별개의 물건으로 보고 있어 복합부동산의 평가시에도 토지와 건물을 각각 평가하여 합산하여 평가하는 것이 원칙이다.

### 2. 예외

#### 1) 일괄평가

둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다. 예를 들어 2필지 이상의 토지가 일단지로 이용되고 있는 경우, 구분소유건물에서 대지와 건물을 일괄하여 평가하는 경우, 임목과 임지가 동시거래되는 경우, 공장의 수익가액 평가 시, 물건 상호간에 용도상 불가분의 관계에 있는 주물과 종물의 경우 적용된다.

#### 2) 구분평가

하나의 대상물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 감정평가할 수 있다. 예를

들어 광평수토지의 전면(상업용지), 후면(주거용지)를 구분하여 평가하는 경우, 용도지역상이 또는 도시계획도로에 저촉된 부분과 접한 부분의 가격차가 발생하는 경우, 증축건물의 평가의 경우, 빌딩의 임료를 각 층별로 구분하여 산출하는 경우 등에 적용된다.

### 3) 부분평가

일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가하여야 할 특수한 목적이나 합리적인 이유가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가할 수 있다. 예를 들어 토지의 일부 편입시 감가요인이 발생하나 전체 토지가격을 적용하여 편입부분의 가격을 평가, 잔여지의 매수 또는 수용평가, 지상건물이 있는 상태에서 토지만의 평가에 적용된다.

## V. 결

이론적으로 부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 형성되므로, 최유효이용은 감정평가에서 대단히 중요한 개념이다. 그러나 우리 관련 규정에서는 최유효이용과 관련하여 아무런 내용을 두고 있지 않다. 따라서 감정평가의 원칙으로서 최유효이용기준 원칙의 명문화가 필요하다고 본다.

**【문제 3】 담보평가와 관련한 다음 물음에 답하시오. (20점)- 34회 기출**

물음 1) 담보평가를 수행함에 있어 감정평가의 기능과 관련하여 감정평가의 공정성과 독립성이 필요한 이유를 설명하고, 감정평가의 공정성과 독립성을 확보할 수 있는 수단 3개를 제시하시오. (10점)

물음 2) 감정평가법인이 담보목적의 감정평가서를 심사함에 있어 심사하는 감정평가사의 역할에 대하여 설명하시오. (10점)

**I. 서**

담보평가란 담보물의 경제가치를 평가하는 것이다. 그런데 현실에서는 금융기관이 감정평가기관 선정권을 가지고 있어 각종 불합리한 요구를 하거나 고가평가를 요구하는 경우가 많아, 감정평가법인이 독립적인 위치에서 공정한 평가를 할 수 없는 경우가 많다. 따라서 이의 개선을 위해 협회추천\*배정시스템이 필요한 측면이 있다. 다만 이 경우 감정평가법인의 도덕적 해이를 방지하고 감정평가서의 품질향상을 위하여 엄격한 사전심사가 이루어져야 한다. 따라서 심사평가사의 역할이 중요하므로 이하 관련 내용을 알아본다.

**II. 물음#1****1. 공정성과 독립성이 필요한 이유****1) 정확한 평가**

업무수주나 평가과정에서 여신담당자의 요구사항이 개입하는 경우 담보물에 대한 정확한 경제가치를 평가하기 보다는, 금융기관이 원하는 평가액을 맞춰주는 형식적인 평가가 될 가능성이 높다.

**2) 대출건전성 부실방지**

업무수주를 위해 의뢰인의 요구에 따라 담보가치를 고가평가하는 경우 대출건전성이 부실해질 수 있다. 이는 국민경제의 올바른 성장을 저해하는 원인이 된다.

**2. 3가지 수단****1) 협회 추천**

금융기관이 감정평가법인 선정권을 가지는 경우, 감정평가법인이 독립성을 가지고 공정한 감정평가를 하기 어려우므로 협회를 통한 추천\*배정이 필요하다고 본다. 이때 협회는 투명하고 합리적인 업무배정기준을 준수해야 감정평가법인간 갈등을 방지할 수 있다.

**2) 감정평가서 심사**

공정한 담보평가가 이루어지기 위해서는 담보감정평가서가 발급되기 전에 전문적인 심사기관에서 담보감정서의 합리성\*정확성 등에 대하여 심사를 거쳐야 한다.

**3) 감정평가서의 품질평가**

협회 추천\*배정을 통한 업무수주는 자칫 금융기관과 소비자(채무자)에 대한 도덕적 해이로 이어질 수 있다. 따라서 대출실행 이후에 금융기관과 소비자를 대상으로 만족도나 서비스품

질 등을 조사하여, 이 결과를 차후 업무배정(비율)에 반영할 수 있어야 한다.

### Ⅲ. 물음#2

#### 1. 감정평가심사의 의의(감정평가사법 제7조 제1항)

감정평가서가 발급되기 전 감정평가서의 법규준수 여부나 정확성\*합리성 등을 확인하는 것을 말한다. 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 감정평가를 한 소속 감정평가사가 작성한 감정평가서의 적정성을 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 심사한다.

#### 2. 심사평가사의 역할

##### (1) 오산\*오기 검토

감정평가보고서에서 오산\*오기 등의 오류가 발생하지 않도록 이를 확인하는 역할을 수행한다. 이를 위해 계산과정이 정확한지, 공부상 내용과 보고서상 내용이 일치하는지 등을 심사한다.

##### (2) 담보대상적격 확인

담보평가는 단순히 담보물의 경제가치만 평가하는 것이 아니라 담보물의 담보적격성에 대한 판단도 이루어져야 한다. 따라서 담보적격성에 대한 심사도 이루어져야 한다.

##### (3) 담보물 경제가치

담보가치는 안전한 채권회수를 위해 단기처분을 전제로 평가되므로 일반시가참조 목적의 평가보다 보수적으로 평가되는 경향이 있다. 따라서 심사자는 이러한 보수주의의 관점에서 감정평가액의 적절성을 심사해야 한다.

##### (4) 평가의견의 적절성 검토

해당 평가보고서가 관련 법규를 준수하고 있는지, 평가논리가 합리적인지, 적절한 사례를 선정하였는지, 사례와 본건의 비교과정은 적절한지, 시산가액 조정은 합리적으로 이루어졌는지 등, 평가의견의 적절성\*합리성 등을 심사한다.

##### (5) 금융기관과의 협약 준수여부 검토

담보평가는 금융기관과 개별적으로 맺어진 협약에 따라 평가가 이루어진다. 따라서 평가보고서가 해당 금융기관과의 협약을 준수하고 있는지 여부를 심사해야 한다.

### Ⅳ. 결

금융기관의 대출은 우리 경제사회에 자금공급수단으로서 중요한 비중을 차지한다. 따라서 안전하고 원활한 대출실행을 위하여 정확한 담보평가가 반드시 필요하다. 그러나 최근 비용절감 등을 이유로 은행의 자체감정이 증가하고 있어 담보대출이 부실해질 우려가 커지고 있다. 특히 최근 새마을금고 부실사태에서 보듯이 금융기관의 자체감정을 규제하고 전문적인 감정평가기관을 통해서 담보평가가 이루어질 필요성이 있다.

**【문제 4】 <감정평가에 관한 규칙> 제6조는 현황기준 평가를 원칙으로 하고 있다. 그러나 불법적이거나 일시적인 이용으로 이용되고 있는 부동산에 대한 평가는 현황평가의 예외로 인정되는바 이하 관련 물음에 답하시오.(20점)**

**(1) <일시적인 이용>의 개념과 감정평가시 고려해야 할 사항을 설명하라.(10점)**

**(2) <불법적인 이용>의 개념과 감정평가시 고려해야 할 사항을 설명하라.(10점)**

## I. 서

감칙 제6조 제1항에서는 감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준한다고 하여 현황평가원칙을 정하고 있다. 그러나 불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다고 하여 예외를 규정하고 있어 이에 대해 검토하여 평가상 혼란을 방지할 필요가 있다.

## II. 설문#1

### 1. 개념

(1) 의의

관련 법령에 따라 국가나 지방자치단체의 계획이나 명령 등으로 부동산을 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지되거나 제한되어 다른 용도로 이용하고 있거나 부동산의 주위환경 등으로 보아 현재의 이용이 임시적인 것으로 인정되는 이용을 말한다.

(2) 사례

도심지내에서 주차장, 화원, 야적장, 오래된 건물, 가건물 등 비집약적인 토지이용이나, 외곽지역의 공터, 논과 밭들의 상당수가 일시적 이용이다.

### 2. 평가시 고려할 사항

(1) 최유효이용 전제

대상물건의 이용상황이 일시적으로 최유효이용에 미달하는 경우 최유효이용을 기준으로 감정평가하되, 최유효이용으로 전환하기 위해 수반되는 비용을 고려해야 한다.

(2) 전환비용의 고려

최유효이용으로 전환되기 위한 지상건물의 철거비, 토지오염제거비용, 적치물 이전비용 등을 고려해야 한다.

#### <실무기준해설서 내용>

대상물건이 최유효이용에 미달되는 경우 현재 있는 개량물을 철거하는 비용이 고려되어야 한다. 이는 최유효이용의 판정이 일반적으로 나지를 기준으로 결정되기 때문에 최유효이용에 미달되는 대상물건의 건부지의 가치는 나지의 가치에 비해 낮게 형성되기 때문이다. 예를 들어 대지로 이용할 수 있는 토지를 방치하여 잡풀이 우거지거나, 쓰레기 등으로 오염이 된 토지를 대지로 이용하기 위해서는 복구비용 등이 필요할 것이다.

(3) 유의사항

최유효이용의 판정시 인근지역의 표준적 이용을 전제로 판정해야 한다. 예를 들어 현황

<전>이라도 표준적 이용이 <대지>인 경우 <전>은 일시적 이용상황으로 보아 <대지>로 평가하고 이에 수반되는 전환비용을 감가해야 한다.

### Ⅲ. 설문#2

#### 1. 개념

##### (1) 의의

관련 법령에 의해 요구되는 인허가를 득하지 아니한 이용이나 금지하고 있는 이용을 말한다.

##### (2) 사례

주차공간이나 전면공지를 불법적으로 테라스공간으로 꾸미는 경우, 일반 오피스텔로 건축허가를 받아 준공 후 '복층형'으로 불법 구조변경을 하는 경우, 토지의 불법형질변경, 건물의 불법증축 등의 경우가 있다.

#### 2. 평가시 고려할 사항

##### (1) 합법적인 이용 전제

대상물건이 불법적인 이용인 경우 합법적인 이용상황을 기준으로 감정평가하되, 현재 상태에서 합법적인 이용으로 전환하기 위해 수반되는 비용을 고려해야 한다.

##### (2) 고려해야 할 전환비용

불비한 인허가를 받는데 필요한 행정비용, 불법적이용을 원상으로 회복하는 비용, 이행강제금 등을 고려해야 한다.

##### <실무기준해설서 내용>

이는 불법적으로 대상물건을 이용하여 경제적 효용을 누리는 상태대로 감정평가 할 경우 합법적인 이용과의 형평에 어긋나며, 불법을 방조하는 결과가 될 수 있기 때문이다. 또한 원상회복 등 행정조치가 있을 경우 추가비용에 대한 고려도 해야 한다.

##### (3) 유의사항

비적법적 이용상황은 한때 관련 법령에 부합하는 이용이었으나 법령의 변화로 현재 적합하지 않게 된 이용이라는 점에서, 불법적 이용과는 구분된다. 오히려 GB내 건부지인 경우에는 그러한 이용으로 인해 할증금이 발생하는 경우가 있다.

### Ⅳ. 결

일시적이거나 불법적인 이용에 대하여 현황평가원칙을 적용하면 과소 또는 과대평가를 야기할 수 있다. 따라서 부동산의 현실이용상황에 대한 판단이 중요하며 이를 위해서 사회적·경제적·행정적 관점에서 인근지역의 이용상황을 면밀히 분석해야 한다.

##### <실무기준해설서 내용>

개정 감칙과 실무기준은 현황기준 원칙과 그 예외를 명확히 규정하고, 현황대로 감정평가하지 않은 경우 감정평가서에 관련 사항을 기재하도록 하여 혼란과 분쟁의 소지를 최소화하고자 하였다.



## 제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오.(30점)－ 17회 기출

【문제 2】 정확한 감정평가를 위해 구하는 가치개념을 명확히 정립할 필요성이 있다. 이하 다음 가치개념들에 대한 물음에 답하라.(20점)

- (1) 현실가격과 당위가격의 개념을 설명하시오.(10점)
- (2) <부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률>상 적정가격과 <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치의 개념을 현실가격과 당위가격의 관점에서 상호 비교하여 논하시오.(10점)

【문제 3】 시장가치와 시장가격(거래가격)의 개념을 비교하여 설명하고, 다양한 제도를 통해 시장가격(거래가격)을 수집·분석할 수 있음에도 불구하고 감정평가가 필요한 이유에 관하여 논하시오. (20점)－ 31회 기출

【문제 4】 「감정평가에 관한 규칙」에서 감정평가 시 시장가치기준을 원칙으로 하되, 예외적인 경우 ‘시장가치 외의 가치’를 인정하고 있다. 그러나 현행 「감정평가에 관한 규칙」에서는 ‘시장가치 외의 가치’에 대한 유형 등의 구체적인 설명이 없어 이를 보완할 필요성이 있다. 감정평가 시 적용할 수 있는 구체적인 ‘시장가치 외의 가치’에 대해 설명하시오. (20점)－ 30회 기출

【문제 5】 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가가격과 적정가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오.(10점)－ 19회 기출

**【문제 1】 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오.(30점)-17회 기출**

## **I. 서**

부동산은 용도의 다양성으로 인해 이용자의 요구에 따라 다양한 용도로의 활용이 가능하며, 또한 용도의 전환, 경합, 병존이 이루어지는데, 부동산의 가격은 제 용도로의 사용에 따라 수익, 효용의 창출이 달라지는바, 목적과 조건에 따라 다양한 가격 형성이 가능하다. 따라서 감정평가사 가격다원론의 관점에서 각 가치개념에 적합하게 가치접근을 하는 것이 타당하다. 이하에서는 대표적인 가격개념을 살펴본 후에 가격다원론적 관점에서 이들을 논한다.

## **II. 각 가치개념의 의의**

### **1. 시장가치(Market value)**

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

### **2. 투자가치(Investment value)**

투자가치란 대상 부동산이 특정한 투자자에게 부여하는 주관적 가치이다. 투자가치는 투자에 소용되는 비용과 창출되는 편익을 분석함으로써 추계된다.

### **3. 계속기업가치(Going concern value)**

유·무형의 기업자산을 개별적으로가 아니라 총체적으로 매도한다고 했을 때의 계속기업이 가질 수 있는 시장가치이다. 계속기업이란 이미 설립되어 영업을 하고 있는 회사를 말하며 가까운 장래에는 청산되지 않을 것이 거의 확실한 회사를 말한다.

### **4. 담보가치(Mortgage value)**

금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사, 확인하여 그 진위, 적부, 선악 등을 판정하고 당해 담보대상물건의 경제적 가치를 가액으로 표시한 것을 의미한다.

## **III. 각 가치개념간의 차이점**

### **1. 시장가치와 투자가치의 차이점**

시장가치는 객관적 가치로서 최우효이용을 전제로 통상적인 이용자를 전제로 파악되는 가치인데 반하여, 투자가치는 주관적 가치로서 투자자의 의도하는 이용을 전제로 하여 특정 투자자를 전제로 파악되는 가치라는 점에서 차이점이 있다.

### **2. 계속기업가치와 담보가치의 차이점**

계속기업가치는 기업의 영속성을 전제로 하여 유·무형자산의 계속적인 사용을 전제로 하나, 담보가치는 처분을 전제로 하여 판정되는 가치라는 점에서 차이점이 있다. 따라서 담보가치는 영업권등의 무형적 자산이나 자산간의 시너지효과 등을 반영하지 않는다는 점에서 계속기업가치와는 다르다.

### 3. 시장가치와 담보가치

시장가치는 정상적인 거래조건하에서 성립할 가능성이 가장 높은 가격을 나타내나, 담보가치는 채권의 안전한 회수를 목적으로 파악되는 가치이기 때문에 시장가치를 기준으로 하여 파악되기는 하나 다소 매도자의 열세한 협상력을 전제한다는 점에서 차이점이 있다.

### 4. 계속기업가치와 투자가치

계속기업가치는 기업의 영속적 이용을 전제로 파악하는 가치임에 반해, 투자가치는 투자자의 투자계획에 따라 일정기간만을 이용한 후 처분할 것을 전제로 파악된다는 점에서 차이점이 있다.

## IV. 가치를 다원적으로 파악할 필요성

### 1. 가격형성요인의 다양성

부동산은 그 가격형성요인이 복잡·다양하여, 한 가지 가격만 형성되는 것이 아니다. 즉, 담보가격, 보상가격, 투자가격 등 다양한 가격이 형성되며, 이는 부동산 가격형성요인의 다양성을 반영한 결과이다. 따라서 부동산가격을 일반적 시장원리로 설명하기 어려운 경우가 많다.

### 2. 감정평가의 정확성과 안정성

부동산 가격에 대한 다원적 개념 이해함으로써 평가의 적정성을 기할 수 있고, 가격을 평가목적에 따라 유형화함으로써 평가의 안전성을 제고시킬 수 있다.

### 3. 감정평가의 사회적 기여

평가의뢰 목적에 부응하는, 즉 의사결정에 유용한 정보를 제공함으로써 의뢰자의 욕구충족 및 나아가 사회발전에 이바지할 수 있다.

### 4. 감정평가의 업무영역 확대

부동산 가격을 일원화하면 감정평가의 기능이 크게 저하되는 바, 업무영역 확대 측면과 관련하여 다양한 가격 개념의 도입 및 이해가 필요하다.

## V. 결

부동산의 가격은 다원적으로 파악하는 것은 평가이론적이나 실무상 타당성이 인정된다. 그러나 우리나라의 감칙은 시장가치 외의 가치의 구체적인 내용을 규정하지 않고 있어 평가상 혼란이 초래된다. 따라서 대표적인 시장가치 이외 가치의 예시, 특성 등에 대해서 규정할 필요성이 있다고 본다.

**【문제 2】** 정확한 감정평가를 위해 구하는 가치개념을 명확히 정립할 필요성이 있다. 이하 다음 가치개념들에 대한 물음에 답하라.(20점)

(1) 현실가격과 당위가격의 개념을 설명하시오.(10점)

(2) <부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률>상 적정가격과 <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치의 개념을 현실가격과 당위가격의 관점에서 상호 비교하여 논하시오.(10점)

## I. 서

감정평가상 구하는 가격은 그 성격에 따라 현실가격과 당위가격으로 구분할 수 있다. 현실가격은 시장증거를 중시하는 가격개념으로 시장가치가 이에 해당한다. 반면 당위가격은 이상적·규범적 가격으로 적정가격을 들 수 있다. 양자는 우리 감정평가 관련 법체계상 중요한 가치개념이므로 그 개념을 정확히 이해할 필요가 있어 이하 관련 내용을 논한다.

## II. 설문#1

### 1. 현실가격(sein wert)

(1) 의의

현실의 시장상황을 반영하는 가격으로서, 객관적으로 확인 가능한 가격을 말하며, 원인보다 현상을 중시하는 개념이다. 이는 시장참여자의 집단적인 가치판단을 중시하는 개념이다.

(2) 가치접근방법(direct approach)

본건자체의 거래내역이나 유사성이 인정되는 물건의 실거래사례 등의 시장증거를 직접적인 근거로 하여 본건의 가치를 구한다.

(3) 장단점

①시장증거로 직접 가격을 구하므로 시간과 비용이 절약된다. 그러나 ②가격형성요인과 가격 사이의 인과관계를 충분히 고려하지 못하여 자원을 비합리적으로 배분할 가능성이 있다.

### 2. 당위가격(sollen wert)

(1) 의의

당위성을 내포한 이상적·규범적 가격으로서, 시장이 균형을 회복했을 때 성립할 것으로 생각하는 가격을 말한다. 이는 부동산의 내재가치를 존중하는 개념이다.

(2) 가치접근방법(indirect approach)

당위적 사고를 근간으로 하여 가격형성요인(원인)과 가격(결과)간의 인과관계를 파악하여 가치를 구한다.

(3) 장단점

①가격형성요인을 충분히 고려하여 균형가치를 제시하므로 자원을 합리적으로 배분하는 기능을 수행한다. 그러나 ②평가자의 주관개입 우려가 있고 가치접근에 시간과 비용이 많이 소모된다. 또한 부동산자료의 수집이 어렵다.

### Ⅲ. 설문#2

#### 1. 각 가격개념의 의미

(1) 적정가격(부공법 제2조 제5호)

당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

(2) 시장가치(감칙 제2조 제1호)

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

#### 2. 적정가격과 시장가치의 비교

①적정가격과 시장가치는 모두 불완전한 부동산시장에 균형가격을 대신하고, 적정가격에 '최빈매매거래가능가격'의 개념요소가 개입되어 객관적 가치를 지향하는 부분도 있다는 점에서 공통점을 가진다. 그러나 ②적정가격은 시장가치에 비해 개념요소가 구체적이지 않아 포괄적인 의미를 가지고 각종 정책적·행정적 목적으로 활용되는 가격이라는 점에서 기본적으로 당위가격의 성격을 가지나, 시장가치는 현실가격의 성격을 갖는다는 점에서 차이점이 있다.

### Ⅳ. 결(관련문제)

국제감정평가기준(IVSC)상의 시장가치가 구체적인 가격개념을 규정한데 반해, 현행 우리나라의 법규정상 가격개념은 그 규정내용이 추상적인 문제점이 있다. 이로 인해 감정평가상 혼란과 일반사회의 불신이 초래되는바, 구체적이고 명확한 가격개념을 정비할 필요가 있다.

**【문제 3】 시장가치와 시장가격(거래가격)의 개념을 비교하여 설명하고, 다양한 제도를 통해 시장가격(거래가격)을 수집\*분석할 수 있음에도 불구하고 감정평가가 필요한 이유에 관하여 논하시오. (20점)- 31회 기출**

## I. 서

부동산실거래가 신고제도의 도입으로 시장가격을 수집할 수 있게 되었다. 그러나 시장가격은 거래금액의 비정상성, 최빈치 여부 등 여러 면에서 시장가치와 차이가 있는 바, 여전히 감정평가를 통해 시장가치의 지적이 필요하다. 왜냐하면 감정평가를 통해 구해진 시장가치는 우리 사회내에서 다양한 사회적 수요에 부응하고, 가격선도기능을 제공하기 때문이다. 이하 관련 내용에 대해서 알아본다.

## II. 시장가치와 시장가격의 비교

### 1. 의의

#### 1) 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

#### 2) 시장가격

시장에서 매수자와 매도자 사이에 거래가 성립한 금액을 말한다.

### 2. 비교

#### 1) 최빈치 여부

시장가치는 최빈치로서 확률적 개념이나, 시장가격은 하나의 거래금액으로서 존재한다.

#### 2) 시점의 차이

시장가치는 기준시점 현재의 가치이나, 시장가격은 과거에 거래가 이루어진 역사적 사실로서 과거시점이다.

#### 3) 시장참여자의 차이

시장가치는 다수의 매도인과 매수인의 거래를 전제로 하나, 시장가격은 특정한 매도자와 매수자 사이에서 성립된 거래금액이다.

#### 4) 비정상적 사정의 개입여부

시장가치는 비정상적 사정이 배제된 가격이나, 시장가격은 시장의 비정상적 가정이 그대로 반영된 가격이다.

#### 5) 가치3면성 반영여부

시장가치는 가치 3면성에 따라 시장성, 비용성, 수익성으로 접근할 수 있으나, 시장가격은 시장성만 반영된 금액이다.

### Ⅲ. 감정평가가 필요한 이유

#### 1. 실거래가 자료의 부정확성

실거래가자료는 비정상적 사정개입, 허위신고, 비부동산 가치구성요소 포함 등으로 인하여 그 가격의 정확성을 신뢰할 수 없다. 따라서 이러한 비정상적 요소를 배제하여 합리적인 가치를 도출하는 감정평가활동이 필요하다.

#### 2. 장기적 배려 필요

부동산의 가치는 과거 사건의 결과이기도 하지만, 미래에 발생할 것으로 예상되는 사건의 반영이기도 하다. 따라서 시장가치의 도출은 단순히 과거 사건의 연장만으로 가능한 것이 아니고, 미래 시장상황을 반영해야 한다. 그러나 시장가격은 과거의 거래내역으로서 미래상황이 반영되어 있지 않은 바, 감정평가를 통해 장기적 배려하에 시장가치를 구할 필요가 있다.

#### 3. 사회적 수요에 부응(가치다원론)

부동산의 용도의 다양성으로 인해 하나의 물건에 여러 개의 가치가 성립할 수 있다. 부동산을 둘러싼 사회적 수요는 매우 다양하기 때문에, 이처럼 부동산의 가치도 다양하게 파악할 필요성이 있다. 예를 들어 담보대출의 경우에는 부동산의 담보가치를 구할 필요가 있고, 부동산증권화시에는 투자가치를 구할 필요가 있다. 이처럼 부동산의 가치를 다양하게 파악하기 위해서도 감정평가활동이 필요하다.

#### 4. 가격선도기능 필요

부동산 가치형성요인이 복잡하여 일반인을 이를 충분히 이해하지 못하여 시장에서는 비합리적인 가격이 형성되기 쉽다. 이게 감정평가를 통해 균형가격을 지적하여 우리 사회 내에서 가격선도기능을 제공할 필요가 있다. 감정평가액을 기준으로 시장거래가격이 형성되면 비정상적 거래를 줄일 수 있어 거래질서가 확립될 수 있다.

#### 5. 부동산거래가 희소한 경우에 유용

소재지별로는 비도시지역은 도시지역에 비해서 거래가 빈번하지 않다. 또한 용도별로는 대지\*공장용지의 거래는 활발하나 전\*답\*임야의 거래는 희소하다. 그리고 시기적으로는 부동산 침체기에는 호황기에 비해 거래가 감소한다. 이처럼 부동산거래가 희소한 시기에는 시장가격을 수집하기 어려워지므로 감정평가를 통한 가치지적이 더욱 필요해진다.

### Ⅳ. 결

최근 실거래가 자료를 통계적으로 분석하여 감정평가액을 대체하려는 시도가 있다. 그러나 통계적 방식은 ①투입되는 실거래가 자료의 부정확성 ②통계모형 자체의 오류 ③전문가적 판단의 결여 ④부동산가치형성요인의 복잡성 등의 문제점으로 완전히 감정평가를 대체할 수 없다. 다만 감정평가의 보조적 도구로서 더욱 정확한 감정평가를 위한 수단으로 활용될 수 있을 것이다.



**【문제 4】 「감정평가에 관한 규칙」에서 감정평가 시 시장가치기준을 원칙으로 하되, 예외적인 경우 '시장가치 외의 가치'를 인정하고 있다. 그러나 현행 「감정평가에 관한 규칙」에서는 '시장가치 외의 가치'에 대한 유형 등의 구체적인 설명이 없어 이를 보완할 필요성이 있다. 감정평가 시 적용할 수 있는 구체적인 '시장가치 외의 가치'에 대해 설명하시오. (20점)- 30회 기출**

## I. 서

<감정평가에 관한 규칙> 제5조에서는 시장가치 외의 가치가 적용될 조건에 대해서는 명문화되어 있지만, 명칭, 성격, 목적 등에 대한 구체성은 결여되어 있다. 시장가치 외의 가치의 구체성 부여는 부동산가격 개념을 유형화함으로써 감정평가지 안정성을 증대시킬 수 있다.

## II. 가치의 종류

### 1. 과세가치

국가나 지방자치단체에서 취득세나 재산세 등의 각종 세금을 부과하는데 사용되는 기준으로 활용되는 가치이다. 우리나라의 경우 <부공법>의 표준지공시지가와 개별공시지가는 각종 조세에 있어 과세가치로 활용되고 있다.

### 2. 보상가치

보상가치는 공공의 필요에 따른 적법한 행정상의 공권력 행사로 인하여 재산에 가하여진 <특별한 희생>에 대하여 공평부담의 견지에서 행정주체가 행하는 보상의 기준이 되는 가치로서 <토지보상법>에 따라 평가한다.

### 3. 담보가치

은행 등 금융기관에서 해당 물건을 담보로 대출을 실행하기 위해 사용되는 가치이다. 담보가치는 시장가치를 기준으로 평가하는 것이 원칙이지만, 담보물건의 채권회수 안정성을 이유로 보수주의적 평가를 요한다. 그러므로 시장가치 이외의 가치이다.

### 4. 경매가치

법원에서 경매절차를 진행하기 위한 최저입찰가격의 기준으로 사용되는 가치이다. 취지로는 경매로 인해 당사자의 자산이 염가로 팔려 손해는 최소화시켜주기 위한 최저경매가격이다. 경매가치 평가시도 시장가치 기준이 원칙이나, 경매시장 특성상 <통상적인 시장>에 부합하지 않기에 시장가치 이외의 가치이다.

## 5. 처분가치

청산을 목적으로 일정한 처분계획에 따라 대상물건이 시장에서 매각되었을 때 그 물건의 매매로부터 합리적으로 획득할 수 있을 것으로 인정되는 가치이다. 처분시점이 현재인 시장가치와 달리 일정기간 경과 후라는 점 등의 이유로 시장가치 이외의 가치이다.

## 6. 계속기업가치

유무형의 기업자산을 개별적이 아닌 총체적으로 매도할 때 계속기업이 가질 수 있는 시장가치이다. 계속기업이란 가까운 미래에 청산되지 않는 것이 확실하고 미래수명이 무기한적인 회사이다. 특히 무형자산의 가치는 계속기업으로 존속시 가치가 존재한다.

## Ⅲ. 외국의 사례

미국감정평가사협회(AI)에서는 시장가치를 기준으로 보험가치, 과세가치, 사용가치를 인정하고 있고 일본의 경우 정상가격을 원칙으로 특정가격, 한정가격, 특수가격을 비시장가격으로 두고 있다.

## IV. 결

이처럼 다양한 시장가치 외의 가치가 존재하지만, 우리 감칙에서는 구체적인 규정을 두고 있지 않아 평가상 혼란이 초래되고 있다. 따라서 다양한 가치개념의 법적규정이 필요하다고 본다.

**【문제 5】 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가가격과 적정가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오.(10점)- 19회 기출**

## **I. 의의**

### **1. 보상평가가격**

공익사업의 시행을 위해 사인의 토지소유권을 박탈하는 경우에, 손실보상의 차원에서 감정평가사가 표준지공시지가를 기준으로 평가한 수용대상 토지의 적정가격을 말한다.

### **2. 적정가격**

당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격

### **3. 실거래가격**

부동산시장에서 매도자와 매수자사이에 실제로 이루어진 거래금액을 말한다.

## **II. 각 가격개념간의 관계**

### **1. 보상평가가격과 적정가격의 관계**

보상평가가격은 적정가격으로 공시되는 표준지공시지가를 기준으로 평가되므로 적정가격은 보상평가가격의 기준이 되는 관계가 있다. 다만 표준지공시지가에 해당 사업으로 인한 개발이익이 반영되어 있는 경우 양자가 괴리될 수 있어 이를 배제한 후 보상평가에 적용되어야 한다.

### **2. 적정가격과 실거래가격의 관계**

실거래가격에는 존재가치(Sein)성격의 가격개념으로 비정상적인 요소가 개입되어 있을 여지가 매우 크다. 그러나 적정가격은 당위가치(Sollen)성격의 가격개념으로 비정상적인 요소가 배제되어 있으므로 양자는 현실의 불완전한 부동산시장하에서 불일치하기 쉬운 관계가 있다. 또한 표준지공시지가의 평가시 실거래가 자료가 활용되는 관계도 있다.

### **3. 보상평가가격과 실거래가격의 관계**

보상평가가격은 미실현기대이익이나 당해 사업으로 인한 개발이익이 배제된 가격임에 비하여 실거래가격은 이러한 사정이 반영되기 쉬우므로, 양자는 괴리되기 쉽다.

## 제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하십시오. (30점)－ 30회 기출

- (1) ‘성립될 가능성이 가장 많은 가격(the most probable price)’ 이라는 시장가치의 정의가 있다. 이에 대해 설명하십시오. (10점)
- (2) 부동산거래에 있어 ‘최고가액(highest price)’ 과 ‘성립될 가능성이 가장 많은 가격’ 을 비교\*설명하십시오. (10점)
- (3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하십시오. (10점)

【문제 2】 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하십시오 (21회, 30점)

- 1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하십시오(5)
- 2) 부동산가격의 특징 및 가격형성원리에 대해 설명하십시오(10)
- 3) 부동산가격과 기준시점간의 관계에 대해 설명하십시오(10)
- 4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하십시오(5)

【문제 3】 최근 토지의 공정가치 평가가 회계에 관한 감정에 해당하는지의 여부에 대한 논란이 있었다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)－ 29회 기출

- (1) 감정평가의 개념과 회계에 관한 감정의 개념 차이를 설명하시오. (5점)
- (2) 공정가치(fair value), 시장가치(market value) 및 회계상 가치(book value)를 비교\*설명하시오. (15점)

【문제 4】 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(10점)－ 23회 기출

【문제 5】 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하시오.(10점)－12회 1번

**【문제 1】 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)****- 30회 기출**

- (1) '성립될 가능성이 가장 많은 가격(the most probable price)'이라는 시장가치의 정의가 있다. 이에 대해 설명하시오. (10점)
- (2) 부동산거래에 있어 '최고가가격(highest price)'과 '성립될 가능성이 가장 많은 가격'을 비교\*설명하시오. (10점)
- (3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하시오. (10점)

**I. 서**

시장가치의 개념은 과거 최고가격에서 최빈치로 변화하여 왔다. 완전경쟁시장 하에서 부동산의 가격은 이론적으로 최고가격으로 형성되나, 현실의 부동산시장은 불완전경쟁시장으로 여러 개의 가격이 성립될 수 있고, 이 중 최빈치를 시장가치로 보는 것이 합리적이다. 시장가치는 감정평가의 원칙적인 기준가치이기 때문에 그 개념을 정확히 파악하는 것은 논의의 중요성이 있다. 또한 시장가치의 개념은 과거 여러 경제학파의 가치추계이론을 통해서 정립되어 온 바, 보다 정확하게 시장가치의 개념을 이해하기 위해 관련 살펴볼 필요가 있다.

**II. 물음#1****1. 시장가치의 의의**

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

**2. 최빈치의 개념**

자료의 중심성을 나타내는 지표에는 대표적으로 평균치, 중앙치, 최빈치가 있다. 이 중 최빈치는 가장 많이 관찰되는 값을 의미한다.

**3. 시장가치의 객관적 성격**

시장가치는 특정인의 주관적 가치가 아니라, 다수의 시장참가자들의 판단에 의해 결정되는 것이다. 따라서 시장에서 이루어진 다수의 거래가격 중 가장 빈번히 거래가 이루어진 가격인 시장에서 객관적으로 형성된 가격으로 볼 수 있다.

**4. 계량적 평가기법 활용에 유리**

다수의 시장자료를 통계적 기법을 활용하여 부동산의 가치를 구하는 경우 그 결과값은 확률적으로 제시되므로, 시장가치의 최빈치 성격은 가치의 확률적 개념에 부합하고, 계량적 평가기법을 활용하기에 용이하다.

### Ⅲ. 물음#2

#### 1. 최고가격의 이론적 근거

##### 1) 용도의 다양성과 부증성

부동산은 여러 용도에 사용될 수 있다는 용도의 다양성과 그 절대적인 양을 늘릴 수 없다는 부증성이 있어, 결국 주어진 부동산을 최유효이용으로 이용하게 되고, 그 결과 부동산의 가격은 이론적으로 최고가격으로 형성된다.

##### 2) 토지할당 매커니즘

아래 그래프와 같이 각 토지는 최고의 지대를 지불할 수 있는 이용에 할당된다.

-입찰지대곡선 그래프

#### 2. 양자의 비교

##### 1) 개요

이론적으로 부동산의 가격은 최고가격으로 형성되나, 현실의 부동산시장에서는 아래와 같은 이유들로 부동산의 가격을 최빈치로 파악하는 것이 합리적이다.

##### 2) 시장의 형태

①완전경쟁시장에서는 유일한 하나의 균형가격이 성립하나 ②부동산시장과 같은 불완전경쟁 시장에서는 유일한 균형가격이 성립하지 않아 복수의 가격이 성립할 수 있다.

##### 3) 정보의 불확실성

①모든 정보가 완전한 경우 매도자는 NPV의 극대화를 추구할 것이고, 매수자는 NPV가 영(0)이 되는 지점까지 입찰할 것이기 때문에 최고가격이 달성되나 ②정보가 불완전한 경우 서로가 가지고 있는 정보의 양에 따라 거래가능가격의 범위내에서 거래가 이루어지게 된다.

##### 4) 재화의 동질성

①재화가 동질적인 경우 일물일가의 법칙이 성립하나 ②부동산은 개별성이 있어 물건마다 개별적으로 가격이 형성된다.

##### 5) 금융조건

①금융조건을 이용하지 않는 경우 하나의 거래가격이 존재하게 되나, ②부동산의 고가성으로 인하여 부동산거래시 금융을 활용하는 경우가 많고, 이때 각 금융조건에 따라 현금등가액이 달라져 여러 개의 거래가격이 존재하게 된다.

##### 6) 거래형태에 따른 차이

①경매와 같은 거래형태의 경우 최고가를 제시하는 사람이 낙찰받게 되므로 최고가격으로 가격이 형성되나 ②다수의 매도자와 매수인이 충분한 기간 동안 자유롭게 거래하는 경우 여러 개의 거래가격이 성립될 수 있다.

## IV. 물음#3

### 1. 고전학파

#### 1) 가치이론

A. Smith 비롯한 대부분 고전학파 경제학자들은 재화의 가치는 재화의 생산에 투입된 생산 요소의 대가로 보고, 가치는 생산비에 의해 결정된다고 보았다.

#### 2) 평가방법

고전학파의 생산비가치설은 감정평가 3방식 중 비용성의 사고인 원가방식의 근거가 되었다. 이 방식은 생산비가 많이 투입된 재화일수록 그 만큼 시장에서 더 많은 가치와 교환할 수 있다는 것을 전제로 한다.

### 2. 한계효용학파

#### 1) 가치이론

고전학파의 생산비 가치설에 반대하면서 재화의 가치는 한계효용에 의해 결정되는 것이라고 주장하였다. 한계효용이란 재화를 한 단위 더 소비했을 때 획득되어지는 효용의 증분이다.

#### 2) 평가방법

①한계효용의 크기는 시장에서 매수자들이 기꺼이 지불하려는 가격에 의해 측정된다고 보아 비교방식의 성립근거를 제시하였다. ②또한 장래 기대편익(효용)의 현재가치의 합으로 가치를 측정하는 수익방식에도 이론적 근거를 제시하였다.

### 3. 신고전학파

#### 1) 가치이론

① A. Marshall은 양 학파의 견해를 조정하는데 있어 단기와 장기라는 시간개념을 도입하여, 수요와 공급은 가위의 양날과 같아서 어느 하나만으로는 성립할 수 없다고 하였다.

#### 2) 평가방법

##### (1) 비교방식의 성립근거 및 3방식정립

Marshall의 가위의 양날이론은 토지의 수요\*공급의 논리를 가능케 하여 비교방식의 성립근거를 제공할 뿐 아니라, 3방식이론 정립에도 영향을 준다.

##### (2) 수익방식 성립근거

신고전학파 경제학자인 피셔는 <가치란 장래편익의 현재합>이라고 정의하여, 수익방식 성립의 이론적 근거를 제공하였다.

## V. 결

시장가치는 최빈치로서 확률적 개념이므로 그 결과치도 확률적 개념으로 나타내는 것이 이론적 타당할 것이다. 그러나 우리 평가현실에서는 단 하나의 점추정치만 사용되고 있어 시장가치의 확률적 개념을 반영하고 있지 못하다. 따라서 컨설팅과 같은 분야에서부터 구간추정치나 관계가치로 최종평가액을 나타내는 시도가 필요하다고 본다.



**【문제 2】 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하시오(21회, 30점)**

- 1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하시오(5)
- 2) 부동산가격의 특징 및 가격형성원리에 대해 설명하시오(10)
- 3) 부동산가격과 기준시점간의 관계에 대해 설명하시오(10)
- 4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하시오(5)

**I. 서**

부동산은 일반재화의 구분되는 고유한 자연적\*인문적 특성을 가지고 있어, 부동산의 가격 또한 일정한 특징을 가지게 된다. 감정평가는 부동산의 가격(가치)를 판정하는 활동으로서, 부동산가격의 본질 및 특징에 대해서 깊이 이해하는 것이 중요하다. 이하 관련내용에 대해서 알아본다.

**Ⅱ. 물음#1****1. 위치가격**

부동산은 위치의 고정성으로 인하여 지리적으로 특정한 위치를 점하고 된다. 따라서 각 위치마다 미시적\*거시적 접근성이 다르고 접근성이 양호할수록 부동산의 가격은 높게 형성된다. 즉 부동산의 가격은 본질적으로 위치적 편익에 의해 결정되는 위치가격의 성격을 가진다.

**2. 장래 편익의 현가합**

부동산은 내구재로서 장래 오랜 시간에 걸쳐 그 효용이 발휘된다. 따라서 부동산에서 장래 발생할 것으로 예상되는 편익의 현가합으로서 부동산의 가치가 결정된다. 이러한 특성에서 가치(value)와 가격(price)이 구별되고, 부동산의 가액은 가치(value)로 파악하게 된다.

**Ⅲ. 물음#2****1. 부동산가격의 특징**

1) 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시

① 일반 경제재는 통상 존속기간이 단기이므로 임대차의 대상이 되지 못하나, 부동산은 영속성이 있기 때문에 임대차의 대상이 된다. ② 따라서, 부동산은 교환의 대가인 가격과 용익의 대가인 임료로 표시되며, ③ 과실은 원본에서 산출되고, 원본가치는 과실에 근거하고 있으므로 가격과 임료는 원본과 과실의 상관관계에 있다.

2) 소유권 기타 권리\*이익의 가격

① 일반경제재는 그 자체가 거래되는데 반해 부동산은 지리적 위치의 고정성 때문에 부동산을 추상화시킨 권리가 거래된다. ② 따라서 부동산의 가격은 완전소유권의 가치이며, 완전소유권은 여러 개의 권리로 세분화될 수 있고 각각 그 가치를 갖는다.

## 3) 장기적 배려 하에서 형성

① 일반재화는 그 존속기간이 단기적이므로 그 가격도 단기적 배려 하에서 형성되나, ② 부동산은 영속성이 있기 때문에 부동산의 가격은 장래이익을 현재가치로 할인하는 장기적 배려 하에서 형성된다.

## 4) 수요요인에 의한 가격 결정

① 일반경제재는 수요와 공급의 균형으로 가격이 결정되나, ② 부동산은 부증성 내지 상대적 희소성이 있기 때문에 부동산 가격은 일반적으로 수요요인에 의하여 결정된다. (수요자 경쟁가격)

## 5) 개별적 동기나 특수한 사정의 개입용이

일반재화의 경우 일물일가의 법칙이 적용되나, 부동산은 각각의 부동산마다 개별적으로 형성되는 것이 일반적이므로 개별적인 동기나 특수한 사정이 개입되기 쉬운 특징이 있다.

## 2. 부동산 가치형성과정

## 1) 가격수준의 형성

부동산은 지역성이 존재하여 부동산이 속한 지역과 상호 대체, 경쟁, 보완, 협동의 관계를 가지면서 가격이 형성된다. 이러한 지역성은 다른 지역과 구별되는 그 지역만의 특성을 가지며, 또한 시간의 흐름에 따라 변화하는 특징이 있다. 이러한 지역성 등의 존재는 지역적 가치형성요인을 구성하게 되고, 따라서, 동일 유사한 지역은 이에 따른 표준적 이용과 가격수준이 형성된다.

## 2) 구체적 가격의 결정

지역적으로 가격수준이 형성되면, 구체적 가격은 부동산의 개별적 특성에 의해 좌우된다. 즉 토지의 개별적 가치형성요인과 건물의 개별적 가치형성요인에 영향을 받아 최유효이용이 결정되고, 매수자 매도자의 협상력에 의해 구체적으로 가격이 결정된다.

## IV. 물음#3

### 1. 부동산의 위치의 가변성

부동산은 부동산이 속한 지역의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 변화에 의해 부동산 자체의 가격도 변화하는 특징이 있다. 즉 부동산의 가격은 고정된 것이 아니고, 시간의 흐름에 따라 변동되는 가변성을 지니고 있다.

### 2. 기준시점의 필요성

## 1) 기준시점의 의의

기준시점이라 함은 부동산 감정평가에 있어서의 평가기준일을 의미한다. 즉 기준시점을 기준으로 형성되는 가격을 평가금액으로 기재하는데, 이는 평가시점과는 엄밀히 말해 구분되며, 일반적으로 가격조사 완료일을 기준으로 한다.

## 2) 기준시점의 필요성

### (1) 부동산가격의 가변성

부동산가격은 그 지역의 사회적, 경제적, 행정적 위치의 변화에 영향을 받는 가변성을 지니고 있으므로, 어느 시점에서의 가격을 구할 필요가 있고, 이때의 시점을 기준시점이라 한다.

### (2) 책임소재의 명확화

부동산의 가격은 가변성을 지니므로, 향후 책임을 구할 필요가 있을 때 책임소재를 명확하게 하기 위해서도 기준시점이 필요하다.

### (3) 장래편익의 기준시점

부동산 가치는 장래편익의 현재가치이므로 장래편익을 현재화하기 위해서는 기준시점을 정해야 한다.

## 3. 부동산가격과 기준시점의 관계

### (1) 일반적인 관계

부동산의 가변성으로 인해 부동산의 가격은 끊임없이 변동한다. 따라서 특정일의 부동산가격을 구하기 위해서는 기준시점을 확정할 필요성이 있다. 이는 감정평가사의 책임소재와도 연관이 있다.

### (2) 공적평가사의 관계

감정평가의 방법을 법령에서 정한 법정평가의 경우 기준시점은 일반적인 가격조사완료일이 아니라, 법령에서 정한 시점이 될 경우가 있다. 이는 개발이익배제 등과 같은 특정한 정책적 목적을 달성하기 위해서이다. 예를 들어, 보상평가시 재결평가나 이의재결평가를 재결시점으로 하는 경우를 들 수 있다.

## V. 물음#4

### 1. 개념

#### 1) 특정가격

평가목적, 대상물건의 성격상 시장가치로 평가함이 적당하지 아니하거나 특수한 조건이 수반되는 경우 그 목적, 성격이나 조건에 맞는 가격을 의미한다.

#### 2) 한정가격

한정가격은 일반적으로 병합이나 분할의 경우 시장이 상대적으로 한정될 때 특정 당사자사이에만 그 타당성이 인정되는 가격이다. 예를 들어 인접지간 합병을 할 때 거래가격에 합병증가분의 일부가 포함되는 경우가 있다.

### 2. 양자의 비교

①양자 모두 시장성이 있는 부동산에 대한 가격개념이고, 시장가치 이외의 가치라는 점에서 공통적이다. 그러나 ②특정가격은 거래상대방이 한정되어 있지 않은데, 한정가격은 한정된 당사자 사이에서만 성립하는 가격이라는 차이점이 있다.

## VI. 결(생략)

**【문제 3】 최근 토지의 공정가치 평가가 회계에 관한 감정에 해당 하는지의 여부에 대한 논란이 있었다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)- 29회 기출**

**(1) 감정평가의 개념과 회계에 관한 감정의 개념 차이를 설명하시 오. (5점)**

**(2) 공정가치(fair value), 시장가치(market value) 및 회계상 가치 (book value)를 비교\*설명하시오. (15점)**

## I. 서

최근 공인회계사가 재무보고 목적의 감정평가를 할 수 있는지에 대해 논란이 있었다. 그러나 <감정평가>와 <회계에 관한 감정>은 본질적으로 다른 것으로 공인회계사에 의한 감정 평가는 위법한 것으로 결론이 났다. 이와 관련하여 유사업역에서 감정평가행위를 불법적으로 행하지 않도록 감정평가의 개념을 명확히 하고, 감정평가에서 구하는 각 가치개념간의 차이점을 분명히 할 필요성이 있다.

## II. 물음#1

### 1. 개념

#### 1) 감정평가의 개념

토지등의 경제적 가치를 판정하여 그 결과를 가액으로 표시하는 것을 말한다.

#### 2) 회계에 관한 감정의 개념

기업이 작성한 재무상태표, 손익계산서 등 회계서류에 대한 전문적 회계지식과 경험에 기초한 분석과 판단을 보고하는 업무를 의미한다. 여기에는 기업의 경제활동을 측정하여 기록한 회계서류가 회계처리기준에 따라 정확하고 적절하게 작성되었는지에 대한 판정뿐만 아니라 자산의 장부가액이 신뢰할 수 있는 자료에 근거한 것인지에 대한 의견제시 등도 포함된다.

### 2. 양자의 차이

토지의 경제적 가치를 판정하는 것은 감정평가이고, 회계에 관한 감정이란 그렇게 평가된 자산의 가액이 신뢰할 수 있는 자료에 근거한 것인지 즉, 자료의 신뢰성, 적절성과 관련 법규의 준수여부 등에 대한 의견제시에 한정되므로 양자는 차이가 있다.

## III. 물음#2

### 1. 각 가치의 개념

#### (1) 공정가치

‘합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액’이라고 정의하고 있다.

(2) 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

(3) 장부가치

장부가치란 대상 부동산의 애초의 취득원가에서 법적으로 허용되는 방법에 의한 감가상각분을 제외한 나머지로써, 장부상의 잔존가치를 의미한다.

## 2. 비교

(1) 공정가치와 시장가치

기업회계관련 공정가치평가가 항상 시장가치 외의 가치가 되는 것은 아니다. 그러나 공정가치에 시너지효과가 반영되거나 부도기업의 청산가치를 구하는 경우처럼 특정한 조건이 수반되는 경우에는 시장가치 외의 가치의 성격을 갖는 경우가 있다는 점에서 시장가치와 차이점이 있다.

(2) 공정가치와 장부가치

공정가치는 재무보고일 기준으로 재평가된 가치이나, 장부가치는 취득원가에서 감가상각을 공제한 금액으로 양자는 차이가 있다.

(3) 시장가치와 장부가치

시장가치를 원가방식으로 구하는 경우 재조달원가에 감가수정을 하여 구하나, 장부가치는 취득원가에 감가상각을 공제하여 구한다는 차이점이 있다. 따라서 취득시점이 오래된 부동산일수록 시장가치와 장부가치의 괴리가 커진다.

## IV. 결

### -생략

## 【문제 4】 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계 극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오.(10점)- 23회 기출

### I. 의의

부동산거래의 은밀성으로 시장에서 거래사례를 수집하는 것이 매우 어렵다. 이에 과거에는 시장증거에 기초한 감정평가보다는 과거 평가전례에 기초한 평가가 중심적이었다. 그러나 2006년부터 도입된 실거래신고제도의 효과로서 점차 실제 거래사례를 수집하기 용이해졌다. 따라서 본 제도를 통한 자료의 축적은 가격정보의 공개를 통하여 부동산시장의 불완전성 극복을 도모하는 의의를 지닌다.

### II. 한계극복을 위한 감정평가사의 역할

#### 1. 실거래가자료의 한계

##### 1) 비부동산 가치구성요소의 포함여부

부동산을 구성하지 않는 동산이나 권리의 거래가격이 실거래가격에 포함되는 경우가 있다.

①예를 들어 공장을 매매하는 경우 공장내 설비에 대한 거래가격이 포함되거나 ②상가를 매매하는 경우 영업권의 가치가 포함될 수 있다.

##### 2) 기타 비정상적 사정의 개입

①매도자와 매수자가 특수한 관계에 있거나, ②양도세 등의 세금승계와 관련한 특약이 있거나 ③거래빈도가 매우 낮아 가격의 정상성이 담보되지 않는 경우 등이 있다.

#### 2. 감정평가사의 역할

##### 1) 정확한 부동산가격 공시필요성

감정평가사에 의해 지적된 부동산가격은 이 사회에서 균형가격의 역할을 대신 수행하여 각종 정책적·경제적 기능을 수행한다. 따라서 정확한 부동산가격을 공시할 의무를 지고 있다.

##### 2) 실거래가 조정자(adjustment)

실거래가격은 상기와 같이 비정상적인 사정이 개입되어 있으므로 감정평가사에 의해 적절히 조정될 필요성이 있다. 비정상적 실거래가를 모두 제외하는 경우 자료의 수가 부족해져 통계모형을 구축하기 어려워지므로 조정을 통해 보완할 필요가 있다.

### III. 관련문제

미국은 감정평가사에게 실거래가격의 조정권한을 인정하고 있다. 그러나 우리나라는 이에 대한 명문 규정이 없이 표준지공시지가 평가시 비정상적 실거래가격을 부정하기 어려운 현실이다. 따라서 이에 대한 이론연구와 규정마련이 필요하다.

## 【문제 5】 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하시오.(10점)

### I. 통계학적 의미

#### 1. 최빈값

통계적으로 중심경향을 측정하는 대표적인 방법은 3가지가 있다. ①평균값(mean)은 모든 자료값을 산술평균한 값이고, ②중앙값(median)은 데이터를 정확히 2등분하는 값이고, ③최빈값(mode)은 가장 빈번하게 존재하는 자료값을 말한다. 최근 시장가치 정의는 통계적으로 최빈값의 의미를 가지고 있다.

#### 2. 확률적 개념

<성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액>이란 하나의 점이 아니라 일정한 확률로 나타낼 수 있음을 말한다. 즉 다른 금액으로는 거래가 성립되지 않는다는 것이 아니라 가장 거래성사확률이 높은 시장가치보다는 확률이 낮다는 의미이다.

### II. 최종평가가치의 표현방법

- ①최종가치를 하나의 수치로 표시한 것을 점추정치(point estimate)라 하며 이는 주로 담보가치나 과세가치, 보상가치, 그리고 보험가치의 평가와 같은 경우가 해당된다.
- ②최종가치를 범위로 표시하는 것을 구간추정치(interval estimate)라 한다.
- ③기준금액의 상하관계로 표시한 것을 관계가치(relation value)라고 한다. 즉 <가격은 10억 원 이하>라고 하거나, 또는 <가격은 10억원 이상>이라고 표현하는 것을 관계가치라고 말한다.

### III. 시장가치의 적합한 표현방법

#### 1. 이론상 검토

시장가치 개념이 최빈값으로서 확률적 개념이므로 구간추정치 또는 관계가치로 표현하는 방법이 타당할 것이다. 구간추정치의 경우 시장가치가 어느 범위에 존재할 확률이 얼마라는 것을 명시해야 하고, 관계가치의 경우 최빈값을 기준금액으로 하고 상하로 가격이 변화할 수 있는 폭을 확률적으로 제시해야 한다.

#### 2. 실무상 구체적 검토

##### 1) 평가목적상

담보나 보상의 경우 하나의 금액을 제시하여야 할 필요성이 있다. 또한 다른 금액으로도 시장가치가 성립될 가능성이 있다고 확률적으로 제시하는 것은 불필요한 갈등을 야기할 수 있다. 따라서 이러한 평가목적인 경우에는 점추정치로 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.

## 2) 대상물건의 성격상

시장가치를 확률적으로 표시하기 위해서는 많은 시장자료가 요구된다. 그러나 공공목적의 부동산, 도로\*하천과 같은 비시장성 부동산은 이를 위한 충분한 자료가 존재하지 않는다. 따라서 이 경우 점추정치에 의해 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.

## 3) 대상물건의 경제규모상

대규모 부동산개발사업의 경우 사업을 중도에 확장하거나 연기하거나 포기할 수 있는 옵션 가치를 고려할 필요성이 있다. 이 경우 동적DCF나 옵션가치평가법 등을 활용하여 시장가치 관계가치로 표시할 수 있을 것이다. 즉 옵션을 고려하지 않았을 때의 가치를 기준금액으로 하여 옵션에 의해서 상하로 어느 정도 편차가 발생할 수 있는지를 표시하는 것이 유용하다.



## 제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오.(29회, 40점)

- 물음1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인  
 물음2) 부동산가격 결정과정(매커니즘)과 부동산가치의 3면성  
 물음3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법

【문제 2】 지역분석의 대상지역인 인근지역, 유사지역, 동일수급권에 대하여 다음 물음에 답하여라.(30점)

- (1) 인근지역의 개념, 분석의 필요성, 분석시 유의사항에 대하여 설명하라.(15점)  
 (2) 유사지역과 동일수급권의 개념, 특징, 분석의 필요성을 설명하라.(15점)

【문제 3】 감정평가상 가격형성요인 분석으로 행해지는 지역분석에 대하여 다음 물음에 답하라.(20점)

- (1) 지역분석의 의의와 필요성을 설명하라(10점)
- (2) 지역분석의 결과가 감정평가에서 어떻게 활용되는지 설명하고, 분석시 유의사항을 설명하라.(10점)

【문제 4】 부동산 가격형성에 있어 개별적 제 요인 분석의 목적을 기술하시오.(8회, 10점)

**【문제 1】 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오.(29회, 40점)**

**물음1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인**

**물음2) 부동산가격 결정과정(매커니즘)과 부동산가치의 3면성**

**물음3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법**

## I. 서

부동산의 가격도 일반재화와 마찬가지로 수요와 공급의 상호작용에 의해서 결정되지만, 부동산의 고유한 자연·인문특성으로 인해 균형가격이 자동으로 성립하지 못한다. 이에 감정평가사에 의한 감정평가활동이 필요하다. 정확한 가치지적을 위해서는 부동산가격 결정과정을 정확히 이해하고 이를 감정평가3방식 활용에 적용해야 하는바, 이하 관련 내용을 논의한다.

## II. 물음#1

### 1. 부동산가치 발생요인

#### 1) 의의

부동산의 수요를 결정하는 효용과 유효수요, 공급을 결정하는 상대적 희소성, 이 3요소를 부동산의 가치발생요인이라고 한다.

#### 2) 효용

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것으로 수요측면에 영향을 미치는 가치발생요인이다.

#### 3) 유효수요

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요로서 수요에 작용하는 가치발생요인이다.

#### 4) 상대적 희소성

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말하며 상대적 의미에 대해서는 부동산의 물리적 측면이 아닌 용도적 측면에서 양에 대한 상대적 희소성으로 보는 견해와 수요에 비해 공급이 상대적으로 한정되기 때문에 상대적 희소성이라는 견해가 있다.

### 2. 부동산가격 결정요인

#### 1) 의의

부동산 가치발생요인에 의해서 발생한 부동산 가치는 구체적으로는 부동산시장에서 수요와 공급의 만남에 의해서 결정된다. 이렇게 부동산의 가격을 결정하는 수요와 공급을 부동산가격결정요인이라고 한다.

#### 2) 수요

일정기간 동안 소비자가 어떤 재화를 구매하고자 하는 욕구를 말한다. 부동산이 가지는 효용이 클수록 또한 구매력이 높을수록 수요가 증가하므로, 결국 효용과 유효수요는 수요에 반영된다.

### 3) 공급

일정기간 동안 생산자가 어떤 재화를 판매하고자 하는 욕구를 말한다. 상대적 희소성이 클수록 공급이 제한되므로, 상대적 희소성은 결국 공급에 반영된다.

## Ⅲ. 물음#2

### 1. 부동산가격 결정과정

#### 1) 의의

시장에서 수요와 공급의 상호작용에 의해서 부동산 가격이 결정되는 과정을 말한다.

#### 2) 단기의 가격결정

단기에는 공급이 고정되어 있어 단기적으로는 공급은 부동산의 가격결정에 영향을 미칠 수 없고, 수요에 의해서 가격이 결정된다. 이렇게 결정되는 부동산가격의 특징을 수요자가격이라고 한다.

#### 3) 장기의 가격결정

장기에는 부동산의 경제적 공급이 가능해져 우상향하는 공급곡선이 나타나게 된다. 이에 따라 수요와 공급의 균형에 의해 부동산가격이 결정된다.

### 2. 부동산가치 3면성

#### 1) 시장성

시장성이란 부동산의 가격은 유사한 물건의 가격에 기초하여 결정된다는 것을 말한다. 한계효용학파의 한계효용가치설에 근거를 두며, 비교방식의 성립근거가 된다.

#### 2) 비용성

비용성이란 부동산의 가격은 유사한 물건의 가격에 기초하여 결정된다는 것을 말한다. 고전학파의 생산비가치설에 근거를 두며, 원가방식의 성립근거가 된다.

#### 3) 수익성

수익성이란 부동산의 가치는 부동산이 창출하는 수익의 크기에 달려있다는 것을 말한다. 신고전학파의 가치이론에 근거를 두며, 수익방식의 성립근거가 된다.

## Ⅳ. 물음#3

### 1. 시장성에 근거한 평가방식

#### 1) 거래사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는

감정평가방법을 말한다.

## 2) 임대사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

## 2. 비용성에 근거한 평가방식

### 1) 원가법

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

### 2) 적산법

대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

## 3. 수익성에 근거한 평가방식

### 1) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

### 2) 수익분석법

일반기업 경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정한 기간에 산출할 것으로 기대되는 순수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

## V. 결

생략

**【문제 2】 지역분석의 대상지역인 인근지역, 유사지역, 동일수급권에 대하여 다음 물음에 답하여라.(30점)**

**(1) 인근지역의 개념, 분석의 필요성, 분석시 유의사항에 대하여 설명하라.(15점)**

**(2) 유사지역과 동일수급권의 개념, 특징, 분석의 필요성을 설명하라.(15점)**

## I. 서

지역분석은 지역의 표준적 사용과 가격수준을 판정하는 작업으로서 분석대상인 지역의 개념을 명확히 이해할 필요가 있다. 인근지역은 대상부동산의 가격형성에 직접 영향을 주므로 가장 중요한 분석대상이 된다. 이러한 인근지역은 유사지역이나 동일수급권에 대한 분석을 병행함으로써 보다 그 지역특성을 명확히 파악할 수 있는바 이하 관련 내용을 알아본다.

## II. 설문#1

### 1. 의의

대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.

### 2. 인근지역 분석의 필요성

인근지역은 ① 대상부동산의 가격형성에 직접적으로 영향을 주며 ② 개별부동산의 최유효사용 판정의 방향을 제시하는 표준적 사용을 파악하기 위해서 인근지역분석이 필요하게 된다. 즉 인근지역의 지역특성이 대상 부동산의 최유효사용을 1차적으로 제약하기 때문이다.

### 3. 인근지역 분석시 유의사항

#### 1) 인근지역의 범위설정예 유의

인근지역은 대상부동산의 용도와 지역의 동질성이 있는 지역인바, 용도성은 항상 변화하고 있으므로, 구체적 범위 판정시 단순히 공법상 용도지역으로 판단하지 않고 실태주의에 입각해야 한다.

#### 2) 인근지역의 상대적 위치 파악예 유의

인근지역의 상대적 위치를 파악하기 위해서는 인근지역 주변에 있는 지역 및 동일수급권 내 유사지역의 지역요인과 인근지역의 요인비교로 상대적 격차를 파악해야 한다.

#### 3) 자료수집 및 부동산시장의 분석

인근지역 포괄하는 광역적인 지역요인 파악하고 이와 관계된 요인자료 수집, 분석한다. 부동산시장 분석시에도 그 지역의 부동산시장의 현황과 시장참여인의 행동 등을 분석하여 거래 상황을 정확히 파악 후 지역요인 분석을 행하여야 한다.

#### 4) 장래동향의 분석

인근지역의 지역요인에 대한 분석 및 부동산시장의 동향분석은 인근지역의 변화과정과 주변에 있는 타지역의 추이 및 동향, 특히 이행지·예정지의 경우에는 변화의 추이 및 장래동향을 시계열적으로 분석을 요한다.

### Ⅲ. 설문#2

#### 1. 유사지역

##### 1) 의의

인근지역의 지역특성과 유사한 특성을 갖는 지역으로서 당해 토지가 속하지 아니한 지역을 말한다. 유사지역은 지리적 위치는 다르나 용도적 기능적 측면과 가격형성요인이 인근지역과 유사하고 상호 대체, 경쟁의 관계에 있는 지역을 말한다. 이는 거리의 원근개념이 아니며, 가격형성 제요인이 유사성을 갖는 범위이다.

##### 2) 특성(요건)

유사지역은 대상부동산이 속한 인근지역과 지리적 위치는 다르나 물리적, 경제적 및 인구상 태로 보아 용도적·기능적으로 유사하여 지역구성요소가 동질적인 것으로 볼 수 있다. 따라서 이는 거리의 원근개념이 아니라 용도적 관점과 지가형성의 일반적 여러 요인이 인근지역과 유사하여 인근지역과 대체성이 있고 상호 경쟁관계가 있는 지역을 말한다.

##### 3) 분석의 필요성

인근지역에서의 상대적 위치와 지역특성을 명백히 하고 적절한 가격수준을 파악하기 위함이다. 인근지역에서 적절한 사례자료가 없는 경우 유사지역의 분석을 통해 자료를 수집할 수 있다. 또한 인근 지역 내 사례가 있을 경우에도 유사지역의 사례를 분석함으로써 인근지역의 상대적 위치를 명백히 하여 감정평가액의 정도를 높일 수 있다.

#### 2. 동일수급권

##### 1) 의의

대상부동산과 대체·경쟁의 관계가 성립하고, 가격형성에 상호 영향을 미치는 관계에 있는 다른 부동산이 존재하는 권역으로, 인근지역과 유사지역을 포함하는 보다 광역적인 지역이다. 이는 부동산의 고정성으로 인해 부동산의 수요·공급이 가능한 즉 대체관계의 지역적 한계를 나타낸다.

##### 2) 특징

- ① 부동산의 고정성의 특성으로 인하여 수요, 공급이 일정한 지역범위로 제약됨을 의미하며, 그 한계는 종별, 규모, 성격에 따라 다르다.
- ② 대상부동산과 물적유사성, 위치적 유사성을 지닌 부동산이 존재하는 권역이다.
- ③ 각 지역을 구성하는 부동산 상호간에 대체, 경쟁관계가 성립하고 가격에 영향을 미칠 수 있어야 한다.
- ④ 인근지역, 유사지역 뿐 아니라 순수하게 동질적이라고 볼 수 없는 주변 용도지역을 포함

하는 광역적인 지역이다.

### 3) 분석의 필요성

#### (1) 지역요인의 변동

대상 부동산과 관련 있는 동일수급권은 사회적, 경제적, 행정적, 자연적요인이 부단히 변동하므로 가격변동을 초래하는 바, 시계열적인 동일수급권 분석이 필요하다.

#### (2) 대체의 원칙

대체의 원칙에 의거 대상 부동산이 속한 인근지역은 동일수급권과 밀접한 관계이므로 비교 분석이 필요하다.

#### (3) 개별분석을 위한 선행작업

최유효이용의 판단방향을 제시하고 구체적 가격을 구하기 위한 범위(가격수준, 표준적 이용)를 설정해 줌으로써, 개별분석의 전 단계 절차로서 필요하다. 결국, 인근지역의 지역특성을 명백히 하여 자료의 수집 및 선택범위를 결정하기 위해 필요하다.

## IV. 결

최근 부동산의 개별성이 강해 개별부동산의 최유효이용이 인근지역의 표준적 사용에 제약을 받지 않는 경우가 많이 나타나고 있다. 이에 일본기준에서는 인근지역의 주변지역이나 동일수급권내 대체\*경쟁 부동산을 사례로 수집할 수 있다고 규정하여 대비하고 있다. 따라서 우리나라도 이에 대한 연구가 필요하다.



**【문제 3】 감정평가상 가격형성요인 분석으로 행해지는 지역분석에 대하여 다음 물음에 답하라.(20점)**

**(1) 지역분석의 의의와 필요성을 설명하라(10점)**

**(2) 지역분석의 결과가 감정평가에서 어떻게 활용되는지 설명하고, 분석시 유의사항을 설명하라.(10점)**

## **I. 서**

부동산은 지리적 위치의 고정성으로 인하여 특정 지역에 속하고 이 지역과 일정한 영향을 서로 주고 받는다. 따라서 부동산의 가치를 파악하기 위해서는 지역분석을 통해 이러한 상호관계를 파악할 필요성이 있다.

이는 구체적으로는 ①지역자체의 용도적·기능적 특성과 ②시장참가자의 속성과 행동양식을 분석함으로 판정된다. 이렇게 판정된 지역분석의 결과는 개별분석시, 감정평가3방법의 적용시, 시산가격조정시에 활용되므로 그 유의사항에 대하여 깊이 이해하고 있어야 한다.

## **II. 설문1**

### **1. 지역분석의 의의**

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

### **2. 지역분석의 필요성**

#### **1) 부동산의 지역성 고려**

지역성이란 개개 부동산은 그것이 속하는 지역의 구성분자로서, 그 지역과 의존, 보완 등의 관계 및 그 지역내 타 구성분자와 협동, 대체, 경쟁 등의 상호관계를 맺고, 이러한 관계를 통해서 그 사회적 및 경제적인 유용성을 발휘한다는 특성을 말한다. 이러한 지역성이 부동산의 가격형성에 미치는 영향을 지역분석을 통해 파악해야 한다.

#### **2) 최유효이용과 구체적 가격의 판정방향 제시**

부동산의 구체적 가격은 최유효이용을 전제로 형성된다. 그런데 최유효이용은 인근지역의 표준적 이용의 제약하에 형성되므로 지역분석을 통해 표준적 이용과 가격수준을 파악할 필요성이 있다.

#### **3) 사례자료의 수집범위의 결정**

지역특성이 동일 또는 유사한 지역의 종별에 대한 범위를 명백히하여 대체성 있는 사례자료의 수집범위를 밝혀준다.

## **III. 설문2**

### **1. 감정평가에서의 활용**

### 1) 개별분석에서 활용

개별분석이란 대상부동산의 구체적 가격형성에 영향을 미치는 개별적 요인을 분석하여 최유효이용판정과 구체적 가격을 파악하는 것을 말한다. 지역분석을 통해 판정된 표준적 이용과 가격수준은 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 기준으로 활용된다.

### 2) 감정평가방법에서 활용

①거래사례비교법에서는 사례자료의 수집, 시점수정 및 지역요인의 비교시에 활용된다. ②원가법에서는 재조달원가의 산정시 건축동향 등의 파악에 활용되고 감가수정시 기능적·경제적 감가액 파악시 활용된다. ③수익환원법에서는 지역분석을 통해 인근지역의 표준적인 순수익을 판단하고, 시장추출법에 의해 환원이율을 산정할 경우 등에 이용된다.

### 3) 시산가격조정시 활용

시산가격조정이란 감정평가 각 방식의 적용에 의해 도출된 시산가격을 상호 관련시켜 재검토함으로써 평가 대상 부동산의 정상가격 등의 감정평가 결론을 도출하는 작업을 말한다.

①시산가격의 재음미에서 지역분석의 적부, 각 수법에 공통되는 가격형성요인 판단의 적합성을 검토한다. 그리고 ②시산가격이 갖는 설득력의 판단에서 대상부동산의 지역분석결과와 각 수법의 적합성의 판단에서 활용된다.

## 2. 분석시 유의사항

### 1) 일반적 요인의 지역지향성

일반적 요인은 지역의 자연적 조건과 결합하여 지역요인을 형성하는 지역지향성을 갖는다. 따라서 지역범위로 축소된 일반적 요인이 지역분석의 대상이 된다.

### 2) 명확한 인근지역의 경계설정

같은 용도지역이라도 규모에 따라 가격형성에 미치는 영향은 다르다. 그러므로 인근지역의 범위는 개별분석을 제약하고 1차적 가격수준을 결정하는 바, 자료의 수집정리와 현장답사를 통해 인근지역 범위를 명확히 해야 한다. 이때 지역범위가 너무 좁으면 사례선정이 어렵고, 너무 넓으면 가격의 정도가 낮아질 수 있다.

### 3) 동태적 분석의 필요성

부동산의 지역요인은 부단히 변화하고 있으므로 그 가격은 장기적 배려하에 형성된다. 따라서 예측·변동의 원칙하에 동태적으로 파악하여야 한다.

### 4) 유사지역 동일수급권 분석의 동행

인근지역에 자료가 풍부하다 할지라도 분석범위를 넓혀 인근지역의 상대적 위치 및 동향을 명백히 할 때 정도 높은 가격을 구할 수 있다.

## V. 결(관련문제)

근래 부동산시장이 수익성을 중시한 실수요 중심의 거래로 구조적인 변화가 있어, 그에 따라 단순히 인근지역과 관계뿐 아니라, 더 광역적인 시장동향의 영향을 받아 부동산의 용도가 결정되고 가격이 형성되는 경향이 뚜렷해지고 있다. 일본은 2002년 기준개정을 통하여 시장분석의 필요성과 내용을 강화하였다. 그러나 우리나라의 관련 규정은 아직도 이에 대한 구체적 기준이 미비함으로 관련 이론의 연구와 법규정의 개선이 필요하다.

## 【문제 4】 부동산 가격형성에 있어 개별적 제 요인 분석의 목적을 기술하시오.(8회, 10점)

### I. 부동산 가격형성과정의 개요

가격형성요인이란 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 일반적, 지역적, 개별적 제 요인을 말한다. 부동산의 가격은 일반적·지역적 요인의 영향으로 지역적 차원의 가격수준이 형성되고 개별요인의 영향으로 개별부동산 차원의 구체적 가격이 형성된다.

### II. 개별요인의 의의와 내용

#### 1. 개별요인의 의의

개별요인이란 대상부동산의 개별적 특성이 가격형성에 영향을 미치는 제 요인으로 이는 가격을 개별화, 구체화시키는 가격형성요인을 말한다.

#### 2. 개별요인의 내용

①토지의 개별요인으로는 위치, 면적, 지세, 지반, 너비, 깊이, 일조, 통풍, 건습, 고저, 각지, 혐오시설과의 접근성 등이 있고, ②건물의 개별요인으로는 설계, 설비 등의 양부, 시공의 질과 양, 구조, 면적, 높이 등이 있다. 또한 ③복합부동산의 개별요인으로는 건물의 배치상태, 건물과 부지의 균형의 정도, 건물의 용도와 부지의 용도와 적합성 여부 등이 있다.

### III. 개별적 제요인 분석의 목적

#### 1. 최유효사용의 판정

최유효사용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 부동산의 개별성으로 인하여 개별부동산마다 개별요인이 다르고 이에 따라 최유효사용도 각기 다르게 형성된다. 따라서 부동산의 가치전제인 최유효이용을 파악하기 위해서는 개별적 제요인을 분석해야 한다.

#### 2. 구체적 가격의 판정

최유효사용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효사용을 전제로 형성된다는 가격원칙을 말한다. 부동산의 가격은 최유효사용을 전제로 형성되므로 개별요인에 의해서 최유효사용이 결정되면 그에 따라 구체적 가격이 결정된다. 결국 개별적 제요인 분석의 최종목적은 개별부동산의 구체적 가격을 판정하기 위해서이다.

## 제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>2 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음의 물음에 답하시오.(40점)

－ 24회 기출

- (1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오.(5점)
- (2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오.(10점)
- (3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙들간의 상호관련성을 설명하시오.(10점)
- (4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(15점)

【문제 2】 부동산가격의 형성원리를 설명하라.(2회, 20점)

【문제 3】 표준적 사용의 의의 및 특성을 최유효이용과 대비하여 설명하고 상호관계를 논하시오.(20점)－ 6회 기출

【문제 4】 대체의 원칙과 기회비용의 원칙과의 관계를 약술하시오. (2회, 10점)

【문제 5】 추가투자의 적부를 판단하는데 활용되는 가격제원칙을 설명하라.(10점)

**【문제 1】 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음의 물음에 답하시오.(40점)- 24회 기출**

- (1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오.(5점)
- (2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오.(10점)
- (3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙들간의 상호관련성을 설명하시오.(10점)
- (4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오.(15점)

## I. 서

최유효이용은 부동산의 가치가 극대화되는 이용으로 물리적\*법률적\*경제적 타당성을 충족하여야 달성된다. 부동산은 부증성과 용도의 다양성으로 인하여 경합하는 용도 중 최유효이용에 토지가 할당되므로 최유효이용의 원칙은 감정평가의 평가전제가 된다.

가격제원칙은 최유효이용의 원칙을 중심으로 나머지 가격제원칙들이 일정한 내부\*외부\*시계열적 관계를 형성하는바 평가시 이를 고려하여야 한다. 또한 침체국면시 개발대안의 경제성이 하락하므로 경제적 합리성 판단시 보수적 예측이 필요하고 중도적 이용이 장기화될 수 있음을 그 판단시 유의해야 한다.

## II. 설문#1

### 1. 개념

①최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙이다. ②최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

### 2. 성립요건

#### 1) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도도 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제, 생태규제 등에 어긋나서는 안 된다. 예를 들어, 밀도규제보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최고최선의 이용이 아니다.

#### 2) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 진입성과 홍수나 지진과 같은 자연재해 위험성은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 하중지지력, 상하수도, 면적 등의 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 모양이 불규칙한 경우 쇼핑몰을 건축할 수 없다.

### 3) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

### 4) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대 생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ①토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ②개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

## Ⅲ. 설문#2

### 1. 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성

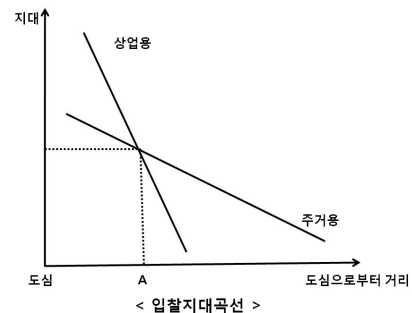
①부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 그 물리적인 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다. ②용도의 다양성은 토지는 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다.

### 2. 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당

인간은 주어진 자원을 가장 효율적으로 활용하고자 하는 합리적 사고를 가지고 있다. 따라서 <부증성>으로 인해 공급이 제한된 토지를 가장 효율적으로 이용하기 위해 이용가능한 다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당하게 된다.

### 3. 입찰지대곡선을 통한 설명

입찰지대곡선이란 알론소(Alonso)가 소비자효용극대화 모형을 이용하여 도심으로부터 지대가 '0'인 한계점까지 각 토지이용자가 지불하는 최고가격을 이은 곡선이다. 오른쪽 그래프와 같이 도심에서 A지점까지는 경합하는 용도 중에 상업용이 가장 높은 지대를 지불할 수 있으므로 상업용이 토지를 할당받게 된다. 같은 원리로 A지점에서 도시외곽지역은 주거용이 토지를 할당받게 된다.



## Ⅳ. 설문#3

### 1. 가격제원칙의 의의

부동산의 가격은 시장에서 어떻게 형성되고 유지되는가에 관하여 일정한 법칙성을 도출한 것을 말한다. 가격제원칙은 상호 유기적 관련성을 가지며 최유효이용의 원칙을 중심으로 내부적\*외부적\*시계열적 토대를 구성한다.

### 2. 내부적 측면의 원칙

①부동산 내부구성요소들이 균형을 이루고 있어야 하며 ②단위투자액당 한계수익이 한계비용과 같아지는 지점까지 적절히 투자되어야 하며 ③각 구성부분에 적절한 수익이 배분되고

남은 토지잔여수익이 최대가 되어야 하며 ④각 구성부분의 기여도가 최대로 발휘되고 있어야 한다. 따라서 균형의 원칙, 수익체증·체감의 원칙, 수익배분의 원칙, 기여의 원칙이 내부적 토대가 된다.

### 3. 외부적 측면의 원칙

①부동산은 그가 속한 지역에 적합해야 하며 ②부의 외부효과로 인한 불리한 영향을 받지 않아야 하며 ③본건 부동산과 유사성이 있는 물건과 대체·경쟁의 관계를 이루며 가격이 형성되고 ④시장의 수급동향하에서 그 가격이 결정되는 바 적합의 원칙·외부성의 원칙·대체·경쟁의 관계·수요공급의 원칙이 외부적 토대가 된다.

### 4. 토대가 되는 원칙

부동산 가격형성요인은 시간의 흐름에 따라 부단히 변화하므로 이러한 변동을 미래예측시 반영해야 하므로 예측·변동의 원칙이 시계열적 토대가 된다.

## V. 설문#4

### 1. 침체국면의 시장특성

부동산경기가 하강하여 거래가 한산하고 부동산가격이 하락하고 있는 국면을 말한다. 이 국면에서는 매수자중심시장이 되고 과거 거래가격은 새로운 거래의 상한가를 이룬다.

### 2. 경제적 타당성 판단시

시장위험의 증가에 따라 위험프리미엄을 반영한 할인율이 상승하고 예상수익이 감소함에 따라 시장침체에 따라 개발대안의 경제적 타당성이 부정적으로 전환될 수 있다. 따라서 보다 보수적인 관점에서 경제성 분석이 행할 필요가 있다.

### 3. 과대개량 부동산 발생

과거 호황국면에서는 적절한 규모의 부동산이었을지라도 경기침체에 따라 과대개량된 부동산으로 전환되어 감가가 발생할 수 있다. 따라서 시설규모의 물리적·법률적 적합성 뿐만 아니라 경제상황에 따른 적절성을 면밀히 판단해야 한다.

### 4. 중도적 이용의 장기화

장래 최유효이용이 도래할 것을 기대하고 현재 일시적인 이용에 할당되는 상황을 중도적 이용이라고 한다. 시장침체에 따라 장래 최유효이용의 예상수익은 감소하고 예상비용은 증가하므로 그 도래시기가 장기화된다. 따라서 현재 이용이 상당기간 최유효이용으로서 지속될 수 있음을 유의한다.

## VI. 결

실무적으로 최유효이용분석은 시장분석의 결과를 반영하여 판정되므로 정확한 시장분석이 선행되어야 한다. 시장분석시 경기가 침체됨에 따라 시장의 이자율, 물가, 공실률 등의 동향이 어떻게 변동하는지 등을 면밀히 분석해야 한다.



**【문제 2】 부동산가격의 형성원리를 설명하라.(2회, 20점)****I. 서**

부동산의 가격은 가격형성요인에 의해 영향을 받은 가격발생요인3인자의 상호결합에 의해서 형성된다. 감정평가의 과정을 부동산가격이 형성되는 과정을 추적하여 대상물건의 적절한 가치를 판별하는 작업이므로 가격발생요인, 가격형성요인 각각과 각 요인간 상호작용에 대해서 깊이 이해할 필요성이 있다.

특히 부동산의 가격은 일반재화와는 달리 지역적 차원의 가격수준의 영향하에서 개별부동산 차원의 구체적 가격이 결정되는 차이점이 있다. 또한 이렇게 성립한 가격은 가격형성요인의 변화에 의해 끊임없이 변화하는바 감정평가시 유의해야 한다. 이하 구체적인 내용을 살펴본다.

**II. 부동산가격의 발생****1. 가격발생요인의 의의**

부동산의 수요를 결정하는 효용과 유효수요, 공급을 결정하는 상대적 희소성, 이 3요소를 부동산의 가격발생요인이라고 한다.

**2. 가격발생요인의 내용****1) 효용**

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것이다. 부동산의 효용은 용도에 따라 주거지는 쾌적성, 공업지는 생산성, 상업지와 농업지는 수익성 등으로 표현된다.

**2) 상대적 희소성**

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말하며 상대적 의미에 대해서는 부동산의 물리적 측면이 아닌 용도적 측면에서 희소하다고 보는 견해와 수요에 비해 공급이 상대적으로 한정되기 때문에 희소하다고 보는 견해가 있다.

**3) 유효수요**

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요를 말한다. 부동산의 고가성으로 일반재화와는 달리 구매력을 갖춘 수요자만이 부동산시장에 참여할 수 있기 때문이다.

**4) 이전성 논의**

이전성이란 부동산의 소유자에 의해 부동산 소유권에 대한 명의가 자유롭게 이전될 수 있어야 한다는 것을 말한다. 생각하건데 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 가지므로 이전성은 효용의 사적, 공적 제한으로 보아 배제함이 타당하다고 본다.

### 3. 가격발생요인간 상호관계

가격발생요인은 독립하여 작용하는 것이 아니라 3자의 상호결합에 의해서 부동산가격이 발생한다. 또한 예를 들어 효용이 높은 부동산은 많은 사람들이 구매하기를 원하므로 상대적 희소성이 증대되는 비례관계가 있듯이 각 요인은 상호 영향을 주고 받는 관계하에 있다.

## Ⅲ. 부동산가격의 형성

### 1. 가격형성요인의 의의

가격발생요인에 영향을 미쳐 부동산 가격을 변화시키는 일반적, 지역적, 개별적 요인을 가격형성요인이라 한다.

### 2. 가격형성요인의 내용

#### 1) 일반적 요인

일반적 요인이란 공간적으로 볼 때 특정지역이나 개별부동산에만 영향을 미치는 것이 아니라 일반 경제사회 전반에 있어서 모든 부동산가격에 영향을 미치는 제요인을 말하는데 이는 지역적 요인, 개별적 요인에 비해 광범위성, 추상성의 특징을 지니고 있다.

#### 2) 지역적 요인

지역적 요인이란 일정한 지역이 다른 지역과 구별되는 지역특성을 형성하는 개개의 요인으로서 지역의 가격수준 및 표준적 사용의 결정에 영향을 미치는 지역적 차원의 가격형성요인을 말한다.

#### 3) 개별적 요인

개별적 요인이란 지역적 요인의 제약하에 부동산의 용도나 이용상태 등을 다른 부동산과 구별시켜 그 부동산의 최유효사용 및 구체적 가결결정에 영향을 미치는 개별 부동산 차원의 가격형성요인을 말한다.

### 3. 지역적 차원의 가격수준의 형성

#### 1) 지역적 차원의 가격수준의 의의

개개의 부동산의 가격이 아니고 지역내 부동산의 평균가격을 의미하며, 지역간의 격차를 나타낸다.

#### 2) 지역적 차원의 가격수준의 형성

부동산의 지역성에 의한 일반적 요인의 지역지향성으로 일반적 요인이 지역적 차원으로 축소되고 자연적 조건과 결합하여 형성된 지역요인은 지역특성을 나타내게 되고, 이 결과 표준적 사용과 가격수준이 형성된다.

### 4. 개별부동산 차원의 구체적 가격의 형성

#### 1) 개별부동산 차원의 구체적 가격의 의의

개별부동산이 최유효사용을 전제로 형성되는 가격을 말한다. 개별부동산 가격의 평균치가 지역의 가격수준을 형성하는 관계에 있다.

## 2) 개별부동산 차원의 구체적 가격의 형성

지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준은 개개 부동산의 개별적 요인과 결합하여 최유효 이용을 결정하게 되고, 이에 의해 가격수준은 개별화, 구체화되어 구체적 가격을 형성하게 된다.

# IV. 부동산가격의 변화과정

## 1. 부동산가격 변화의 원리

일단 성립한 부동산의 가격은 고정불변의 것이 아니라 가격형성요인의 변화에 따라 끊임없이 변화한다. 즉 가격형성요인들은 가격발생요인에 영향을 가하여 수요·공급곡선을 이동시킴으로써 부동산가격의 변동을 초래한다.

## 2. 구체적인 예시를 통한 설명

가격형성요인 중 사회적 요인인 친환경적 주거환경에 대한 선호도가 증가한다면 전원에 위치한 주택에 대한 효용이 증가하여 전원주택에 대한 수요가 증가할 것이다. 따라서 전원주택의 가격이 상승하게 된다.

# V. 결

부동산의 가격은 가격발생요인 및 가격형성요인의 복잡하게 상호 영향을 주도 받으며 형성되는바 일반인에 의한 가치식별이 어렵다. 이에 전문가에 의한 감정평가의 필요성이 요청된다. 감정평가사는 사회전반에 걸친 폭넓은 지식을 토대로 부동산의 가격형성과정을 분석하여 정확한 가치판별을 수행해야 한다. 또한 부동산의 가격은 가격형성요인의 변화로 인하여 끊임없이 변화하는바 예측 및 변동의 원칙에 입각하여 동태적으로 분석해야 한다.

**【문제 3】 표준적 사용의 의의 및 특성을 최유효이용과 대비하여 설명하고 상호관계를 논하시오.(20점)- 6회 기출****I. 서**

부동산의 가격은 지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준의 제약하에서 부동산의 개별성에 근거하여 최유효이용을 전제로 구체적 가격이 형성된다. 따라서 부동산 가치의 정확한 판정을 위해서 표준적 사용이 최유효이용과 대비하여 갖는 의미와 특성을 파악하고, 양자의 상호관련성을 깊이 이해하여 감정평가시 고려하여야 한다.

**II. 표준적 사용의 의미와 특성****1. 의의****1) 표준적 사용**

대상 지역에 속하는 개개부동산의 최유효사용을 집약적 평균적으로 나타낸 이용방법으로 이는 대상지역의 특성과 위치를 나타내 준다.

**2) 최유효이용**

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

**2. 표준적 사용의 특성****1) 지역성에 근거**

최유효이용이 부동산의 개별성에 근거하여 발생하는 이용상태임에 반해, 표준적 사용은 지역성에 근거하여 나타나는 이용상태이다. 지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

**2) 집단적.평균적 이용상태**

최유효이용이 개별부동산의 개별적.독립적 이용상태임에 반해 표준적 사용은 지역내 부동산의 집단적.평균적 이용상태를 나타낸다.

**3) 지역분석의 결과**

최유효이용이 가격형성요인 중 개별요인을 분석한 결과인 반면에, 표준적 사용은 지역요인을 분석하여 도출한 지역의 이용상태이다.

**4) 지역내 가격수준의 전제**

최유효이용이 개별부동산의 구체적 가격의 전제가 되는 이용임에 반해, 표준적 사용은 지역내 부동산의 가격수준 형성에 전제가 되는 이용상태이다.

### Ⅲ. 표준적 사용과 최유효이용의 상호관련성

#### 1. 최유효이용의 피결정성 관계

지역분석의 결과 판정된 지역의 표준적 사용의 영향하에서 개별분석을 통해 대상부동산의 최유효이용을 판정하게 되므로, 기본적으로 최유효이용은 표준적 사용의 영향 하에 있는 피결정성의 관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 표준적 사용과 최유효이용이 반드시 일치하지는 않는다.

#### 2. Feed-back관계

개별부동산의 최유효이용의 집단적 이용상태가 표준적 사용이므로, 창조적 사용의 침입으로 개별부동산의 최유효이용이 변화하는 경우 지역의 표준적 사용도 변화하게 된다. 즉 표준적 사용은 최유효사용을 제약하는 동시에 최유효사용으로부터 영향을 받아 변화하게 되는 Feed-back관계가 성립한다.

### Ⅳ. 결

최근 건축기술의 발달과 생활양식의 다양화로 지역의 표준적 사용에 부합하지 않는 단일이용이 증가하고 있다. 이에 일본부동산평가기준도 최근 개정을 통해 인근지역의 표준적 사용이 개별부동산의 최유효이용에 미치는 제약관계가 종전보다 약한 경우를 설명하고 있다. 이는 우리나라에도 공통되는 추세인바, 이러한 부동산의 평가시 특히 표준적 사용과 최유효이용의 상호관련성에 면밀히 관찰하여야 한다.

**【문제 4】 대체의 원칙과 기회비용의 원칙과의 관계를 약술하시오. (2회, 10점)****I. 대체의 원칙****1. 의의**

부동산의 가격은 대체.경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다.

**2. 성립근거**

부동산은 물리적으로는 비대체적이나 인문적 특성과 지역성으로 인해 용도적 측면, 토지이용 측면에서 대체성이 인정되기 때문이다. 즉 효용, 가격, 규모, 위치 등에서 유사성이 있는 물건 상호간에는 가격형성상 일정한 영향을 주고 받게 된다.

**II. 기회비용의 원칙****1. 의의**

부동산의 가격은 기회비용을 반영하여 형성된다는 원칙을 말한다. 기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로써 선택하지 않은 다른 기회 중 가장 큰 비용이다.

**2. 성립근거**

합리적인 투자자라면 투자결정시 가장 수익률이 높은 대안을 선택하게 된다. 즉 차선택인 대안의 수익률을 넘어야 투자의사결정이 이루어지므로 차선택의 수익률을 요구수익률로서 반영하게 된다.

**III. 양자의 관계**

기회비용의 원칙은 기회 선택상 대체관계에 있는 다른 투자대상과 비교하면서 어떤 투자대상을 선택하고 있으므로 대체의 원칙과 관련이 있다. 즉 대체성이 있는 투자대안 중에서 선택이 이루어지므로, 대체의 원칙은 기회비용의 원칙의 전제를 이루는 관계이다.

**【문제 5】 추가투자의 적부를 판단하는데 활용되는 가격제원칙을 설명하라.(10점)****I. 개요**

가격제원칙이란 부동산가격이 어떻게 형성되고 유지되는가에 관한 법칙성을 추출하여 부동산평가활동의 지침으로 삼으려는 하나의 행위기준을 말한다. 가격제원칙은 감정평가시 각종 판단의 기준이 되는바, 이하 추가 투자와 관련하여 설명한다.

**II. 관련 가격제원칙****1. 최유효이용의 원칙**

객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합법적이고 합리적이며 최고\*최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 추가투자를 통하여 대상부동산의 최유효이용을 달성할 수 있는지 여부가 전반적인 판단기준이 된다.

**2. 기여의 원칙**

부동산가격이 내부구성요소들의 기여도에 의하여 영향을 받아 형성된다는 원칙을 말한다. 추가 투자시 그에 따른 추가 수익은 기여도로서 파악되는바 이러한 기여도와 추가 비용을 비교하여 추가 투자가 이루어지는 것이다.

**3. 수익체증체감의 원칙**

부동산에 대한 단위 투자당 수익은 체증한 후 체감하는바 부동산 가격이 이러한 증감과정을 반영하여 형성된다는 원칙으로서 투자규모 판정시 적용되는 원칙이다. 추가 투자시 수익체증체감원칙을 적용하여 과잉 또는 과소투자인지를 판정해야 한다.

**4. 수익배분의 원칙**

부동산의 수익은 자본, 노동, 경영 등에 배분되고 남은 잔여수익이 토지에 배분된다는 원칙이다. 추가투자를 통하여 부동산을 구성하는 각 요소에 적정한 수익이 배분되어 토지에 할당되는 수익이 최고가 된다면 해당 투자는 타당성이 있다.

**5. 기타의 원칙**

추가 투자가 이루어지기 위하여는 다른 부동산과의 대체, 경쟁, 수급관계 그리고 외부 환경과의 적합성 및 외부효과를 사전에 검토해야하며 아울러 제반 가격형성요인의 변동에 대한 예측이 선행되어야 한다.

## 제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(28회, 40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가치가 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가치보다 높게 산출되어 있다.

- (1) 심사 감정평가사 甲은 감정평가사 乙에게 추가적으로 최유효이용 분석을 요청하였는 바, 최유효이용 판단기준을 설명하고, 구체적인 최유효이용 분석방법을 설명하시오.(20점)
- (2) 최유효이용에 대한 두 가지 분석 유형(방법)에 따른 결과가 다르다면, 그 이유와 그것이 의미하는 바를 설명하시오.(10점)
- (3) 원가방식에 의한 시산가치가 수익방식에 의한 시산가치보다 높게 산출된 것이 타당한 것인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오.(10점)



【문제 2】 용적률과 최유효이용에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)

- (1) 용적률의 크기와 토지가치의 관계에 대해서 설명하고, 토지의 가치가 용적률의 크기만큼 정비례로 증가하지 않는 이유를 설명하시오.(10점)
- (2) 토지의 최유효이용을 결정하는데 용적률의 역할에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 비교표준지와 대상토지의 용적률이 상이한 경우 어떻게 비교(보정)해야 하는지 설명하시오.(5점)

【문제 3】 최유효이용의 원칙과 감정평가3방법과의 관련성을 설명하시오.(15점)

【문제 4】 부동산의 최유효이용의 의의에 있어 특수상황을 설명하시오.(3회, 15점)

【문제 5】 최유효이용에 관한 다음의 물음에 답하시오.(22회, 10점)

- (1) 최유효이용 판단시 유의사항을 설명하시오.(5점)
- (2) 최유효이용의 장애요인을 설명하시오.(5점)

**【문제 1】. 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오.(28회, 40점)**

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산 (대지면적 : 3,000㎡, 건물 : 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 나대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가치가 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가치보다 높게 산출되어 있다.

- (1) 심사 감정평가사 甲은 감정평가사 乙에게 추가적으로 최유효이용 분석을 요청하였는 바, 최유효이용 판단기준을 설명하고, 구체적인 최유효이용 분석 방법을 설명하시오.(20점)
- (2) 최유효이용에 대한 두 가지 분석 유형(방법)에 따른 결과가 다르다면, 그 이유와 그것이 의미하는 바를 설명하시오.(10점)
- (3) 원가방식에 의한 시산가치가 수익방식에 의한 시산가치보다 높게 산출된 것이 타당한 것인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가 방식 적용방법에 관하여 설명하시오.(10점)

**I. 서**

부동산의 경제가치는 최유효이용을 전제로 형성되므로, 부동산의 감정평가시 반드시 최유효이용이 이루어져야 한다. 따라서 최유효이용분석은 나지에 대한 분석과 개량부동산에 대한 분석으로 나뉘어지며, 양자가 불일치하는 경우 부동산은 중도적 이용이 된다. 중도적 이용에 있는 부동산을 평가하는 경우에는 일치성 이용의 원리에 따라 지상건물의 가치는 기여가치로서 평가되어야 한다. 만약 지상 건물의 가치를 형식적으로 원가법으로 평가하는 경우 원가방식에 의한 시산가액은 잘못된 결론에 이르게 된다. 따라서 정확한 유형별 최유효이용분석에 대해 논의하는 것은 정확한 감정평가를 위해 중요한 바, 이하 관련 내용을 서술한다.

**II. 설문#1****1. 최유효이용의 판단기준****1) 법적 허용성 검토**

대상 부동산을 특정용도도 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제, 생태규제 등에 어긋나서는 안 된다. 예를 들어, 밀도규제보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최고최선의 이용이 아니다.

## 2) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 진입성과 홍수나 지진과 같은 자연재해 위험성은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 하중지지력, 상하수도, 면적 등의 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 모양이 불규칙한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

## 3) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

## 4) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대 생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ①토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ②개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

# 2. 유형별 최유효이용 분석

## 1) 나지에 대한 분석

### (1) 비수익성 부동산인 경우

나지상태가 최유효이용이 될 수 있으므로 먼저 개발여부를 결정하고 개량물건축이 최유효이용이라고 가정하면, 개발 후 시장가치에서 건축비용과 개발비용을 공제한 토지가치가 최고인 이용이 최유효이용이다.

### (2) 수익성 부동산인 경우

이 경우 예상수익을 기준으로 대상 부동산의 가치를 ①직접환원법에 의해 산정한 후 개발비용을 공제하여 토지가치를 구하는 방법과 ②토지귀속소득을 토지환원율로 환원하여 토지가치를 구하는 잔여환원법이 있다.

## 2) 개량부동산에 대한 분석

### (1) 자본적 지출이 필요 없는 경우

각각의 이용방법에 따른 운영소득을 종합환원이율로 할인하여 개량물의 가치를 추계한다. 추계된 가치 중 최고의 자본환원가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

### (2) 자본적 지출이 필요한 경우

기존 용도를 다른 용도로 이용하기 위해서는 현재 상태로 그대로 두는 방법, 개축하는 방법, 타 용도로 전환하는 방안이 있다. 각 대안의 운영업소득을 종합환원이율로 할인하여 구한 자본환원가치에서 자본비 지출액(전환비용)을 공제한 개량부동산의 가치가 최고인 이용이 최유효이용이 된다.

### Ⅲ. 설문#2

#### 1. 유형별 최유효이용분석 결과

##### 1) 나지에 대한 분석

본건 토지는 ①단일이용(20층 주상복합) ②분할이용(400㎡로 분할 후 2층 상업용)이 선택가능한 대안이다. 이 중 본건의 면적이 대지면적 3,000㎡의 광평수토지인 점, 최근에 인근 유사면적의 토지가 20층 주상복합용도로 개발이 된 시장증거가 있는 점으로 보아 20층 주상복합으로 단일이용하는 것이 나지에 대한 최유효이용방안으로 보인다.

##### 2) 개량부동산에 대한 분석

개량부동산으로는 ①현 상태 ②철거 후 신축 ③리모델링 ④ 용도변경이 선택가능한 대안이다. 본건이 6층 업무용 건물로 이용중으로 현재 건물의 규모가 비교적 큰 점, 경과년수 30년된 건물로 철근콘크리트조의 일반적인 수명 45~50년과 비교하면 대략 15~20년 정도 수명이 잔존한 점, 본건에 대한 특별한 리모델링이나 재건축 계획이 제시되지 않은 점 등으로 보아 현 상태의 이용을 계속하는 것이 최유효이용으로 보인다.

#### 2. 두 가지 분석의 결과가 다른 이유

개량부동산의 최유효이용 분석에는 기존 구조물에 대한 철거비용, 건설과정에서 발생하는 임대료 손실 등(전환비용)이 계산에 포함되기 때문에 나지상정하 분석결과와 상이할 수 있다.

#### 3. 의미

현재 개량물이 대상토지에 대한 최유효이용은 아니지만 당장 그 용도로 전환하는 것 역시 타당성이 없다는 것을 의미한다. 이 경우 현재의 이용은 중도적 이용으로서 일정기간 존속하게 된다. 이 경우 개량물은 <제합사용의 원칙>에 따라 토지의 가치에 기여하는 만큼 가치를 가지게 된다.

### Ⅳ. 설문#3

#### 1. 적산가액의 타당성 여부

##### 1) 일치성 이용의 원리(제합사용의 원칙)

일치성 이용의 원리란 중도적 이용에 할당되고 있는 부동산을 평가할 때 주로 사용하는 것으로서, 토지와 개량물을 각각 분리된 용도로 평가해서는 안 된다는 원리를 의미한다.

##### 2) 적산가액의 타당성

수익방식은 현 상태에서 발생하고 있는 수익을 자본환원하여 현재 건물의 기여가치가 반영되었다. 그러나 원가방식에 의한 시산가액은 ① 토지의 경우 인근지역의 표준적 이용(2층 상업용)을 전제로 평가되어 토지의 최유효이용을 전제하지 않았다. ② 건물은 현재 용도(6층 업무용)를 전제로 평가되었고 물리적 감가만 반영되어 건물의 기여가치를 반영하지 못한다. 따라서 일치성 이용의 원리에 어긋나 올바른 시산가액이 도출되지 못하였다.

## 2. 올바른 원가방식 적용방법

### 1) 토지가치

20층 규모의 주상복합을 최유효이용으로 전제하여 토지가치를 구해야 한다.

### 2) 건물가치

#### (1) 건물의 용도결정

일치성 이용의 원리에 따라 토지의 최유효이용이 20층 주상복합이므로 지상건물의 용도도 현행 업무용이 아닌 20층 주상복합으로서의 가치를 평가해야 한다.

#### (2) 건물의 기여가치 결정

건물은 독자적인 가치를 갖는다기보다는 토지가치에 기여한 만큼의 가치를 갖는 것이 일반적이다. 토지의 최유효이용에 기여하지 못하는 건물은 비록 상당한 물리적 수명이 남아 있더라도 아무런 가치를 가지지 못할 수 있다. 경우에 따라서는 철거비용 등으로 인해서 오히려 음(-)의 가치를 가질 수도 있다. 본건 건물의 기여가치는 현 상태의 일체 수익가치에서 나지상태의 토지가치를 차감하여 구한다.

만약 건물을 원가법으로 구하는 경우에는 물리적 감가 외에 30년이 경과된 건물로서 기능적 감가를 추가적으로 고려해야 한다. 그리고 현재 건물은 업무용이나 나지의 최유효이용은 주상복합용으로 범주가 달라 경제적 감가까지 추가적으로 고려해야 한다.

## V. 결

광평수 토지의 최유효이용은 단순히 인근지역의 표준적 이용을 따르는 것이 아니므로, 별도로 엄밀한 최유효이용 분석이 행해져야 한다. 과거에는 광평수 토지의 분할과정에서 감보되는 면적이 발생하므로 광평수 감가가 발생하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 도심내 광평수토지의 희소성으로 인하여 오히려 광평수 증가가 발생하는 경우도 증가하고 있다. 따라서 광평수 토지의 최유효이용 분석시에는 단일이용과 분할이용 중 어떤 것이 대상토지의 최유효이용인지 시장증거에 의해서 분석이 이루어져야 한다.

**【문제 2】 용적률과 최유효이용에 대한 다음 물음에 답하시오.(20점)**

- (1) 용적률의 크기와 토지가치의 관계에 대해서 설명하고, 토지의 가치가 용적률의 크기만큼 정비례로 증가하지 않는 이유를 설명하시오.(10점)
- (2) 토지의 최유효이용을 결정하는데 용적률의 역할에 대해서 설명하시오.(5점)
- (3) 비교표준지와 대상토지의 용적률이 상이한 경우 어떻게 비교(보정)해야 하는지 설명하시오.(5점)

**I. 서**

토지의 경제가치는 지상에 어떤 건물이 개발되는가에 의해 결정된다. 그런데 용적률은 지상 건물의 개발규모를 결정하므로, 결국 용적률은 토지가치를 결정적으로 결정하는 요인이 된다. 따라서 용적률과 토지가치의 관계를 논의하는 것은 정확한 감정평가를 위해 필요하다. 이하 관련 내용을 서술한다.

**II. 물음#1****1. 용적률과 토지가치의 관계**

단위당 토지가치는 단위당 부동산의 가치에서 단위당 건축비를 차감한 값으로 정의된다. ① 단위당 부동산가치는 용적률의 감소함수이고, ②단위당 건축비는 용적률의 증가함수이므로, 결국 단위당 토지가치는 용적률에 의해서 결정되는 관계가 있다.

**2. 용적률과 토지가치가 정비례하지 않는 이유****(1) 이유**

용적률이 높아질수록 건물의 개발규모가 증가하여 건축물의 층수가 높아진다.(건폐율이 일정할 때) 건축물의 층수가 높아지면 점차 ①단위면적당 건축비는 증가하는데 반하여 ②단위면적당 부동산의 가치는 하락한다. 따라서 토지가치는 용적률에 정비례하지 않는다.

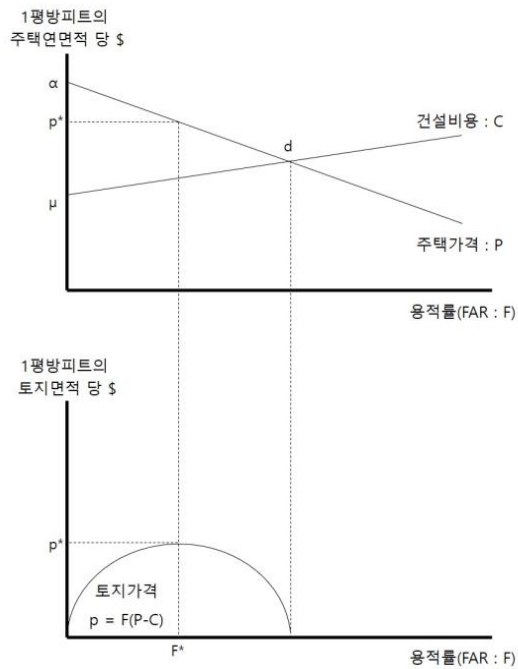
**(2) 최적 용적률의 결정**

단위면적당 토지가치가 극대화되는 지점( $F^*$ )이 최적용적률이 된다.

**(3) 토지가치의 변화양상**

최적용적률까지는 용적률이 증가할수록 단위면적당 토지가치가 증가한다. 그러나 최적 용적률을 넘어서면 건축비가 너무 과다하게 증가하여 오히려 단위면적당 토지가치가 감소하게 된다.

[그림 3-2] 용적률 증가에 따른 주택가격과 토지가격



### Ⅲ. 물음#2

#### 1. 최유효이용의 개념

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

#### 2. 최유효이용의 판단기준

①물리적 가능성 ②법적 허용성 ③경제적 타당성 ④최대수익성을 판단하여 위 요건을 모두 충족시키면서 최고의 가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

#### 3. 용적률의 역할

용적률에 따라 ①법적으로 개발가능한 규모가 결정되고, 그러한 법적 용적률의 범위 내에서 경제적으로 최고의 가치를 창출하는 개발규모를 결정하게 된다. ②개발규모가 변경되면 그에 따라 각 대안별 최대생산성에 대한 판단이 달라져, 최유효이용도 달라질 수 있다. 예를 들어 주거용과 상업용 중 원래 상업용이 최유효이용이었는데, 임대주택건설이나 공공시설 기부채납 등으로 주거용도의 용적률 상향시(인센티브) 최유효이용은 주거용으로 바뀔 수 있다.

## IV. 물음#3

### 1. 개별요인에서 비교

용적률은 지역마다 다르고 또 개별부동산마다 다를 수 있으므로, 개별요인으로 보는 것이 합리적이다.

### 2. 행정적 요인에서 비교

용적률은 가치형성요인 중 행정적 요인에 해당하므로, 행정적 조건에서 비교해야 한다.

### 3. 요인보정치의 결정

대상과 표준지 간에 용적률의 차이가 존재하는 경우, 구체적으로 요인보정치를 결정하는 것이 문제가 된다. 이에 대한 한 가지 대안으로 다중회귀분석을 적용할 수 있다. 부동산의 여러 가지 가치형성요인과 용적률이 부동산 가치에 미치는 영향을 통계적으로 분석하면, 용적률 1%당 부동산 가치의 변화폭을 구할 수 있고, 이를 통해 요인보정치를 구할 수 있을 것이다.

## V. 결

용적률은 토지가치에 중대한 영향을 미치는 가치형성요인임에도 불구하고, 그 정확한 경제가치를 구하는데 현실적 어려움이 있다. 따라서 용적률의 가치산정을 위한 관련 이론의 연구가 필요하다.

<표 4> 도심지역 오피스 용적률 평가가격지수

| 광로접면여부<br>전용률(%)<br>용적률(%) |          |    | 대상 오피스                |       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |
|----------------------------|----------|----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                            |          |    | 광로 한 면 이상 접함 ("광로"=1) |       |       |       |       |       |       |       | 광로에 접하지 |       |       |       |       |
|                            |          |    | 50                    |       |       |       | 70    |       |       |       | 50      |       |       |       |       |
|                            |          |    | 600                   | 800   | 1,000 | 1,200 | 600   | 800   | 1,000 | 1,200 | 600     | 800   | 1,000 | 1,200 |       |
| 기<br>준<br>오피스              | 광로한면이상접함 | 50 | 600                   | 1.000 | 0.916 | 0.832 | 0.748 | 1.048 | 0.964 | 0.881 | 0.797   | 0.853 | 0.769 | 0.685 | 0.601 |
|                            |          |    | 800                   | 1.092 | 1.000 | 0.908 | 0.817 | 1.144 | 1.053 | 0.961 | 0.870   | 0.931 | 0.839 | 0.748 | 0.656 |
|                            |          |    | 1,000                 | 1.202 | 1.101 | 1.000 | 0.899 | 1.260 | 1.159 | 1.058 | 0.957   | 1.025 | 0.924 | 0.823 | 0.722 |
|                            |          |    | 1,200                 | 1.336 | 1.224 | 1.112 | 1.000 | 1.401 | 1.289 | 1.177 | 1.064   | 1.140 | 1.028 | 0.916 | 0.803 |
|                            |          | 70 | 600                   | 0.954 | 0.874 | 0.794 | 0.714 | 1.000 | 0.920 | 0.840 | 0.760   | 0.814 | 0.734 | 0.654 | 0.574 |
|                            |          |    | 800                   | 1.037 | 0.950 | 0.863 | 0.776 | 1.087 | 1.000 | 0.913 | 0.826   | 0.884 | 0.797 | 0.710 | 0.623 |
|                            |          |    | 1,000                 | 1.136 | 1.040 | 0.945 | 0.850 | 1.190 | 1.095 | 1.000 | 0.905   | 0.969 | 0.873 | 0.778 | 0.683 |
|                            |          |    | 1,200                 | 1.255 | 1.150 | 1.045 | 0.939 | 1.316 | 1.211 | 1.105 | 1.000   | 1.071 | 0.965 | 0.860 | 0.755 |
|                            | 광로접하지않음  | 50 | 600                   | 1.172 | 1.074 | 0.976 | 0.877 | 1.229 | 1.131 | 1.032 | 0.934   | 1.000 | 0.902 | 0.803 | 0.705 |
|                            |          |    | 800                   | 1.300 | 1.191 | 1.082 | 0.973 | 1.363 | 1.254 | 1.145 | 1.036   | 1.109 | 1.000 | 0.891 | 0.782 |
|                            |          |    | 1,000                 | 1.459 | 1.337 | 1.215 | 1.092 | 1.530 | 1.408 | 1.285 | 1.163   | 1.245 | 1.122 | 1.000 | 0.878 |
|                            |          |    | 1,200                 | 1.663 | 1.524 | 1.384 | 1.245 | 1.743 | 1.604 | 1.464 | 1.325   | 1.418 | 1.279 | 1.139 | 1.000 |
|                            |          | 70 | 600                   | 1.110 | 1.017 | 0.924 | 0.830 | 1.163 | 1.070 | 0.977 | 0.884   | 0.946 | 0.853 | 0.760 | 0.667 |
|                            |          |    | 800                   | 1.224 | 1.121 | 1.018 | 0.916 | 1.283 | 1.180 | 1.077 | 0.975   | 1.044 | 0.941 | 0.838 | 0.736 |
|                            |          |    | 1,000                 | 1.363 | 1.249 | 1.135 | 1.020 | 1.429 | 1.315 | 1.201 | 1.086   | 1.163 | 1.049 | 0.934 | 0.820 |
|                            |          |    | 1,200                 | 1.539 | 1.410 | 1.281 | 1.152 | 1.614 | 1.485 | 1.356 | 1.226   | 1.313 | 1.184 | 1.055 | 0.926 |



**【문제 3】 최유효이용의 원칙과 감정평가3방법과의 관련성을 설명하시오.(15점)****I. 서**

① 최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다. ② 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 최유효이용의 원칙은 감정평가에서 가치전제가 되는바 그 정확한 이해가 중요하다.

**II. 물음#2****1. 원가법과의 관계****(1) 의의**

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

**(2) 관계**

① 재조달원가 산정시 최유효이용을 기준하고, 간접법으로 재조달원가를 구할 때 개별요인의 비교는 최유효사용 상태를 기준으로 한다. 또한 ② 감가수정시 최유효이용에서 미달하는 부분을 감가액으로 산정한다.

**2. 거래사례비교법과의 관계****(1) 의의**

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

**(2) 관계**

① 거래사례와 대상부동산간의 개별요인의 비교시 최유효이용이 판단기준이 된다. 또한 ② 배분법 적용시 복합부동산의 사례는 부지가 최유효이용의 상태에 있는 것을 사례로 하여야 한다.

**3. 수익환원법과의 관계****(1) 의의**

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

**(2) 관계**

① 순이익은 최유효이용을 전제로 산정된다. 또한 ② 토지잔여법 적용시 복합부동산의 수익 사례는 부지가 최유효사용 상태에 있는 것을 채용하여야 한다.

**III. 결**

최유효이용의 정확한 판정을 위해서는 그 선행단계로서 엄밀한 시장분석이 필요하다. 보다 정확한 시장분석을 위하여 흡수율분석, 경제기반분석 등에 대한 연구가 필요하다.

**【문제 4】 부동산의 최유효이용의 의의에 있어 특수상황을 설명하시오.(3회, 15점)****I. 특수상황하의 최유효이용의 개념**

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 최유효이용의 분석은 대상부동산이 어떠한 상황에 있더라도 적용될 수 있으나 아래에서 예시하는 특수한 상황에서는 특별한 주의를 요한다.

**II. 구체적인 유형****1. 단일이용(single use)**

일반적으로 특정부지에 대한 최고최선의 이용은 주의의 용도와 일치하거나 유사한 용도가 되는 수가 많다. 그러나, 경우에 따라서는 주의의 용도와 전혀 다른 이용이 최고최선의 이용이 될 수 있으므로 주의해야 한다.

**2. 중도적 이용(interim use)**

중도적 이용이란 가까운 미래에 대상부지나 개량부동산에 대한 최고최선이용이 도래할 것으로 예측될 때, 그 이용을 대기하는 과정상 현재에 할당되는 이용을 의미한다. 중도적 이용의 최유효이용분석시에는 최종적 개발에 소요되는 비용과 시간, 개발후에 대상물건의 가치 등을 종합고려하여 최유효이용을 판단하여야 한다.

**3. 비적법적 이용(Legally nonconforming use)**

비적법적 이용이란 한때는 적법하게 설립되고 유지되던 이용이었으나, 현재는 더 이상 지역지구제의 규정에 부합하지 않는 이용으로, 주로 지역지구제 등 법규의 변경으로 발생한다. 때때로 지역지구제의 규정에 부합되는 부동산 보다 높은 가치를 지니는 수가 있으므로 주의를 요한다.

**4. 비최고최선의 이용**

비최고최선의 이용이란 기존 건물과 기타 개량물들은 대상부지를 마치 공지로 간주한 토지의 최고최선이용에 부합하지 않는 물건을 말한다. 최고최선이용과 개량물의 현재 이용상태가 서로 다른 범주에 속할 경우에는, 일치성 이용의 원리를 적용하여 평가해야 한다는 사실에 유의해야 한다.

**5. 복합적 이용(multiple use)**

복합적 이용이란 한 개의 물건이 여러 가지 용도에 동시에 사용되는 경우를 말한다. 이 경우 복합적으로 사용되는 것이 최유효이용이 될 수 있으므로 각 부분의 기여도를 면밀히 평가하여야 한다.

## 6. 특수목적의 이용 (special - purpose use)

특수목적의 부동산이란 호텔, 극장, 대학, 교회, 공공건물 등과 같이 특정한 활동을 위해서 설계되고 운영되는 부동산이다. 이 경우 이용용도의 특수성과 전환가능성을 고려하여 판단하여야 하며, 기술적인 측면을 세밀하게 분석하여 결정하여야 한다.

## 7. 투기적 이용(speculative investment)

부동산투자에는 취득, 운영, 처분 세단계가 있는데 , 이 중에서 운영단계가 없는 투자행위, 시세차익을 목적으로 토지를 취득하는 행위를 투기라 한다. 이 경우 주변토지 이용상황이나 지역지구제 등에 시사되고 있는 이용을 참고하여 최유효이용을 결정한다.

**【문제 5]. 최유효이용에 관한 다음의 물음에 답하시오.(22회, 10점)****(1) 최유효이용 판단시 유의사항을 설명하시오.(5점)****(2) 최유효이용의 장애요인을 설명하시오.(5점)****I. 설문#1****1. 의의**

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상을 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

**2. 유의사항****1) 통상의 이용능력**

객관적으로 보아 양식과 통상의 사용능력이 있는 사람의 합리적, 합법적, 최고\*최선의 사용방법이어야 한다. 즉, 특별한 능력이 있는 사람에 의한 사용방법이 아니어야 한다.

**2) 장기적 배려**

사용수익이 장래 상당기간 계속될 수 있는 방법으로 장기적 배려가 있어야 하는 사용방법이다.

**3) 예측가능성**

효용을 충분히 발휘할 수 있는 시점이 예측할 수 없는 장래가 아니어야 한다. 먼 장래의 주관적 예상은 객관성\*합리성을 결여했다고 보아야 한다.

**4) 동태적 예측에 유의**

가치형성요인은 항상 변동의 과정 하에 있는 점을 고려하고, 특히 가치형성에 영향을 주는 지역요인의 변동이 객관적으로 예측되는 경우에는, 당해 변동에 따른 대상부동산의 이용방법이 변화 가능성이 있는 점을 감안하여 최유효이용을 판정해야 한다.

**II. 설문#2****1. 부동산시장의 불완전성**

완전경쟁시장 하에서 부동산은 이론적으로 최유효이용으로 이용되나, 현실의 부동산시장에서는 정보의 부족, 시장참여자의 제한 등으로 반드시 최유효이용으로 이용되지는 못한다.

**2. 정부의 행정적 규제**

경제적으로 재건축 시점이 도래한 부동산이라고 해도, 정부의 행정적 규제가 있는 경우 최유효이용으로 전환되지 못한다. 따라서 정부의 행정적 규제가 부동산의 최유효이용을 방해하는 요인이 될 수 있다.

**3. 지상건물의 존재**

나지는 즉시 최유효이용으로 이용가능하나, 지상에 건물이 이미 있는 경우, 지상건물의 존재로 인하여 최유효이용으로의 전환이 지연될 수 있다.

## 제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(32회, 40점)

- (1) 부동산시장을 공간시장(space market)과 자산시장(asset market)으로 구분할 때 두 시장의 관계를 설명하고, 부동산시장의 다른 조건이 동일할 때 시중은행 주택담보대출 이자율의 상승이 주택시장의 공간시장과 자산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(20점)
- (2) 양도소득세의 상승이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 설명하시오.(10점)
- (3) 3방식에 따른 감정평가를 할 때 부동산 경기변동에 따른 유의사항에 대해 설명하시오.(10점)

【문제 2】 지역분석과 개별분석을 통하여 부동산가격이 부동산시장에서 구체화되는 과정을 설명하시오.(18회, 20점)

【문제 3】 부동산 경기변동으로 인한 부동산 시장 동향을 분석하고, 부동산 감정평가상의 유의점을 기술하시오.(8회, 20점)

【문제 4】 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오.(27회, 10점)

【문제 5】 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(26회, 10점)

**【문제 1】** 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오.(32회, 40점)

(1) 부동산시장을 공간시장(space market)과 자산시장(asset market)으로 구분할 때 두 시장의 관계를 설명하고, 부동산시장의 다른 조건이 동일할 때 시중은행 주택담보대출 이자율의 상승이 주택시장의 공간시장과 자산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(20점)

(2) 양도소득세의 상승이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 설명하시오.(10점)

(3) 3방식에 따른 감정평가를 할 때 부동산 경기변동에 따른 유의사항에 대해 설명하시오.(10점)

## I. 서

부동산의 가치는 부동산시장에서 결정되기 때문에 감정평가사는 부동산시장의 매커니즘을 깊이 이해하고, 그 변화를 부동산가치판정에 반영해야 한다. 부동산시장의 주요한 가치형성 요인으로서 이자율, 양도소득세, 경기변동은 부동산의 가치에 매우 큰 영향을 미치기 때문에 이에 대해 분석할 필요성이 있다.

## II. 물음#1

### 1. 공간시장

#### 1) 의의 및 사례

토지와 건물과 같은 공간 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 임대차시장이라고도 한다. 예를 들어 실사용을 목적으로 주택이나 상가를 임차하는 경우가 있다.

#### 2) 임대료의 결정

장기재고저량과 공간수요가 만나는 지점에서 공간에 대한 임대료가 결정된다.

#### 3) 위치와 유형이 따라 구분

공간시장은 부동산이 소재하는 지역과 물적특성에 따라 각기 개별적으로 시장이 형성된다. 즉 대체성이 제한되어 위치와 유형에 따라 하위시장으로 세분된다.

### 2. 자산시장

#### 1) 의의 및 사례

부동산을 투자수단으로 보아 자산으로서의 이용가치가 목적인 시장을 말한다. 매매시장이라고도 한다. 투자수익을 목적으로 부동산을 거래하는 경우가 있다.

#### 2) 환원이율의 결정

부동산의 환원이율(수익률)은 자본시장의 투자상품과 대체경쟁관계를 이루며 양 시장의 위험을 감안한 수익률로 결정된다.

#### 3) 자본시장과의 통합성

자산시장은 수익률의 크기만이 중요하므로 부동산의 위치\*유형 등의 물적특성은 거의 고려

되지 않는다. 따라서 자본시장의 투자상품과 대체성이 높아 양 시장은 통합되는 경향이 있다.

### 3. 관계

#### 1) 개발업의 매개역할

공간시장과 자산시장은 개발산업을 매개로 하여 연결된다. 부동산 개발업은 금융 및 물리적 자원을 동원하여 새로운 공간을 건설하는 기업행위를 말한다. 개발업은 금융자본을 물적자본으로 전환시키는 역할을 수행한다.

#### 2) 양 시장의 관계

공간시장에서 임대료가 결정되고, 자산시장에서는 환원율이 결정된다. 이에 따라 부동산의 시장가치가 결정되면, 시장가치와 개발비용의 상대적 크기에 따라 신규개발여부가 결정된다. 이러한 매커니즘 하에서 공간시장과 자산시장은 경제상황 및 자본시장을 반영하면서 상호작용하여 현재 부동산 자산의 가치 또는 가격을 결정하게 된다.

### 4. 이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향

#### 1) 자산시장에 미치는 영향

##### (1) 자산시장에서 환원율의 상승

이자율의 상승은 자본비용의 증가를 의미하므로 환원율이 상승하게 된다. 이에 따라 부동산의 시장가치가 하락하게 된다.

##### (2) 신규건설량의 감소

부동산 시장가치가 하락함에 따라 더 많은 개발사업에서 투자타당성이 부정적으로 전환된다. 이에 따라 신규건설량이 감소하게 된다.

#### 2) 공간시장에 미치는 영향

##### (1) 장기재고저량 감소

감가상각률이 일정한 상태에서 신규건설량이 감가상각분보다 더 작아지는 경우에는, 결국 장기재고저량도 감소하게 된다.

##### (2) 임대료의 상승

장기재고저량이 감소함에 따라 부동산의 공급이 감소하게 되고, 이에 따라 공간시장에서 임대료가 상승하게 되어, 다시 부동산의 가격은 상승하여 새로운 균형점을 달성하게 된다.

## Ⅲ. 물음#2

### 1. 양도소득세의 개념

#### 1) 의의

부동산 양도시에 부과되는 세금을 말한다.

#### 2) 동결효과

가격이 오른 부동산소유자가 양도소득세를 납부하지 않기 위해서 부동산처분을 기피함으로써 부동산공급이 감소하는 효과를 말한다.



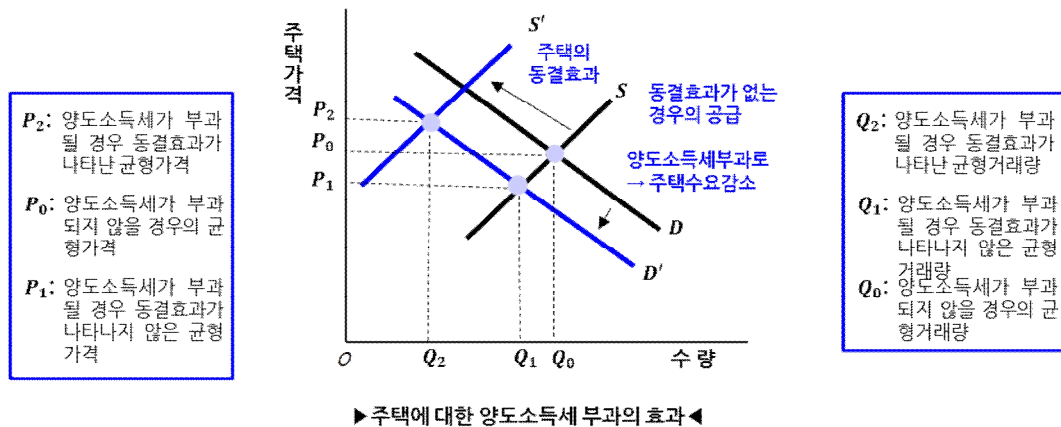
## 2. 영향

### 1) 동결효과가 없는 경우

양도소득세의 부과는 자본이득의 크기를 줄여 사용자비용을 증가시켜 부동산수요를 감소시켜 부동산거래가 감소하고 부동산가격도 하락한다.

### 2) 동결효과가 있는 경우

양도세 납부를 연기하기 위하여 부동산의 처분을 늦추면, 부동산의 공급곡선이 좌측으로 이동하여 부동산가격은 상승하고 부동산거래량은 더욱 감소할 수 있다.



## IV. 물음#3

### 1. 경기변동의 개념

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 가지고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기변동, 계절적 경기변동, 무작위적 경기변동으로 구분한다. 이 중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

## 2. 유의사항

### 1) 비교방식

#### (1) 사례선택 및 사정보정시

경기순환의 각 국면마다 사례자료는 다르므로 동일 국면에서 수집하여야 한다. 또한 후퇴시장과 하향시장에서는 거래가 감소하므로 사례수집이 어려워진다. 사정보정시 회복국면의 사례의 경우 투기적 성향으로 가격에 왜곡이 있을 수 있는바 배제하여 선택한다.

#### (2) 시점수정 및 요인비교시

시점수정시 확장국면과 수축국면으로 구분하여 변동률을 적용해야 하고, 지역요인 및 개별요인 비교시 각 국면에서 가치형성요인이 어떻게 작용하는가 파악하여 적용한다.

### 2) 원가방식

① 재조달원가 산정시 부동산경기 각 국면에 따라 건축비지수가 변하므로 이를 파악해야 한다. ② 감가수정시 경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소분을 파악하여 감가수정에 반영해야 한다.

### 3) 수익방식

①순수익 산정시 현재의 국면과 장래 어떻게 변동할지 예측하여 장래 기대되는 순수익을 구한다. ②환원율은 지가와 역관계에 있으므로 각 국면마다 적정하게 조정이 필요하다. 즉 하향시장과 후퇴시장에선 환원율을 상향조정하고 회복시장과 상향시장에선 하향조정된다.

### 4) 추가 목차 : 시산가액 조정시 유의사항

## V. 결

부동산시장의 변화가 부동산의 가치에 미치는 영향을 정확히 파악하기 위해서 시장분석을 해야 한다. 다만 우리 관련 규정에서 시장분석에 대한 내용이 없어, 실무상 지침을 제공하고 있지 못하다. 따라서 관련 이론의 연구와 규정의 보완이 필요하다.

**【문제 2】 지역분석과 개별분석을 통하여 부동산가격이 부동산시장에서 구체화되는 과정을 설명하시오.(18회, 20점)**

**I. 서**

부동산의 고정성으로 인하여 특정 지역과 일정한 영향을 주고받는 지역성이 있다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화와는 달리 지역적 차원의 가격수준의 영향하에서 개별부동산 차원의 구체적 가격이 형성되는 특징을 갖는다. 이를 감정평가시에는 지역분석과 개별분석을 통해 가격을 구체화시키게 된다.

**II. 지역분석을 통한 가격수준의 파악**

**1. 지역분석의 의의 및 필요성**

①지역분석이란 부동산의 가격형성에 영향을 미치는 지역요인의 분석을 통해 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 명백히 하는 작업을 말한다. ②지역분석은 동일수급권의 범위를 파악하여 사례자료의 수집범위를 결정하고 최유효이용분석의 전제가 되는 표준적사용 및 가격수준을 판정하기 위해 필요한 작업이다.

**2. 부동산의 지역성으로 인한 가격수준의 형성**

**1) 지역성의 의의**

지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

**2) 가격수준의 형성**

가격수준이란 개개의 부동산의 가격이 아니고 지역내 부동산의 평균가격을 의미하며, 지역간의 격차를 나타낸다. 부동산의 지역성으로 인하여 부동산은 그가 속한 지역내 타 부동산과 대체,경쟁의 관계를 형성하며 인근지역의 일정한 가격수준을 형성하게 된다.

**3. 지역분석을 통한 가격수준의 파악**

지역분석은 지역요인을 분석하여 그 지역의 표준적 사용과 가격수준을 파악하게 된다. 지역의 가격수준은 개별부동산의 구체적 가격을 판정하는 기준이 된다.

**III. 개별분석을 통한 구체적 가격의 파악**

**1. 개별분석의 의의 및 필요성**

①개별분석이란 부동산의 개별성에 근거하여 가격형성요인 중 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 구체적 가격을 판정하는 작업을 말한다. ②부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 개별적으로 형성되므로 최유효이용의 분석을 위해 개별분석이 필요하다.

## 2. 부동산의 개별성으로 인한 구체적 가격의 형성

### 1) 개별성과 최유효이용의 의의

개별성이란 동일한 부동산은 존재하지 않는다는 부동산 고유의 물리적 특성이다. 개별성으로 인하여 개별부동산의 최유효이용은 지역의 표준적 사용의 제약하에서 개별적으로 형성된다.

### 2) 구체적 가격의 형성

부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 형성된다. 왜냐하면 경합하는 용도 중에서 최고의 가치를 창출하는 이용이 해당 토지를 할당받기 때문이다.

## 3. 개별분석을 통한 구체적 가격의 파악

개별분석은 개별요인을 분석하여 대상 부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 파악하게 된다. 시장내에서 수요공급의 균형으로 달성되는 가격이 지역내 가격수준이라면, 구체적 가격은 개별 거래당사자 사이의 거래의 결과 형성되는 가격이다.

## IV. 결

지역분석과 개별분석은 가격형성요인을 분석하여 가격을 구체화시키는 중요한 단계이다. 다만 최근 부동산시장이 자본\*금융시장과의 연관성이 높아지고, 수익성을 중시한 투자가 이루어짐에 따라 시장분석을 강화하여 시장참가자의 속성 및 행동과 시장의 수급동향을 보다 엄밀히 분석할 필요가 있다.

**【문제 3】 부동산 경기변동으로 인한 부동산 시장 동향을 분석하고, 부동산 감정평가상의 유의점을 기술하시오.(8회, 20점)**

**I. 서**

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 경제의 흐름에 따라 등락을 반복한다. 따라서 감정평가사에게는 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서 일반재화의 경기변동과는 다른 부동산 경기변동의 각 국면별 고유 특징을 깊이 이해하여야 한다. 이를 바탕으로 가격형성요인분석이나 감정평가3방식의 적용시, 시산가격조정시 현재 속해 있는 국면의 특징을 유의해서 평가활동을 전개해야 한다.

**II. 부동산 경기변동**

**1. 부동산 경기변동의 의의**

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기 변동, 계절적 경기변동, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이 중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

**2. 부동산 경기변동의 특징**

①부동산의 영속성으로 일반경기에 비해 주기가 길고 ②부동산의 수요·공급간에 불균형이 존재하여 진폭이 크며 ③확장국면은 빠르게 진행되나 수축국면은 서서히 진행되는 우경사 비대칭형이며 ④이사철 등의 계절적 불안정성과 주택정책 등에 의한 행정적요인에 의한 영향을 많이 받는다.

**3. 부동산 경기변동의 제 국면**

**1) 확장국면**

회복·상향시장을 일컬으며, 회복시장은 부동산가격 하락이 중단·반전하여 가격이 상승하고, 금리는 낮아 여유자금이 생겨 거래는 활기를 띠고 투기 및 투자심리가 작용한다. 상향시장에서는 부동산가격은 상승하며 거래가 활발하나, 후퇴가능성을 내포하고 있다.

**2) 수축국면**

하향시장에서는 부동산가격이 하락하며, 거래는 한산하고 금리는 높아 여유자금이 없고 공실·공가율이 높다. 후퇴시장은 가격상승이 중단, 반전되어 경기가 후퇴하기 시작하며 거래는 한산해진다.

**3) 안정국면**

부동산의 가격이 가벼운 상승을 보이거나 안정되어 있는 국면으로 부동산 고유의 국면이다. 이 시기에는 좋은 위치에 적당한 규모의 주택은 불황에 강한 모습을 보인다.

### Ⅲ. 감정평가의 유의점

#### 1. 가격제원칙 관련

감정평가시 부동산 경기변동 제국면과 관련하여, 현재의 시장이 어디에 놓여 있는가에 대하여 전문성, 합리성에 근거하여 정확한 지적 및 장래 변동의 예측이 가능하여야 한다. 또한 각종 경기변동 지표의 종합적 고려로 당해 예측에 설득력을 부여할 수 있어야 할 것이며 이때 변동의 원칙, 예측의 원칙이 중요시된다.

#### 2. 지역\*개별분석시 유의사항

부동산시장의 국지성으로 인해 일반경기변동과 특정지역 또는 개별부동산의 경기변동상황이 상반될 수 있음에 유의해야 한다. 따라서, 전반적인 부동산 경기와 더불어 인근지역의 Life-cycle등을 고려해야 하며, 지역적 경기변동의 중시해야 한다.

#### 3. 평가방식 적용과 관련

##### 1) 비교방식

① 사례선택시 사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다. ② 사정보정시 사례자료가 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 한다. 또한 ③ 시점수정시 국면이 전환되는 경우 각 기간을 세분화하여 국면별로 다른 변동률을 적용한다. ④ 가격형성요인 비교시에는 지역요인, 개별요인 등 가격형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악, 예측함으로써 적절한 가격수준과 최유효이용을 파악하도록 해야 함에 유의한다.

##### 2) 원가방식

① 재조달원가 산정시에는 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 또한 ② 감가수정시에는 경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소부분을 적절히 파악하여 감가수정 작업시 반영해야 한다.

##### 3) 수익방식

① 순수익 산정시에는 경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다. ② 환원이율 산정시에는 환원이율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적절하게 조정하여야 한다.

#### 4. 시산가격 조정 관련

① 최근의 물적, 위치적 유사자료 선택 여부, 변동국면에 맞는 요인분석 여부를 단계적으로 검토한다. ② 극단적인 호·불황시에는 비준가격의 기준이 되는 사례가 불안정하므로 원가, 수익방식에 비중을 두고 그 타당성을 검토한다. ③ 안정국면에서는 비준가격의 신뢰도가 높아지므로 상대적으로 높은 비중을 두어야 한다.

### Ⅳ. 결

부동산의 경기변동은 평가상 중요한 고려사항이나 아직 체계적인 경기측정지표가 개발되지 않은 실정이다. 현재 건축허가량이나 택지분양실적, 부동산 거래량 등의 각종 지표를 개별적으로 파악하여 경기변동을 측정하고 있으나, 종합적이고 과학적인 경기측정지표의 개발이 필요하다고 본다.

**【문제 4】 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오.(27회, 10점)**

**I. 기준금리 인하의 의미**

기준금리는 한국은행이 매월 초 결정하여 발표하는 금리로, 물가, 경제상황, 금융시장 여건 등을 고려하여 결정된다. 기준금리가 인하되면 시중은행들이 한국은행으로부터 더 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있게 되어, 결국 시장이자율이 하락하게 된다.

**II. 단기에 미치는 영향**

**1. 수요**

금리 인하시 대출이자부담이 감소하여 유효구매력이 상승한다. 따라서 부동산수요가 증가하여 수요곡선이 우측으로 이동한다.

**2. 공급**

금리 인하에도 불구하고 단기에는 부동산공급이 거의 고정적이다. 따라서 공급곡선은 단기에 수직선에 가까우며 이동하지 않는다.

**3. 균형의 변화**

수요가 증가함에 따라 균형거래량은 증가하고, 균형가격은 상승한다.

**III. 장기에 미치는 영향**

**1. 수요**

장기에 부동산 수요는 수요증가요인과 감소요인의 상대적 크기에 의해서 결정된다. 수요증가요인으로 ①부동산가격의 상승이 투기수요를 야기하여 부동산수요가 더 크게 증가할 수 있는 점, ②주식·채권 등 타 자본시장에서 부동산시장으로 자금이 유입될 수 있는 점 등이 있다. 반면 수요감소요인으로 ①장기에 정부의 대출규제가 시행되는 경우 수요증가폭이 감소될 수 있고, ②부동산가격상승이 투자수익률의 상대적 하락을 가져와 투자수요가 감소할 수 있다.

**2. 공급**

장기에는 부동산의 경제적 공급이 가능해져 우상향하는 공급곡선의 형태가 된다. 단기에 부동산가격이 상승하게 되면 초과이익을 얻기 위해 부동산공급이 증가한다. 부동산의 공급증가는 초과이익이 없어질 때까지 이루어진다.

**3. 균형의 변화**

부동산공급의 증가로 균형거래량은 단기보다 증가한다. 균형가격의 변화는 생산비용의 변화 양상에 따라 결정된다. ①비용불변산업은 단기균형에서 불변이다. ②비용증가산업은 단기균형보다 상승한다. ③비용감소산업은 단기균형보다 하락한다.

#### IV. 기타의 영향

- ① 저금리기조로 인해 은행예금보다 높은 수익을 기대할 수 있는 수익성부동산에 대한 수요가 증가하게 된다.
- ② 전세에서 월세로 가속화가 이루어지게 된다.
- ③ 부동산에 대한 투기수요 증가로 정부에서 대출규제, 토지거래허가제 등의 부동산거래규제가 시행될 수 있다.



**【문제 5】 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오.(26회, 10점)**

**I. 보유세율 상승의 의미**

보유세란 부동산 소유자에게 부과하는 세금으로, 대표적으로 재산세가 있다. 보유세율이 인상되는 경우 소유자의 조세부담이 증가하게 된다.

**II. 장단기에 미치는 영향**

**1. 매매시장에 미치는 영향**

조세부담의 증가로 주택수요가 감소하고, 그 결과 주택거래가 줄고 주택가격이 하락하게 된다. 부동산가격의 하락으로 장기적으로 부동산의 공급도 감소하게 된다.

**2. 임대시장에 미치는 영향**

임대인이 보유세 일부를 임대료에 전가시켜 임대료의 상승이 발생한다. 이에 따라 임대주택의 수요가 감소하게 된다. 또한 임대인의 세후임대수익의 감소로 인하여 부동산의 공급이 장기적으로 감소하게 된다.

**III. 기타 영향**

**1. 조세부담의 귀착**

수요자와 공급자간의 상대적인 조세부담의 크기는 가격탄력성의 크기에 의해 결정된다. 일반적으로 부동산의 수요자(임차인)가 공급자(임대인)보다 협상력이 열세한 경우가 많아, 오히려 수요자의 조세부담이 더 커질 수 있다.

**2. 조세의 자본화**

부동산의 가치는 장래 편익의 현재가치로 이루어진다. 보유세가 증가하는 경우 증가된 미래 보유세의 현재가치만큼 부동산의 가치가 즉시 하락하는 조세의 자본화가 이루어진다.

## 제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 시장분석(Market analysis)에 관한 다음 물음에 답하여라.(40점)

- (1) 시장분석의 개념과 목적을 설명하시오.(10점)
- (2) 시장분석의 4단계(A, B, C, D)수준에 대하여 설명하시오.(10점)
- (3) 시장분석의 절차를 단계별로 설명하시오.(10점)
- (4) 시장분석의 결과가 감정평가3방법에서 어떻게 활용되는지 설명하시오.(10점)

【문제 2】 부동산평가를 위한 시장분석(market analysis)과 시장성분석(marketability analysis)을 비교\*설명하시오(03.감.20점)

【문제 3】 감정평가활동에서 시장분석과 최유효이용분석 절차는 가격형성요인을 분석하는 중요한 의의를 가진다. 이하 관련 물음에 답하여라.(20점)

- (1) 시장분석과 최유효이용분석에 대하여 설명하라.(10점)
- (2) 시장분석의 결과가 최유효이용의 분석에서 어떻게 활용되는지 설명하라.(5점)
- (3) 최유효이용 분석을 통해 어떠한 결론이 도출되어야 하는지, 즉 분석결과를 ① 용도 ②사용시기 ③시장참가자의 측면에서 설명하라.(5점)

【문제 4】 타당성분석과 최고최선의 분석을 분석목적, 분석내용, 분석결과의 측면에서 각각 설명하고, 양 분석의 관계에 대하여 설명하시오.(20점)

**【문제 1】 시장분석(Market analysis)에 관한 다음 물음에 답하여라.(40점)**

- (1) 시장분석의 개념과 목적을 설명하시오.(10점)
- (2) 시장분석의 4단계(A, B, C, D)수준에 대하여 설명하시오.(10점)
- (3) 시장분석의 절차를 단계별로 설명하시오.(10점)
- (4) 시장분석의 결과가 감정평가3방법에서 어떻게 활용되는지 설명하시오.(10점)

**I. 서**

시장분석은 시장지역내 수요와 공급상황을 분석하는 것으로, 부동산에 대한 가치결정이나 의사결정의 근거를 제공하기 위해 행해진다. 이러한 시장분석은 그 분석수준에 따라 4단계로 구분되는데 레벨A에서 레벨D로 갈수록 계량화된 분석과 미래에 대한 시장예측이 행해진다. 시장분석은 구체적으로 생산성분석에서 포착률추계로 이어지는 일련의 절차에 따라 분석되는데, 이렇게 분석된 시장분석의 결과는 감정평가3방법에서 활용되어 구체적인 시산가격을 구하는데 활용된다.

**II. 설문#1****1. 시장분석의 개념**

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사.분석하는 것이며, 시장의 수요공급 조건을 대상부동산과 관련짓는 것이다.

**2. 시장분석의 목적****1) 최유효이용 판정의 전제**

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 이러한 최유효이용은 부동산의 생산성이 극대화되는 이용이므로 시장분석을 통해 대상물건의 생산성, 경쟁력 등을 분석하여 판정하게 된다.

**2) 감정평가3방식에서 활용**

시장분석을 통해 수집·분석된 각종 시장자료는 감정평가3방법을 통해 구체적 시산가격을 구하는데 각종 판단의 근거를 제공한다.

**3) 컨설팅에서 활용**

컨설팅에서 시장분석은 시장내 상황을 매우 세부적으로 분석하여 의뢰인의 의사결정을 지원하기 위해 행해진다. 이를 지원하기 위해 경제기반분석, 타당성분석, 흡수율분석 등의 각종 시장분석기법이 활용된다.

**III. 설문#2****1. 개요**

AI에서는 시장분석을 ①거시적인 관점의 유추분석(Inferred demand analysis)과 ②거시 및 미시적 관점의 기초분석(Fundamental demand analysis)으로 구분하고, 이를 다시 각기 2가

지식 세분하여 A, B, C, D의 4가지 수준으로 나누어 설명하고 있다. 평가대상 부동산의 규모가 크고 시장상황이 불확실할수록 레벨D에 가까운 분석이 요구된다.

## 2. 레벨A

레벨A의 시장분석은 일반적이고 설명적이다. 이 수준의 시장분석은 미래의 시장상황을 예측하는 것보다는 과거의 자료를 기초로 하여 현재의 시장상황을 판단하게 되는 것이므로 진행되었던 과거의 거래사례나 관행들을 현재 시장에 그대로 적용하게 된다. 레벨A 수준의 시장분석은 가장 기초적인 감정평가에 적용될 수 있는 방법이며 비슷한 유형의 부동산 평가에 원용이 가능하다.

## 3. 레벨B

레벨B의 시장분석은 레벨A의 시장분석보다는 상당히 구체적인 방법으로 시행되며 도시성장방향과 요인들이 검증되고 분석되어야 한다. 이 수준의 분석은 시장분석 대상지역이 확정되어야 하고 분석의 기본 자료들이 계량화되어야 한다.

## 4. 레벨C

레벨C수준은 부동산의 사용용도와 사용되는 시기를 결정하기 위하여 필요한 경쟁적 위치에 소재하는 부동산들에 대한 자세한 분석이 수행되어야 한다. 또한 레벨A와 B의 시장분석에서 수행된 과거의 시장 자료들도 분석대상이지만 여기에 흡수 추세와 분석이 필요하게 된다. 미래에 발생할 시장의 수요와 흡수는 인구의 증가, 소득의 변동 및 취업률의 증가 등을 예측함으로써 예측할 수 있다. 레벨C의 분석은 부동산의 운영이익과 흡수상대를 예측하고 세부적 시장자료를 제공하게 되므로 분석 대상 부동산이 시장에서 차지하고 있는 경쟁적 위치를 파악하게 할 수 있는 분석이다.

## 5. 레벨D

부동산의 개발사업에는 레벨D까지의 시장분석 작업이 수행되는데 이 수준의 분석은 해당지역의 시장에서 현실적인 부동산에 대한 미래 지향적인 활용방법과 계획까지를 구체적으로 예측하는 분석을 포함하고 있다. 레벨D 시장분석은 부동산의 공적이고 사적인 재무감당능력과 정책적인 방향, 용도의 중요성 및 위험성을 분석한다. 이 시장분석은 직접적으로 대면조사를 시행하거나 표본조사를 수행하여 시장에서의 수요와 공급을 예측하며 부동산 개발사업에 투입하게 될 비용의 적정성을 검토하게 된다.

## IV. 설문#3

### 1. 개요

시장분석의 절차는 ①일반적 조사에서 특정목적조사로 전개되는 절차와 ②특정목적조사에서 일반적 조사로 진행하는 절차가 있다. 양자는 분석의 순서가 다른 것이지 내용이 다른 것은 아니다. 이하 ②의 절차를 중심으로 설명한다.

### 2. 생산성분석(productivity analysis)(1단계)

생산성분석이란 대상부동산과 경쟁부동산의 법적·물리적·입지적 특성들에 대한 예비조사를 통하여 상품으로서의 부동산제품을 차별화하고, 대상부동산이 공급할 수 있는 입지적 효용이나 서비스능력을 조사·연구하는 것이다. 생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러

가지 물리적, 법적, 입지적 특성을 조사, 분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인한다.

### 3. 시장획정(market area delineation)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 시장분석 단계를 말한다. 예를 들어 주거용 부동산 시장을 단독주택, 전원주택, 아파트, 연립주택 등으로 세분화하는 것을 말한다. 이를 통해 시장분석의 초점을 정립한다.

### 4. 수요분석(Demand analysis)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있다. 수요분석의 중요한 변수들은 주거용, 상업용, 공업용 등 부동산 유형에 따라 다르지만 ①가구구성이나 연령분포 등 인구요인 ②소득수준 등 유효구매력 ③토지이용양상 등 도시의 성장추세 ④교통 인프라 등 접근성 ⑤지원시설의 매력도 등이 공통적으로 중요시된다. 부동산의 미래수요를 추정하기 위해 경제기반분석이 행해지기도 한다.

### 5. 공급분석(Supply analysis)(4단계)

공급분석단계에서는 시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사한다. 조사내용에는 각 경쟁부동산의 목표 시장, 크기는 물론이고 건축의 질이나 내부시설 수준, 주차시설 등도 포함하여 공급자간 경쟁의 정도를 상세히 파악한다.

### 6. 균형분석(equilibrium analysis)(5단계)

이론적으로는 수요와 공급이 장기적으로 균형을 이루는 것으로 되어 있으나, 단기적으로는 시장의 불균형이 곧 부동산 시장의 특징이 되는 것이 일반적이다. 따라서 감정평가사가 현재와 미래의 수요공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 초과수요가 세분시장 내에 존재하는가, 만약 공급이 초과되고 있다면 어느 시기에 균형점에 도달할 수 있는가를 예측한다.

### 7. 포착률(capture rate) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율(market share)을 말한다. 포착률을 예측하기 위하여는 세분시장 내에서 차지하는 대상부동산의 매력도나 경쟁력을 분석, 평가하여야 한다. 상기 과정을 거쳐 도출된 포착률은 대상부동산의 최유효이용이나 개발타당성을 판단하는데 결정적인 근거가 된다.

## V. 설문#4

### 1. 거래사례비교법

#### 1) 의의 (감칙 제2조 제7호)

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### 2) 활용

①시장분석은 평가사가 경쟁관계인 부동산을 확인하고 대상 부동산과 비교가능 여부를 결정

하는 것을 도와준다. 또한 ②시장상황의 변동을 고려하여 시점수정치를 결정하고 ③각종 보정작업시 시장분석을 통해 수집한 자료들은 적절한 시장근거를 제시한다.

## 2. 원가법

### 1) 의의(감칙 제2조 제5호)

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

### 2) 활용

①시장분석을 통해 파악된 대상부동산의 물리적 특성이나 시장지역내의 건설동향, 비용자료 등은 재조달원가 산정의 근거가 된다. 또한 ②시장지역내에서 본건의 시장성, 경쟁우위성, 인근환경 등은 신축 후 발생하는 기능적·경제적 감가액 산정을 뒷받침한다.

## 3. 수익환원법

### 1) 의의(감칙 제2조 제10호)

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다

### 2) 활용

①시장분석을 통해 분석된 대상부동산의 가능임대료나 분양가격, 공실률 등은 현금흐름을 예측하는데 활용된다. 그리고 ②현재 시장지역의 수익률수준, 본건의 경쟁력 등은 연간 예상 소득에 적용될 적절한 할인율이나 환원이율을 결정하는데 사용된다.

## VI. 결

근래 부동산시장이 수익성을 중시한 실수요 중심의 거래로 구조적인 변화가 있어, 그에 따라 단순히 인근지역과 관계뿐 아니라, 더 광역적인 시장동향의 영향을 받아 부동산의 용도가 결정되고 가격이 형성되는 경향이 뚜렷해지고 있다. 일본은 2002년 기준개정을 통하여 시장분석의 필요성과 내용을 강화하였다. 그러나 우리나라의 관련 규정은 아직도 이에 대한 구체적 기준이 미비함으로 관련 이론의 연구와 법규정의 개선이 필요하다.

**【문제 2】 감정평가활동에서 시장분석과 최유효이용분석 절차는 가격형성요인을 분석하는 중요한 의의를 가진다. 이하 관련 물음에 답하여라.(20점)**

**(1) 시장분석과 최유효이용분석에 대하여 설명하라.(10점)**

**(2) 시장분석의 결과가 최유효이용의 분석에서 어떻게 활용되는지 설명하라.(5점)**

**(3) 최유효이용 분석을 통해 어떠한 결론이 도출되어야 하는지, 즉 분석결과를 ①용도 ②사용시기 ③시장참가자의 측면에서 설명하라.(5점)**

## I. 서

시장분석은 시장내 수급상황을 분석하는 것으로 이 분석결과가 최유효이용 분석에서 각종 판단의 기초를 제공한다. 최유효이용분석은 대상부동산의 최유효이용을 도출하는 것으로 어떤 용도가 최고의 가치를 창출하는지에 대해 ①용도 ②사용시기 ③시장참가자의 측면에서 구체적으로 특정되어야 한다. 양 분석은 감정평가사 가격형성요인의 단계를 이루는바 논의의 중요성이 있다.

## II. 설문#1

### 1. 시장분석

1) 개념 및 분석의 필요성

시장분석은 시장내 수요와 공급상황을 분석하는 것으로, 시장내 상황이 대상부동산의 가치형성에 어떠한 영향을 미치고 있는지 파악하기 위해 분석이 필요하다.

2) 분석내용

대상부동산의 생산성을 분석하여 가능용도를 도출하고, 이를 근거하여 적절한 시장지역을 획정한 다음, 시장내 수요와 공급상황을 분석하고, 대상부동산이 그 시장내에서 가지는 경쟁력을 파악하여 흡수율을 추계하게 된다.

### 2. 최유효이용 분석

1) 개념 및 분석의 필요성

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 부동산의 가치는 최유효이용을 전제하여 형성되므로 최유효이용을 파악할 필요성이 있다.

2) 분석내용

대상부동산의 가능용도 중 물리적 실현가능성, 합법성, 합리성, 최대생산성을 만족하는 용도를 모색한다. 각 분석은 일련의 절차를 이루며 모든 요건을 충족하여야 한다.

## III. 설문#2

### 1. 분석의 근거자료 제공

시장분석을 통해 시장내 자연적\*사회적\*행정적\*경제적 요인을 수집하게 되고, 이것은 최유효이용의 분석에서 필요한 각종 자료를 제공해준다.



## 2. 경제적 타당성 판정의 기초

시장분석을 통해 도출된 시장경쟁력 또는 흡수율은 최유효이용의 분석에서 가능용도 중 어떤 용도가 최고의 생산성을 갖는지 파악하는데 경제적 기초를 제공한다.

## IV. 설문#3

### 1. 용도

가능용도 중 어떤 용도가 최고의 가치를 창출하는 용도인지 밝혀야 한다. 이때는 개발의 밀도까지 고려하여 구체적으로 어떠한 이용인지를 시장증거에 의해서 증명해야 한다.

### 2. 사용시기

현재의 최유효이용이 장래에 변경될 수도 있고, 현재 중도적 이용에 있더라도 향후 최유효이용으로 변경될 수 있다. 따라서 어느 시기에 최유효이용이 도래할 지에 대해 결과를 도출해야 한다. 예를 들어 도시가 성장하는 지역에 위치한 농장의 최유효이용은 주거용 택지이지만 농장으로 임시사용하는 것일 수 있다. 따라서 언제 주거용으로 이용하는 것이 최유효이용이 될 지 예측해야 한다.

### 3. 시장참가자

어떤 시장참가자가 대상 부동산의 최고최선의 이용에 참가할 것인가이다. 시장분석의 제2단계인 시장획정에서 평가사는 가능한 구매자 뿐만 아니라 특정 용도에 대한 사용자를 결정한다. 시장분석에서 이러한 결론을 분석하는 것은 최고최선의 이용분석과 연결된다.

## V. 결

최근 우리나라의 시장상황과 같이 부동산경기가 침체되고 지가가 하락하는 시기에는 개발사업의 위험성이 더욱 높아진다. 따라서 보다 엄밀한 투자타당성 분석이 필요한바, 상기에서 논의한 시장분석과 최유효이용 분석이 이에 도움을 줄 수 있다. 이를 위해 시장분석에 대한 구체적인 분석기법에 대한 연구가 필요하다.

### 【문제 3】 부동산평가를 위한 시장분석(market analysis)과 시장성분석(marketability analysis)을 비교\*설명하시오(03.감.20점)

#### I. 서(3)

부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 부동산의 생산성을 면밀히 파악하여, 이러한 부동산의 능력이 부동산시장내 구체적인 수요·공급상황하에서 어떠한 위치를 점하고 있는지에 대한 분석이 필요하다. 이에 부동산 평가시에는 시장분석, 시장성분석, 생산성분석을 행하게 된다.

이중 시장분석과 시장성분석은 일정한 유사점과 차이점을 가지고 있어 양자의 비교를 통한 명확한 이해가 필요하다. 또한 도시토지의 생산성 중 가장 중요한 요소를 차지하는 접근성이 도시의 구조와 도시성장에 영향을 미치는 바, 부동산가격형성과정에 대한 거시적인 이해를 위하여 관련 내용의 고찰이 필요하다.

#### II. 물음#1(17)

##### 1. 시장분석 개관

###### 1) 시장분석의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다. 부동산의 경우 위치가 고정되어 있다는 물리적 특성 때문에, 부동산 시장이라고 하면 구체적인 지리적 공간을 수반하는 수가 많아, 부동산 평가에서의 시장분석이란 결국 시장지역분석을 의미함이 일반적이다.

###### 2) 시장분석의 내용

① 일단 분석 대상이 되는 적절한 수준의 시장지역이 확정되면, 평가사는 대상 부동산의 시장가치에 영향을 줄 수 있는 자료를 수집하고, 각종 평가원리를 적용하여 부동산 가치에 어떠한 영향을 미치는지 분석한다. ② 분석의 자료에는 물리적·사회적·경제적요인 및 정부서비스에 관한 자료 등이 포함된다. 또한 ③ 대상 부동산의 시장지역의 공간적 수준에도 불구하고 국제적, 전국적 수준의 영향은 다른 부동산에도 같은 영향을 미치는 바, 지역 사회적 수준 및 근린수준 분석이 중요하다.

##### 2. 시장성분석 개관

###### 1) 시장성 분석의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요·공급분석과 흡수율분석(absorption rate analysis)이 중심이 된다.

###### 2) 시장성분석의 내용

① 수요, 공급분석은 첫째 시장지역을 확정하고, 둘째 수요에 영향을 미치는 소득, 인구구조, 이자율 등과 공급에 영향을 미치는 이자비용이나 건축비용 등을 분석한다. ② 흡수율분석은 시장에 공급된 부동산이 일정기간(통상 1년)동안 얼마만큼의 비율로 흡수되었는가를 분석하는 것으로, 부동산의 수요, 공급에 대한 추세파악과 추세야기 원인에 대한 분석을 한다.

### 3. 양 분석의 비교

#### 1) 유사점

##### (1) 분석의 내용

시장분석과 시장성분석은 모두 시장을 전제로 하며, 대상부동산의 종별과 유형에 따라 분석범위가 상이하고, 대상부동산의 법률적, 경제적, 기술적, 물리적 측면 등을 분석하는 점에서 유사점이 있다.

##### (2) 생산성분석과의 관계

생산성 분석은 물리적, 법적, 입지적 특성으로 대상부동산의 능력을 확인하고, 대상부동산의 공급할 수 있는 부동산서비스를 결정하는 것이다. 생산성 분석은 양 분석 모두의 첫 단계로서 생산성 분석을 통해 대상부동산의 유형과 용도를 결정하게 되고 이에 따라 시장분석과 시장성분석의 초점을 정립한다. 따라서 양 분석 모두 생산성분석을 전제로 하는 공통점이 있다.

#### 2) 차이점

##### (1) 절차적 선후차이

시장분석에서 수집된 시장의 수요와 공급에 대한 자료를 토대로 시장성 분석의 단계에서 대상 부동산의 흡수율 등을 구체적으로 분석하므로 시장분석이 시장성 분석의 선행정차이다.

##### (2) 분석의 공간적 수준차이

시장분석은 대상부동산이 속한 지역의 수요와 공급상황을 분석하므로 거시적인 분석에 속하고, 시장성분석은 범위를 좀 더 좁혀 대상부동산 자체의 흡수율 등의 시장성을 분석하므로 미시적인 분석에 해당한다.

### IV. 결(2)

부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 시장분석과 시장성분석을 통해 대상부동산의 생산성을 면밀히 파악해야 한다. 다만 유의할 사항으로 부동산은 물리적으로는 고정되어 있지만, 경제적으로는 유연성이 뛰어난 시공간제품이다. 따라서 생산성분석을 함에 있어, 감정평가사는 부동산의 가치가 도시구조상의 공간적 위치뿐만 아니라, 시간적 변화요인과도 밀접하게 관련되어 있다는 사실을 명심해야 한다.

**【문제 4】 타당성분석과 최고최선의 분석을 분석목적, 분석내용, 분석결과의 측면에서 각각 설명하고, 양 분석의 관계에 대하여 설명하시오.(20점)**

**I. 서**

토지는 최고최선의 이용을 전제로 가치가 형성되므로 감정평가시 이에 대한 판단이 중요하다. 최고최선의 이용이란 최고의 가치를 창출하는 용도를 말하므로 타당성 분석에서 얻어진 경제성 판단이 중요한 판단기준을 제시하므로 양 분석은 일정한 관계가 있다.

**II. 각 분석의 내용**

**1. 타당성 분석**

1) 분석목적

타당성 분석은 광의로는 개발가능대안의 물리적\*법률적\*경제적 타당성을 검토하는 의미이나 협의로는 주로 경제적 타당성을 판단하는 것을 말한다. 즉 이것은 개발대안이 특정 투자자의 경제적 목표를 만족시켜 주는지 여부를 조사하기 위해 수행된다.

2) 분석내용

시장분석을 통해 수집된 자료에 근거하여 적절한 순영업소득(NOI)/현금흐름과 환원이율/할인율을 산정하여 투자가치를 구한다.

3) 분석결과

어떤 개발대안이 양(+)의 순현가를 창출하는지에 대해 시장증거에 기초하여 결론낸다. 또한 그 개발대안의 경제적 타당성이 갖추어지는 시기(timing)에 대한 예상도 도출되어야 한다.

**2. 최고최선의 분석**

1) 분석목적

최고최선의 이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대신토지를 합법적으로 합리적이며 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 경합하는 다양한 용도 중에서 최고의 토지가치를 창출할 수 있는 최고최선의 용도를 발견하기 위해 행해진다.

2) 분석내용

잠재적 용도가 합법성, 물리적 실현가능성, 합리성, 최고수익에 대한 경험적 증거를 갖추고 있는지 판정한다. 이것은 일련의 절차를 이루면서 모든 요건이 충족되어야 한다.

3) 분석결과

최고최선의 이용을 결정하고 이것에 대해 용도, 시기, 시장참여자의 관점에서 구체적으로 서술한다. 이 결과는 감정평가3방법에 적용되어 시산가치를 구하는데 활용된다.

**III. 양 분석의 관계**

**1. 경제적 타당성 판단의 근거제공**

타당성 분석은 다양한 개발대안의 경제적 타당성을 분석하므로 이 결과가 최고최선의 이용 분석에서 경제적 합리성을 만족하는지에 대한 판단근거를 제공한다. 다만 경제적 타당성이 있는 대안이라고 하여도 그 수익률이 유사부동산의 시장수익률의 수준과 일치하는 수준이

된다는 경험적인 증거까지 갖추어야 최고최선의 이용으로 판단된다.

## 2. 분석의 객관성 여부

타당성 분석은 특정 투자자를 전제하므로 주관적 분석이나, 최고최선의 이용분석은 일반적인 시장참가자를 전제하므로 객관적 분석이다.

## IV. 결

양 분석은 모두 시장분석의 결과를 기초하여 행해지므로 정확한 시장분석이 선행되어야 한다. 최근 우리나라의 상황과 같이 경제적 요인의 불확실성이 큰 경우에는 보다 더 신중한 분석이 행해져야 한다.

### <AI13판 관련 자료 : 4가지 분석의 정리>

| 분석목적     | 내 용                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반시장분석   | 적절한 가능용도에 대한 수요를 확인한다.                                                                                                        |
| 시장성분석    | 특정부동산에 대한 수요를 확인한다.                                                                                                           |
| 타당성분석    | 만약 특정한 시장기준이나 투자가기준이 충족된다면, 가치와 비용을 대조한다.                                                                                     |
| 최고최선의 분석 | 적절한 가능용도 중에서 최대가치를 창출하는 용도를 결정                                                                                                |
| 분석절차     | 내 용                                                                                                                           |
| 일반시장분석   | 적절한 가능용도에 대한 수요와 공급분석을 수행한다.                                                                                                  |
| 시장성분석    | 6단계의 절차를 거쳐 분석한다.                                                                                                             |
| 타당성분석    | 적절한 가능용도의 순영업소득(NOI)/현금흐름을 산정하고, 부동산의 가치를 내기 위한 적절한 환원이율/할인율을 선택한다.(예를 들어 토지가치, 수익률, 부동산 전체의 자본환원가치 등의 시장분석을 통해 수집된 자료에 근거하여) |
| 최고최선의 분석 | 용도, 시기, 시장참여자(부동산의 사용자, 가장 가능성 있는 매수인)들을 특정하고 적절한 가능용도의 가치를 대조한다.                                                             |
| 분석결과     | 내 용                                                                                                                           |
| 일반시장분석   | 적절한 가능용도에 대하여 초과공급 또는 초과수요를 예측하고 이것이 흡수율, 가능임료, 가격 등에 미치는 영향을 예상한다.                                                           |
| 시장성분석    | 현재 또는 장래 예상되는 시장상황하에서 특정 부동산이 어떻게 기능을 발휘할 지 예상한다.                                                                             |
| 타당성분석    | 잠재적 용도가 타당성이 있는지 관련 자료에 근거하여 진술한다.                                                                                            |
| 최고최선의 분석 | 어떤 대안적 이용이 최고의 가치를 창출하는지 결정한다.                                                                                                |

## 제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

| 교 시        | 시 간         | 시 험 과 목         |
|------------|-------------|-----------------|
| <b>2교시</b> | <b>100분</b> | <b>② 감정평가이론</b> |
| 수험번호       |             | 성 명             |

【문제 1】 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (27회, 30점)

- 1) 본건 감정평가의 기준가치는 무엇인지 그 개념에 관해 설명하고, 시장가치 기준 원칙과의 관계에 관해 설명하시오. (10점)
- 2) 甲은 △△동 1번지 소재 업무용빌딩에 대하여 할인현금흐름분석법(discounted cash flow method)을 적용하려 한다. 이 때 적용할 할인율(discount rate)과 최종환원율(terminal capitalization rate)을 설명하고, 업무용 부동산시장의 경기변동과 관련하여 양자의 관계를 설명하시오. (15점)
- (3) △△동 1-1번지 토지에 대하여 공시지가기준법을 적용하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교과정을 거쳐 산정된 가액이 기준가치에 도달하지 못하였다고 가정할 경우 공시지가기준법에 따라 甲이 실무적으로 보정할 수 있는 방법에 관해 설명하시오. (5점)

【문제 2】. 토지소유자 甲은 공익사업에 토지가 편입되어 보상액 통지를 받았다. 보상액이 낮다고 느낀 甲은 보상액 산정의 기준이 된 감정평가서 내용에 의문이 있어, 보상감정평가를 수행한 감정평가사 乙에게 다음과 같은 질의를 하였다. 이에 관하여 감정평가사 乙의 입장에서 답변을 논하시오. (31회, 30점)

(1) 감정평가서에는 공시지가기준법을 주방식으로 적용하여 대상토지를 감정평가하였다고 기재되어 있다. 甲은 대상토지의 개별공시지가가 비교표준지 공시지가보다 높음에도 불구하고 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

(2) 甲은 비교표준지 공시지가가 시장가격(거래가격)과 비교하여 낮은 수준임을 자료로 제시하면서, 거래사례비교법을 주방식으로 적용하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

【문제 3】. 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가 관련 법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오. (24회, 20점)

(1) 토지평가지 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오. (10점)

(2) 표준지 공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지 공시지가를 기준으로 해야 하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오. (10점)

【문제 4】 감정평가사 甲은 한국감정평가사협회가 설치·운영하는 감정평가심사위원회의 심사위원으로서 택지비 목적의 감정평가서를 심사하고 있다. 감정평가서에 기재된 공시지가기준법상 그 밖의 요인 보정에 관한 내용은 다음의 표와 같으며, 甲은 심사결과 감정평가서의 보완이 필요하다고 판단하고 있다. 甲의 입장에서 공시지가기준법상 그 밖의 요인 보정에 있어 ‘지역요인 비교 내용의 적정성’에 대하여 세부 심사의견을 기술하시오. (20점) – 34회 기출

1) 그 밖의 요인 보정치 산정 방법 : 인근지역 또는 동일수급권 내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 감정평가사례 중 적정한 비교사례를 선정하여 비교사례 기준 비교표준지의 감정평가액과 비교표준지 공시지가에 시점수정을 한 가액의 비율을 기준으로 산정함

2) 인근지역 또는 동일수급권 내 유사지역의 택지비 감정평가사례

| 기<br>호 | 소재지 및 지번          | 용도지역        | 이용<br>상황 | 도로<br>조건 | 면적(㎡)   | 감정평가단가<br>(원/㎡) | 기준시점        |
|--------|-------------------|-------------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|
| ㉠      | 서울특별시 A구<br>ㄱ동 65 | 제3종<br>일반주거 | 아파트      | 광대<br>소각 | 234,000 | 18,900,000      | 2022.08.20. |
| ㉡      | 서울특별시 B구<br>ㄴ동 10 | 제3종<br>일반주거 | 아파트      | 광대<br>소각 | 150,000 | 21,000,000      | 2022.09.20. |

3) 비교사례의 선정 : 감정평가사례 중 비교표준지(A구 ㄱ동 5)와 지리적으로 근접하고(A구와 B구는 서로 인접함), 토지이용계획 및 감정평가목적이 동일하거나 유사하여 비교가능성이 높은 기호 ㉡를 비교사례로 선정하였음

4) 시점수정치의 산정 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함)

5) 지역요인의 비교

| 조건       | 항목                       | 세항목                                   | 격차율  |      | 비교내용                                                     |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|
|          |                          |                                       | 사례   | 표준지  |                                                          |
| 가로<br>조건 | 가로의 폭, 구조<br>등의 상태       | 폭, 포장, 보도<br>계통 및 연속성                 | 1.00 | 1.00 | 유사함                                                      |
| 접근<br>조건 | 도심과의 거리<br>및 교통시설의<br>상태 | 인근교통시설의 편의성, 인<br>근교통시설의 도시중심 접<br>근성 | 1.00 | 1.20 | 표준지는 사례<br>대비 도시철도<br>와의 거리 및<br>편익시설 배치<br>상태에서 우세<br>함 |
|          | 상가의 배치상태                 | 인근상가의 편의성, 인근상<br>가의 품격               |      |      |                                                          |
|          | 공공 및 편익시<br>설의 배치상태      | 학교, 공원, 병원, 관공서<br>등                  |      |      |                                                          |
| 환경<br>조건 | 기상조건,<br>자연환경            | 일조, 온도, 조망, 지반, 지<br>질 등              | 1.00 | 1.20 | 표준지는 사례<br>대비 조망 및                                       |



|        |                    |                                   |      |      |              |
|--------|--------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|
|        | 사회환경               | 거주자의 직업, 학군 등                     |      |      |              |
|        | 획지의 상태             | 획지의 표준적인 면적, 획지의 정연성, 주변의 이용 상황 등 |      |      | 획지의 상태에서 우세함 |
|        | 공급 및 처리시설의 상태      | 상수도, 하수도, 도시가스 등                  |      |      |              |
|        | 위험 및 혐오시설          | 변전소 등의 유무, 특별고압선 등의 통과 유무         |      |      |              |
|        | 재해발생 위험성, 공해발생의 정도 | 홍수, 절벽붕괴, 소음, 대기 오염 등             |      |      |              |
| 행정적 조건 | 행정상의 규제정도          | 용도지역, 지구, 구역 등<br>기타 규제           | 1.00 | 1.00 | 유사함          |
| 기타조건   | 기타                 | 장래의 동향, 기타                        | 1.00 | 1.00 | 유사함          |
| 합계     |                    |                                   | 1.00 | 1.44 |              |

6) 개별요인의 비교 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함)

7) 그 밖의 요인 보정치의 산정 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함)

**【문제 1】** 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용 빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (27회, 30점)

- 1) 본건 감정평가의 기준가치는 무엇인지 그 개념에 관해 설명하고, 시장가치 기준원칙과의 관계에 관해 설명하시오. (10점)
- 2) 甲은 △△동 1번지 소재 업무용빌딩에 대하여 할인현금흐름분석법(discounted cash flow method)을 적용하려 한다. 이 때 적용할 할인율(discount rate)과 최종환원율(terminal capitalization rate)을 설명하고, 업무용 부동산시장의 경기변동과 관련하여 양자의 관계를 설명하시오.(15점)
- (3) △△동 1-1번지 토지에 대하여 공시지가기준법을 적용하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교과정을 거쳐 산정된 가액이 기준가치에 도달하지 못하였다고 가정할 경우 공시지가기준법에 따라 甲이 실무적으로 보정할 수 있는 방법에 관해 설명하시오. (5점)

## I. 서

재무보고목적의 감정평가는 기업이 보유한 부동산에 대한 평가로서 기업을 둘러싼 여러 이해관계인에게 기업에 대한 중요한 정보를 제공하기 때문에 그 정확한 평가가 필요하다. 이때 공정가치가 기준가치가 되는데, 공정가치는 시장가치와 일정한 차이점이 있으므로 그 가치개념에 대해서 정확히 파악해야 한다. 또한 기업이 보유한 업무용 빌딩은 수익환원법으로 평가할 수 있는데, 이때 최종환원율을 정확히 산정하기 위해 경기변동 상황을 고려할 필요성이 있다. 그리고 토지의 경우 공시지가기준법으로 평가하게 되는데, 만약 그 시산가액이 공정가치에 미치지 못하는 경우 그 밖의 요인 보정을 통해서 보정해야 한다. 이하 정확한 공정가치 평가를 위해서 위 내용에 대해서 검토한다.

## II. 물음#1

### 1. 가치의 개념

#### 1) 공정가치

합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다.

#### 2) 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

#### 3) 양자의 차이

##### (1) 시장가치 외의 가치 성격여부

기업회계관련 공정가치평가가 항상 시장가치 외의 가치가 되는 것은 아니다. 그러나 공정가치에 시너지효과가 반영되거나 부도기업의 청산가치를 구하는 경우처럼 특정한 조건이 수반되는 경우에는 시장가치 외의 가치의 성격을 갖는 경우가 있다는 점에서 시장가치와 차이점이 있다.

## (2) 시장의 전제여부

기업자산의 특수성(대규모성, 특수용도 등)으로 인하여 공정가치는 반드시 시장을 전제로 형성되는 가치는 아니라는 점에서 시장가치와 차이가 있다.

## (3) 적용분야의 차이

①시장가치는 일반적으로 부동산의 평가시에 적용되는 가격개념이나, ②공정가치는 기업자산을 재무보고목적으로 평가할 때 적용되는 가격개념이다.

## 2. 시장가치 기준원칙과의 관계

### 1) 시장가치 기준원칙

대상물건에 대한 감정평가액은 시장가치를 기준으로 결정함을 명시하고 있다. 여기서 원칙적으로 감정평가를 통해 기준시점에 도출되는 가액은 시장가치이다. 그러나 경제적 가치를 판정하는 과정에서 시장가치가 판정의 기준으로 적용되었다면 이 또한 넓은 의미에서 시장가치기준 원칙으로 볼 수 있다.

### 2) 관계

공정가치 판정시 시장가치를 기준으로 하여 여기에 특정 당사자 사이에서 발생하는 증분가치(결합가치)를 고려하여 결정함. 따라서 시장가치 <기준평가>원칙에 부합함.

## Ⅲ. 물음#2

### 1. 개념

#### 1) 할인율

할인율이란 수익률 중 여러 기간의 수익을 현재가치화하는 수익률(yield rate)을 말한다. 할인율은 부동산시장 뿐만 아니라 자본시장의 투자재(주식, 채권 등)와 대체경쟁관계를 이루면서 결정된다.

#### 2) 최종환원율

최종환원율이란 보유기간 말 재매도가치를 산정하기 위해 적용하는 율을 말한다. 최종환원율을 적용하여 재매도가치를 구하는 방법을 내부추계법이라고 한다.

#### 3) 양자의 관계

<산식 : 최종환원율 = 할인율 + 자본회수율 + 장기예측에 따른 위험프리미엄>

최종환원율은 할인율에 자본회수율을 가산하고, 장기예측에 따른 위험프리미엄을 가산하여 결정된다. 따라서 최종환원율의 결정에 할인율이 반영되는 관계가 성립한다. 다른 요인이 불변인 경우 최종환원율과 할인율은 같은 방향으로 움직이는 관계가 있다.

## 2. 경기변동과 관련하여 양자의 관계

### 1) 상승국면

상승국면에서는 부동산의 가격이 상승하고 이에 따라 자본회수율이 음수가 된다. 이때 음(-)의 자본회수율이 양(+)의 장기예측에 따른 위험프리미엄보다 (절대값이) 큰 경우 최종환원율은 할인율보다 작아진다. 따라서 기본적으로 최종환원율은 할인율보다 크나, 상승국면에서는 오히려 최종환원율이 할인율보다 작아질 수 있다.

## 2) 하강국면

하강국면에서는 부동산의 가격이 하락하고 이에 따라 자본회수율이 양수가 된다. 따라서 하강국면에서는 반드시 최종환원율이 할인율보다 크다.

## 3) 극단적인 경기변동이 발생하는 경우

경기변동의 양상이 불안정하거나 극단적인 모습이 나타나는 경우 미래 예측이 어려워진다. 이 경우 장기예측에 따른 위험프리미엄도 커지므로 최종환원율은 할인율보다 더욱 커지게 된다.

# IV. 물음#3

## 1. 그 밖의 요인 보정의 의의

<그 밖의 요인>이란 시점수정 및 지역\*개별요인 비교 외에 지가변동에 영향을 미치는 사항이 있을 때 반영하는 요인이다.

## 2. 보정의 필요성

① 표준지 공시지가는 정책적 목적하에 당위가치로 평가되므로 존재가치의 성격을 가지는 시세 내지는 시장가치의 수준을 하회할 수 있다. 따라서 이러한 차이를 보정할 필요성이 있다. ② 또한 공시기준일 이후 기준시점까지 발생한 다른 공익사업으로 인한 개발이익이 있는 경우 그 밖의 요인 보정으로 반영할 필요성이 있다.

# V. 결

현재 기업이 보유한 부동산에 대해서는 감정평가가 이루어지고 있으나, 기업이 보유한 무형자산이나 유가증권 등에 대한 평가는 현실적으로 이루어지고 있지 않다. 그러나 감정평가사는 무형자산이나 유가증권 등에 대한 가치평가 전문가이기도 하므로, 점차 이러한 분야에 대해서도 재무보고 목적의 감정평가가 이루어질 필요가 있다고 본다.

【문제 2】 토지소유자 甲은 공익사업에 토지가 편입되어 보상액 통지를 받았다. 보상액이 낮다고 느낀 甲은 보상액 산정의 기준이 된 감정평가서 내용에 의문이 있어, 보상감정평가를 수행한 감정평가사 乙에게 다음과 같은 질의를 하였다. 이에 관하여 감정평가사 乙의 입장에서 답변을 논하시오. (31회, 30점)

(1) 감정평가서에는 공시지가기준법을 주방식으로 적용하여 대상토지를 감정평가하였다고 기재되어 있다. 甲은 대상토지의 개별공시지가가 비교표준지 공시지가보다 높음에도 불구하고 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

(2) 甲은 비교표준지 공시지가가 시장가격(거래가격)과 비교하여 낮은 수준임을 자료로 제시하면서, 거래사례비교법을 주방식으로 적용하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

## I. 서

최근 공익사업을 위한 보상평가시 국민들의 높아진 인식으로 인하여 각종 질의나 민원이 매우 증가하였다. 피수용자들이 가지고 있는 대부분 가지고 있는 생각은 보상액이 완전보상에 미치지 못한다는 것이다. 그렇기에 ①왜 개별공시지가를 활용하지 않는지 ②거래사례비교법은 왜 적용하지 않는지 등에 대해서 질의하는 경우가 많다. 이러한 오해는 결국 감정평가의 신뢰성 하락과 공익사업 진행의 마찰증가로 이어지는 바, 오해의 불식을 위하여 이하 관련 내용을 알아본다.

코멘트> 이번 <서>는 그 동안과 좀 다른 느낌으로 써봤습니다. 현실적\*시사적 이슈에 대해 이야기하면서 어떤 문제점이 있으나, 이 문제점을 해결하기 위해 이하 관련 내용을 논의해보자~는 식으로 적어 봤습니다.

## II. 설문#1

### 1. 개념

1) 표준지 공시지가

부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 제3조에 따라 국토교통부장관이 결정공시하는 표준지의 단위면적당 적정가격을 말한다.

2) 개별공시지가

시장·군수 또는 구청장이 공시한 관할 구역 안의 개별토지의 가격을 말한다.

### 2. 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유

1) 법적인 이유

토지보상법 제70조에서는 <취득하는 토지에 대하여는 공시지가를 기준>으로 하여 보상하도록 규정하고 있고, 여기서 말하는 공시지가는 표준지공시지가를 말한다.

2) 효력의 차이

①부동산공시법 제8조에서 표준지공시지가는 <공공용지의 매수 및 토지의 수용·사용에 대한 보상>평가에 적용된다고 규정하고 있다. 그러나 ②개별공시지가의 적용에 대해서는 규정된 내용이 없으며, 일반적으로 개별공시지가는 각종 세금과 부담금 부과 기준으로 활용된다.

### 3) 정확도의 차이

① 표준지공시지가는 전문가인 감정평가사가 법에서 규정된 일정한 절차에 따라 평가되고 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 공시된다. 그러나 ②개별공시지가는 조세부과 등 일부 목적에 사용하기 위하여 비전문가가 간이하게 산정한 가격으로 그 정확성을 담보되지 않는다.

## Ⅲ. 설문#2

### 1. 법적인 이유

토지보상법 제70조에서는 <취득하는 토지에 대하여는 공시지가를 기준>으로 하여 보상하도록 규정하고 있고 다른 평가방법에 대해서는 규정하고 있지 않다. 따라서 공시지가기준법이 유일하게 법에 규정된 평가방법이다.

### 2. 이론적 이유

#### 1) 해당 공익사업으로 인한 가격변동 배제

① 공시지가기준법은 적용 공시지가의 선택, 비교표준지의 선정, 지가변동률의 적용, 그 밖의 요인보정 등을 통해 배제 가능하다.  
② 그러나 거래사례비교법은 해당 공익사업으로 인해 영향받지 않은 거래사례를 기준으로 평가할 수 있으나 공시지가기준법에 비해 이러한 장치적 마련이 불충분하다.

#### 2) 건축물 등이 없는 상태를 전제로 평가

① 공시지가기준법은 표준지가 나지상정으로 평가되어, 지상 건축물의 존재로 인한 영향을 배제한 평가가 용이하다.  
② 그러나 거래사례비교법은 지상건물이 있는 경우 이에 대한 영향이 반영되어 있어, 별도의 보정이 필요하다.

#### 3) 거래사례의 비정상성

① 공시지가기준법에서 활용되는 표준지공시지가는 전문가에 의해 평가된 정상적 가격이다.  
② 그러나 거래사례는 비정상적 사정이 개입될 수 있고 이 경우 보정이 필요하다. 또한 보정과정에서 오류가 발생할 수 있다.

#### 4) 그 밖의 요인 보정을 통해 정당보상 가능

① 공시지가가 정책적\*행정적 가격으로서 일반적인 시세 내지는 시장가치보다 낮게 공시되지만, 그 밖의 요인 보정을 통하여 정당보상이 가능하다.  
② 이때 정상적인 거래사례를 기준으로 그 밖의 요인 보정을 하는 경우 사실상 거래사례비교법과 마찬가지로 시장성을 반영할 수 있다.

## Ⅳ. 결

현실적으로 그 밖의 요인 보정을 통해 정당보상이 지급되고 있음에도 불구하고, 공시지가가 시세보다 낮다는 국민적 인식이 강해 보상평가에 대한 불신이 팽배한 상황이다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 그 밖의 요인 보정시 ①거래사례를 사례로 선정하거나 ②거래사례비교법을 통한 시산가액으로 합리성을 검토하는 방안을 적용할 수 있다고 본다.

**【문제 3】 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가 관련 법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오.(24회, 20점)**

- (1) 토지평가지 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오.(10점)
- (2) 표준지 공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지 공시지가를 기준으로 해야 하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오.(10점)

## I. 서

표준지공시지가기준법은 당위가치로 공시된 공시지가를 기준하여 가격을 구하는 방법으로 감척상 주된 토지평가방법이다. 반면 감정평가3방식은 부수적 평가방법으로 주된 평가방법의 합리성을 검토하는 관계에 있다. 그러나 공시지가가 시장가치와 괴리되어 완전보상이 이루어지지 못하고 감정평가의 신뢰성이 하락하는 문제점이 있는바 공시지가의 현실화, 그 밖의 요인보정 등의 방법을 통해 그 문제점을 해결할 필요가 있다.

## II. 설문#1

### 1. 개념

- 1) 3방식으로 평가한 가격

비교방식\*원가방식\*수익방식에 의해 대상부동산의 비준가치\*적산가치\*수익가치를 구한 것을 말한다.

- 2) 공시지가를 기준한 가격

적정가격으로 공시된 표준지공시지가에 시점수정\*지역요인 비교\*개별요인 비교\*그 밖의 요인 보정을 가하여 산출된 가격을 말한다.

### 2. 관계

- 1) 주된 방식과 부방식의 관계

감척 제14조에 따라 토지의 평가지 공시지가기준법이 법정 주된방식이 된다. 따라서 감정평가3방식은 공시지가기준법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에 적용되는 부방식이 된다

- 2) 합리성 검토의 관계(감척 제12조 제2항)

주된 방식인 공시지가기준법에 의한 가격을 감정평가3방식에 의한 가격으로 그 합리성을 검토하여야 한다. 이때 주된 방법의 합리성이 결여되면 각 방법에 의한 시간가액을 조정해야 한다.

### Ⅲ. 설문#2

#### 1. 공시지가기준법의 시장가치 미반영 문제

표준지공시지가는 일정한 정책적·행정적 목적하에 공시되는 정책가격으로서 규범적·당위적 (Sollen) 가치의 성격이다. 따라서 <그 밖의 요인>보정을 거치지 않을 경우 시장가치와 괴리가 발생한다.

#### 2. 발생하는 문제

##### 1) 완전보상의 어려움

헌법 제23조 제3항상 정당한 보상이란 완전보상으로서 재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상하여야 한다. 따라서 공시지가가 시장가치를 하회하는 경우 국민의 재산권을 침해하는 문제가 발생한다.

##### 2) 감정평가의 신뢰하락

많은 국민이 공시지가는 시세보다 낮아 그것을 기준한 감정평가액 역시 정확성이 낮다고 인식하고 있다. 이에 따라 감정평가액의 신뢰성이 낮은 문제가 있다.

#### 3. 대책

##### 1) 그 밖의 요인 보정필요

공시지가기준법으로 토지평가시 당위가치로 공시된 공시지가를 시장가치 수준으로 보정하기 위해 <그 밖의 요인>보정이 필요하다. <그 밖의 요인>보정시 감정평가3방식에 의한 가격을 기준으로 하여 보정치를 구하는 방법도 모색할 필요성이 있다.

##### 2) 공시지가 현실화

과거 지가급등기에 지가의 하향안정을 도모하고 대규모 공익사업이 많아 국고절약 차원에서 공시지가를 시세보다 낮게 공시하였다. 그러나 현재는 완전보상에 대한 요구가 높아지고 지가급등의 우려가 적으므로 공시지가 현실화율을 높여나가는 것이 필요하다.

##### 3) 감정평가3방식의 적용가능성 확대

감정평가3방식도 공시지가기준법과 대등한 관계에서 대상물건의 특성, 자료의 신뢰성, 평가 목적 등에 따라 주된 토지평가방법으로 선택할 수 있도록 하여야 한다.

### Ⅳ. 결

<그 밖의 요인>보정은 정책적 가격인 공시지가를 시장가치 수준으로 보정하는 중요한 작업이나 그 보정치 결정방법도 정립되어 있지 못하고 평가주체에 따라 자의적으로 산정될 수 있는 문제점이 있다. 따라서 이에 대한 정립이 필요하다.



【문제 4】 감정평가사 甲은 한국감정평가사협회가 설치·운영하는 감정평가심사위원회의 심사위원으로서 택지비 목적의 감정평가서를 심사하고 있다. 감정평가서에 기재된 공시지가기준법상 그 밖의 요인 보정에 관한 내용은 다음의 표와 같으며, 甲은 심사결과 감정평가서의 보완이 필요하다고 판단하고 있다. 甲의 입장에서 공시지가기준법상 그 밖의 요인 보정에 있어 '지역요인 비교 내용의 적정성'에 대하여 세부 심사의견을 기술하시오. (20점)- 34회 기출

1) 그 밖의 요인 보정치 산정 방법 : 인근지역 또는 동일수급권 내 유사지역의 가치형성 요인이 유사한 감정평가사례 중 적절한 비교사례를 선정하여 비교사례기준 비교표준지의 감정평가액과 비교표준지 공시지가에 시점수정을 한 가액의 비율을 기준으로 산정함

2) 인근지역 또는 동일수급권 내 유사지역의 택지비 감정평가사례

| 기<br>호 | 소재지 및 지번          | 용도지역        | 이용상<br>황 | 도로<br>조건 | 면적(<br>m <sup>2</sup> ) | 감정평가<br>단가<br>(원/m <sup>2</sup> ) | 기준시점            |
|--------|-------------------|-------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ㉓      | 서울특별시 A구<br>ㄱ동 65 | 제3종<br>일반주거 | 아파트      | 광대<br>소각 | 234,0<br>00             | 18,900,00<br>0                    | 2022.08.2<br>0. |
| ㉔      | 서울특별시 B구<br>ㄴ동 10 | 제3종<br>일반주거 | 아파트      | 광대<br>소각 | 150,0<br>00             | 21,000,00<br>0                    | 2022.09.2<br>0. |

3) 비교사례의 선정 : 감정평가사례 중 비교표준지(A구 ㄱ동 5)와 지리적으로 근접하고 (A구와 B구는 서로 인접함), 토지이용계획 및 감정평가목적이 동일하거나 유사하여 비교 가능성이 높은 기호 ㉔를 비교사례로 선정하였음

4) 시점수정치의 산정 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함)

5) 지역요인의 비교

| 조건       | 항목                          | 세항목                              | 격차율  |      | 비교내용                                                            |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                             |                                  | 사례   | 표준지  |                                                                 |
| 가로<br>조건 | 가로의 폭,<br>구조 등의<br>상태       | 폭, 포장, 보도<br>계통 및 연속성            | 1.00 | 1.00 | 유사함                                                             |
| 접근<br>조건 | 도심과의<br>거리 및<br>교통시설의<br>상태 | 인근교통시설의 편의성,<br>인근교통시설의 도시중심 접근성 | 1.00 | 1.20 | 표준지는<br>사례 대비<br>도시철도<br>와의 거리<br>및 편의시<br>설 배치상<br>태에서 우<br>세함 |
|          | 상가의<br>배치상태                 | 인근상가의 편의성, 인근상가의<br>품격           |      |      |                                                                 |
|          | 공공 및<br>편익시설의               | 학교, 공원, 병원, 관공서 등                |      |      |                                                                 |

|                                            |                             |                                     |      |      |                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|
|                                            | 배치상태                        |                                     |      |      |                                                          |
| 환경<br>조건                                   | 기상조건,<br>자연환경               | 일조, 온도, 조망, 지반, 지질 등                | 1.00 | 1.20 | 표 준 지 는<br>사 례 대 비<br>조 망 및<br>획 지 의 상<br>태 에 서 우<br>세 함 |
|                                            | 사회환경                        | 거주자의 직업, 학군 등                       |      |      |                                                          |
|                                            | 획지의 상태                      | 획지의 표준적인 면적, 획지의<br>정연성, 주변의 이용상황 등 |      |      |                                                          |
|                                            | 공급 및<br>처리시설의<br>상태         | 상수도, 하수도, 도시가스 등                    |      |      |                                                          |
|                                            | 위험 및<br>혐오시설                | 변전소 등의 유무, 특별고압선 등의<br>통과 유무        |      |      |                                                          |
|                                            | 재해발생<br>위험성,<br>공해발생의<br>정도 | 홍수, 절벽붕괴, 소음, 대기오염 등                |      |      |                                                          |
| 행정<br>적<br>조건                              | 행정상의<br>규제정도                | 용도지역, 지구, 구역 등                      | 1.00 | 1.00 | 유사함                                                      |
|                                            |                             | 기타 규제                               |      |      |                                                          |
| 기타<br>조건                                   | 기타                          | 장래의 동향, 기타                          | 1.00 | 1.00 | 유사함                                                      |
| 합계                                         |                             |                                     | 1.00 | 1.44 |                                                          |
| 6) 개별요인의 비교 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함)        |                             |                                     |      |      |                                                          |
| 7) 그 밖의 요인 보정치의 산정 : (감정평가서에 기재되어 있으나 생략함) |                             |                                     |      |      |                                                          |

## I. 서

택지비평가란 분양가상한제 하에서 택지비 산정을 위한 감정평가를 말한다. 택지비평가는 광평수 토지에 대한 평가로서 평가가액이 고액이고 완공을 전제로 한 조건부 평가라는 점에서 더욱 정확한 감정평가가 요구된다. 그런데 택지비평가의 기준가치가 시장가치인지 시장가치 외의 가치인지 논란이 있어 평가상 혼란을 초래하고 있다. 또한 광평수 토지이기 때문에 지역\*개별요인 비교시 작은 격차율의 차이로도 평가액에 큰 차이가 발생하기 때문에 구체적인 격차율 산출근거가 제시되어야 하나, 실무적으로 추상적으로 처리되는 경우가 있다. 따라서 정확한 택지비평가를 위하여 관련 내용에 대해서 검토한다.

## II. 물음#1

### 1. 기준가치의 중요성

#### 1) 기준가치의 개념

기준가치란 감정평가의 기준이 되는 가치를 말한다.(감칙 제2조) 국제평가기준(IVS)에 따르면 기준가치란 가치평가의 기본측정가정에 관한 표현으로 정의할 수 있다. 이것은 가상의 거래의 성격, 거래당사자의 관계 및 동기 그리고 해당 자산이 시장에 공개될 범위와 같이 가치가 기초로 할 기본적인 가정을 의미한다.

## 2) 중요성

### (1) 가치다원론

부동산의 가치는 하나만 존재하는 것이 아니고 평가목적\*조건 등에 따라 다양하게 파악된다. 따라서 감정평가시에는 기준가치가 무엇인지 명확하게 확정해야 한다.

### (2) 자료의 활용 및 평가방법의 적용

기준가치에 따라 자료의 활용 및 평가방법의 적용이 달라진다. 예를 들어 보험가치의 평가시에는 본건의 공사비내역이 중요하게 활용되고 원가법이 주된 평가방법이 된다. 그러나 투자가치의 평가시에는 본건의 수익과 비용자료, 그리고 시장분석 자료가 주로 활용되며, 수익환원법이 주된 평가방법이 된다.

### (3) 감정평가의 정확성과 안전성

기준가치를 명확히 하여야 의뢰인의 요구사항에 부합하는 정확한 평가를 할 수 있고, 차후 책임소재에서 평가사를 보호할 수 있다.

## 2. 택지비 평가의 기준가치

### 1) 시장가치로 보는 견해

#### (1) 시장가치의 개념

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

#### (2) 시장가치의 요건

시장가치는 ①통상적인 시장, ②출품기간의 합리성, ③정통한 거래당사자, ④신중하고 자발적 거래, ⑤최빈치를 개념요건으로 하고 있다. 상기 요건을 모두 충족해야 시장가치로 본다.

#### (3) 시장가치로 보는 견해

①감칙 제5조에서 시장가치 기준평가 원칙이라는 점, ②현업에서 택지비평가는 대부분 시장가치로 기재되고 있다는 점, ③공시지가기준법으로 평가하나 그 밖의 요인 보정으로 시세를 반영한다는 점 등에서 시장가치로 보는 견해이다.

### 2) 시장가치 외의 가치로 보는 견해

①분양가 통제의 방법으로 행해지는 정책적\*행정적 목적의 감정평가라는 점, ②감정평가3방법으로 합리성을 검토하는 것이 아니라 원가법으로만 합리성 검토를 한정하였다는 점, ③아파트의 완공을 전제로 한 조건부 평가라는 점, ④택지개발업자에게 사회적 환수대상인 개발이익을 배제해야 한다는 점 등에서 시장가치 외의 가치로 보는 견해이다.

### 3) 소결

①택지비평가는 분양가상한제 하에서 아파트의 신규분양가를 통제하여 부동산가격의 안정을 의도하는 정책적\*행정적 목적의 평가라는 점, ②공시지가기준법에 의한 시산가액의 합리성을 원가법에 의해서만 검토하는 방식으로 그 평가방법이 정해져 있는 법정평가라는 점, ③사회적 환수대상인 개발이익을 배제해야 한다는 점 등에서 시장가치 외의 가치로 보는 것이 타당하다고 본다.

### Ⅲ. 물음#2

#### 1. 지역요인 비교의 개념 및 필요성

지역요인이란 대상물건이 속한 지역의 가격수준에 영향을 미치는 자연적\*사회적\*경제적\*행정적 요인을 말한다. 부동산의 가치는 지역성이라는 특성으로 인해 우선적으로 지역수준에서 그 가격수준이 형성되므로 지역요인의 비교가 필수적이다.

#### 2. 지역요인 비교의 방법

비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용과 대상토지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용을 판정\*비교하여 산정한 격차율을 적용하되, 비교표준지가 있는 지역과 대상토지가 있는 지역 모두 기준시점을 기준으로 한다.

#### 3. 지역요인 비교 내용의 적정성 세부 심사의견

##### 1) 사례선정의 잘못

비교표준지가 A구에 소재하는데도 합리적인 이유없이 인접한 B구에 소재하는 사례를 선정하였음.

##### 2) 지역요인 비교 방법의 잘못

지역요인비교는 표준지소재지역의 표준적인 획지의 최유효이용과 대상소재지역의 표준적인 획지의 최유효이용간의 격차를 비교해야 하나, 본건 평가는 표준지와 사례토지간의 비교가 이루어졌음.

##### 3) 구체적인 비교내용 미제시

표준지가 사례에 비해 접근조건이나 환경조건에서 우세하다고 하였는데, 이에 대해서 구체적으로 어떤 내용으로 인하여 우세하다고 판단하였는지 제시되지 않았음. 특히 비교내용이 세항목단위에서 이루어지지 않고 항목단위에서 이루어져 세항목별 격차율이 파악할 수 없다.

##### 4) 격차율 산정근거의 미제시

접근조건과 환경조건에서 제시된 격차율 20%의 구체적인 산출근거가 미제시되어 있다. 예를 들어 도시철도와의 거리가 표준지와 사례가 각각 얼마나 되는지, 어떤 편익시설이 배치되어 있는지, 조망, 주변의 이용상황 등이 어떠한지 등에 대해서 구체적인 설명이 필요하다.

### Ⅳ. 결

택지비의 정확한 평가를 위하여 배분법에 의한 가액으로 공시지가기준법에 의한 시산가액의 합리성을 검토하는 방법을 모색할 필요성이 있다고 판단된다. 배분법이란 복합부동산의 가액에서 건축비를 공제하고 여기에 적절히 조정을 가하여 택지부분의 가액을 산정하는 방법으로서, 공시지가기준법보다 현실의 시장상황을 더 밀접히 반영할 수 있는 장점이 있기 때문이다. 또한 택지비평가에서는 격차율의 정확한 산정이 매우 중요하므로, 세항목별로 구체적인 비교내용을 적시하고, 격차율의 산출근거를 명확히 제시할 필요성이 있다고 본다.